

भदौ - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १०

२०८२ भदौ १६-३१

पूर्णाङ्क ७९६



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत् कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत् कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सहायक कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल
कार्यालय सहयोगी श्री टेकबहादुर खड्का

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास	१३	इजलास नं. ८	
इजलास नं. १	२२	इजलास नं. ९	१३
इजलास नं. २		इजलास नं. १०	६
इजलास नं. ३		इजलास नं. १२	
इजलास नं. ४	५	इजलास नं. १३	४८
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६		इजलास नं. १६	
जम्मा	४०	जम्मा	६७

$$\text{कुल जम्मा } ४० + ६७ = १०७$$

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०८२, भदौ - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - १०
१.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. शेरबहादुर सुनारसमेत	१
२.	करारको यथावत् परिपालना	ज्ञानेन्द्र रिजाल वि. सुरेश कुमार रिजाल	१
३.	सङ्गठित अपराध तथा सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	बन्दना खड्का वि. नेपाल सरकार, राजन उप्रेती वि. नेपाल सरकार, सन्तोष शाह वि. नेपाल सरकार	२
४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	राम भजन यादव वि. जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सुर्खेतसमेत	३
५.	अंश चलन	दुर्पता राईसमेत वि. जगताराम राईसमेत	४
६.	सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोकसानि/हिना मिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	विनोद कुमार गौतम वि. नेपाल सरकार	५
७.	निर्माणको बजेट काम नगरी नक्कली बिल भरपाई बनाई हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	नेपाल सरकार वि. धनप्रसाद पोखरेलसमेत	६

८.	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुर	नेपाल सरकार वि. अनिता गौतम	६
९.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	दिपक अधिकारी वि. नेपाल सरकार	७
१०.	परमादेशसमेत	गजेन्द्रमणी प्रधान वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	७
११.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बन्दना उप्रेती वि. सपना रावलसमेत	८
१२.	जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई नापनक्सा मुचुल्का बदर गरिपाउँ	विपत मुराउसमेत वि. रामलौट बरई	८
१३.	लागु औषधसमेत	जंगबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार, रामबहादुर भण्डारी वि. नेपाल सरकार	९
इजलास नं. १			१० - २७
१४.	उत्प्रेषणसमेत	सेजल पोदार वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, पुल्चोक, ललितपुरसमेत	१०

१५.	आयकर (आ.व. २०६५।०६६)	टंकप्रसाद पन्थी वि. गौरव सप्लायर्स	११
१६.	लिखत दर्ता बदर, दर्ता कायम, चलन	टंकनाथ खनाल वि. सुरेस प्रधानसमेत	१३
१७.	निर्णय बदर	अनुपरञ्जन भट्टराई वि. लक्ष्मी सिग्देल	१३
१८.	उत्प्रेषणसमेत	सचितानन्द महर्जनसमेत वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापन समिति, रत्नपार्क, काठमाडौंसमेत	१४
१९.	उत्प्रेषणसमेत	कमलपाल अधिकारी वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास मकवानपुरसमेत	१५
२०.	बैंकिङ कसुर	रमेश पाण्डेय वि. नेपाल सरकार	१६
२१.	उत्प्रेषण	भिष्मराज जोशी वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत	१६
२२.	उत्प्रेषणसमेत	थवेन्द्रप्रसाद ढकालसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१७
२३.	लागु औषध (खैरो हिरोइन) तथा चोरी	नेपाल सरकार वि. प्रेम तामाङ भन्ने प्रेम लामा समेत	१८
२४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. भरत बोहरासमेत, भरत बोहरा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. श्यामु बोहरासमेत	१८
२५.	परमादेशसमेत	भोला राय यादव वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२०
२६.	जबरजस्ती करणी	सरोज गुरुङसमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. श्यामबहादुर थापासमेत, श्यामबहादुर थापा भन्ने हिराबहादुर ढेगा मगर वि. नेपाल सरकार	२१
२७.	लिखत दर्ता बदर दर्ता	हसैना खातुन वि. मो. फहिमुद्दि	२२
२८.	निर्णय दर्ता नामसारी दा.खा. बदरसमेत	गीता पराजुली भाट वि. मेखबहादुर रानाभाटसमेत	२२
२९.	जालसाजी	बेदबहादुर सुनारसमेत वि. धनकुमारी वि.क.समेत	२३
३०.	उत्प्रेषण	साहिना हुसैन वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंसमेत	२४
३१.	उत्प्रेषणसमेत	चक्रबहादुर अधिकारी वि. विद्यालय शिक्षक किताबखाना, छाउनी, काठमाडौंसमेत	२५

३२.	उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत	शुलभ गौरोसमेत वि. नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिसमेत	२५
३३.	उत्प्रेषण	गम्भीरकुमारी के.सी. समेत वि. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	२६
३४.	उत्प्रेषणसमेत	दिनेश त्रिपाठी वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, महाराजगन्ज, काठमाडौंसमेत	२६
३५.	उत्प्रेषण	विपिन कोइराला वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	२७
इजलास नं. ४			२८ – ३२
३६.	निर्णय दर्ता बदर खिचोलासमेत मेटाइपाउँ	रत्नलाल मानन्धर वि. सत्यभामा रंजितकार	२८
३७.	अंश नामसारी	रामसेवकप्रसाद गुप्ता वि. रामजी गुप्ता	२९
३८.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	सीमा देवीसमेत वि. उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जसमेत	२९
३९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. ६३B भन्ने गंगा बुढासमेत, ६३A भन्ने बसुन्धरा बुढा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि धनबहादुर बस्नेतसमेत	३०
४०.	अंश दर्ता	शुशीलकुमार गोइत यादवसमेत वि. हरि नारायण गोइत यादव, गुल्ली गोइत यादवसमेत वि. हरिनारायण गोइत यादव	३१
इजलास नं. ९			३२ – ४७
४१.	जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. बाबुराम थापा	३२
४२.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	गोवर्धन खड्का वि. नेपाल सरकार	३३
४३.	नकबजनी चोरी	नेपाल सरकार वि. जलेश्वर साह सोनारसमेत	३५
४४.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	नेपाल सरकार वि. सुर्यबज्र बज्राचार्य	३६
४५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सरिता घोरसाइने वि. ध्रुवप्रसाद घोरसाइनीसमेत	३८
४६.	कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, कुटपिट अङ्गभङ्ग	उमेशप्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार, सूर्य प्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार, रामप्रबोध राय यादव वि. नेपाल सरकार	३८
४७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ वि. श्री काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी प्रमुख, बागदरबार, काठमाडौंसमेत	३९
४८.	जालसाजी	गजेन्द्रप्रसाद यादव वि. चन्देश्वरप्रसाद यादवसमेत	४०
४९.	लागु औषध खैरो हिरोइन	विजयकुमार जेना वि. नेपाल सरकार	४१

५०.	अपहरण शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी	भोला भन्ने भुपेन्द्र साह कानुसमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. भोला भन्ने भुपेन्द्र साह कानुसमेत	४२
५१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	जीवन खत्री (तिम्सिना) वि. श्री उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलाससमेत	४४
५२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	परमादेशसमेत, कुमार तामाङ (बोम्जन वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	४५
५३.	दर्ता बदर हक कायम	कवितादेवी पाण्डे थापासमेत वि. दामोदर खड्का	४६
इजलास नं. १०			४७ – ५३
५४.	अंश	सागर देवी वि. रामऔतार राय यादवसमेत	४७
५५.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. रवि कुमार गाइने	४९
५६.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. साजन घले (गुरुङ) भन्ने प्रेम बहादुर सुनार	५०
५७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. सिंह बहादुर सार्की	५१
५८.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	विनोद खड्का वि. नेपाल सरकार, दिपक पौडेल वि. नेपाल सरकार	५२
५९.	जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान	सतिस भन्ने कृतन खड्गी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सतिस भन्ने कृतन खड्गी	५२
इजलास नं. १३			५३ – ९२
६०.	बैंकिङ कसुर	संजय घिसिङ तामाङ वि. नेपाल सरकार	५३
६१.	कर्तव्य ज्यान	कर्मजित वि.क. वि. नेपाल सरकार, नर बहादुर बि.क. वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सुनिल बुढासमेत	५४
६२.	लिखत दर्ता बदर दर्ता	सुमेरू सिटि हस्पिटल वि. दिपिका न्यौपानेसमेत	५५
६३.	Torture, अवहेलना परमादेशसमेत	अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश कुमार चौधरी वि. श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	५६
६४.	जबरजस्ती करणी	दिलिप बहादुर घर्तीसमेत वि. नेपाल सरकार	५६
६५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रोशन योन्जन वि. कैलाली जिल्ला अदालत, धनगढीसमेत	५७
६६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	रामदत्त भण्डारी वि. गोदावरी नगरपालिका अत्तरिया कैलाली वडा नं. २ समेत	५७

६७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अंजु कुमारी चौधरी वि. श्री उच्च अदालत, जनकपुरसमेत	५८	८०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	पूर्णबहादुर गरुजा मगर वि. नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेत	६६
६८.	लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम	सरस्वती देवी यादव वि. जितेन्द्र कुमार गोइत, रघुविर प्रसाद यादव वि. जितेन्द्र कुमार गोइत	५८	८१.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	सर्वनारायण राय भूमिहर भन्ने सर्वनारायण राय वि. धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुरसमेत	६७
६९.	मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाउँ	गोलदेवी चौधरी वि. प्रविणा घिमिरे	५९	८२.	उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत	गणेश ओली वि. नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	६८
७०.	जालसाजी	किरणप्रकाश भण्डारी वि. प्रेमकुमारी भण्डारीसमेत	५९	८३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुरज दत्त पाण्डे, सुरज दत्त पाण्डे वि. श्री उच्च अदालत पाटनसमेत	६८
७१.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. हरिराम भारती	६०	८४.	उत्प्रेषण / परमादेश	पपु कुमार वि. उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जसमेत	६९
७२.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. गीता डगौरा	६०	८५.	लागु औषध खैरो हेरोइन	नेपाल सरकार वि. रमेश महर्जन	६९
७३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	आमोज गोडवा तामाङ वि. श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतसमेत	६१	८६.	लागु औषध	शंकर कुमार वि.क. वि. नेपाल सरकार	७०
७४.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुनिल पाण्डे	६२	८७.	लागु औषध र हातहतियार खरखजाना	नेपाल सरकार वि. प्रकाश चौधरी	७०
७५.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. राम बहादुर खड्का	६२	८८.	जग्गा खिचोला	आइतेराम चौधरीको छोरा धनिराम चौधरी वि. बहिनी डगौरा, बहिनी डगौरा वि. धनिराम चौधरी	७२
७६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रामचन्द्र थापा मगर वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	६३	८९.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. मकले मगरसमेत	७२
७७.	अंश नामसारी	तेतरी केवटीनसमेत वि. श्यामलाल केवट	६३				
७८.	अंश	टेकबहादुर रोकासमेत वि. कृष्ण बहादुर रोका	६४				
७९.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम बनकट्टा A समेत	६५				

९०.	खिचोला मेटाई घर भत्काइपाऊँ	न्हुच्छेमाया श्रेष्ठ वि. आनन्द बहादुर न्यौपानेसमेत	७४
९१.	दूषित लिखत दर्ता बदर	गौरव बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत	७४
९२.	उत्प्रेषणसमेत	कृष्ण प्रसाद उपाध्याय वि. श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौंसमेत	७७
९३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. गंगाकुमार राईसमेत	७७
९४.	बाल बिज्याई (जबरजस्ती करणी)	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम हिमाल २०A र हिमाल २०B को छोरा जिल्ला ११ बस्ने हिमाल २०	७८
९५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. च्याङ्वा गुम्बा भन्ने भिवाई सिं तामाङ	७९
९६.	कर्तव्य ज्यान	सुरज भन्ने चन्द्रबहादुर वि.क. वि. नेपाल सरकार	७९
९७.	जबरजस्ती करणी	प्रकाश भुजेल वि. परिवर्तित जिल्ला ४१ बस्ने परिवर्तित नाम २०७८ ZZ को जाहेरीले नेपाल सरकार	८०
९८.	कर्तव्य ज्यान	डम्बर भन्ने छत्रबहादुर गिरी वि. नेपाल सरकार	८०
९९.	हक कायमसमेत	अमृतमान अमात्य वि. गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत	८१
१००.	अदालतको अवहेलना	रमेश कुमार साह वि. जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लाल किशोर साहसमेत	८२
१०१.	दूरसञ्चार हानि नोक्सानी	नेपाल सरकार वि. प्रदिप श्रेष्ठसमेत	८३
१०२.	नामसारी दर्ता बदर दर्तासमेत	फुल महम्मदसमेत वि. कादिफ धोवीसमेत	८४
१०३.	अदालतको अवहेलना	लक्ष्मी नारायण मिश्र वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	८५
१०४.	अंश चलन	विद्यानन्द बैद्यसमेत वि. अमेश्वरानन्द बैद्यसमेत	८६
१०५.	लागु औषध (खैरो हिरोइन)	तोयानाथ न्यौपाने वि. नेपाल सरकार	८७
१०६.	करकाप	डिल्लीबहादुर तामाङ वि. प्रकाशचन्द्र मोक्तानसमेत	८८
१०७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	रामकाजी थापा वि. उच्च अदालत जनकपुरसमेत	९०

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-१३३०, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. शेरबहादुर सुनारसमेत

अभियोग दाबी लिँदा सडक किनारमा रोक्न लागेको नरबहादुर शाही (मृतक) को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिई दुर्घटना गराएको भन्ने दाबीसमेत रहेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा दुर्घटनाग्रस्त भे.१ ब. ५०३ नं. को मृतकले चलाएको मोटरसाइकल र प्रतिवादीले चलाएको भे.२ प. ६७७० नं. को मोटरसाइकलको मेकानिकल जाँच प्रतिवेदन हेर्दा दुवै मोटरसाइकलको ब्रेक गियर क्लज, एक्सिलेटर सबै ठिक भएको, दायौँ साइडको अगाडिको सिसा फुटेको, दायौँ लेग गार्ड कुच्चिएको, साइलेन्सर पाइप हल्का कुच्चिएको भन्ने देखिन्छ। घटनास्थल मुचुल्का हेर्दा २२ फिट सडक चौडाइ रहेकोमा सेन्टर लाइनदेखि ७ फिट पूर्वतर्फ रगतजस्तो पदार्थ सुकेको अवस्थामा रहेको र सो स्थानदेखि ५ फिटको दुरीमा उत्तरतर्फ ब्रेकको डाम देखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट सडक किनारमा रोक्न लागेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको भन्ने अवस्थासमेत मिसिलबाट देखिएन।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिमको कसुर हुनका लागि लापरवाही तत्वको अनिवार्यता पूर्वसर्तका रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा कर्ताको कार्यबाट ज्यान मर्न सक्ने पूर्वआँकलन गरिन्छ तथा निज कर्ताको लापरवाहीबाट ज्यान गएको हुनु पर्ने हुन्छ। प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी शेरबहादुर सुनारले सवारी साधन चलाउँदा लापरवाही गरेको भन्ने मिसिल सामेल प्रमाण कागजबाट देखिँदैन। प्रतिवादी शेरबहादुर सुनार र मृतक नरबहादुर शाहीले चलाएका मोटर साइकल एक आपसमा ठोकीएको उक्त

दुर्घटनामा दुवै चालक घाइते भई तिमध्येका नरबहादुर शाहीको मृत्यु भएको देखिन्छ। साथै प्रतिवादीले लापरवाही गरेको कारणबाट उक्त दुर्घटना भएको भन्नेसमेत देखिएन।

मृतकले विपरीत दिशाबाट चलाइआएको मोटरसाइकल रहेको भन्ने तथ्य देखिएको छ। विपरीत दिशाबाट चलाइआएको मोटरसाइकल साइडमा राख्न लागेको भन्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर सो तथ्य घटनास्थलको विवरण मुचुल्कामा उल्लिखित बेहोराबाट समर्थित हुँदैन। प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकल आफ्नै साइड छोडी विपरीत दिशातर्फ सडकछेउमा पनि गएको भन्ने देखिन आउँदैन। साथै सो दुर्घटनाबाट प्रतिवादी पनि घाइते भएको देखिन्छ। आफ्नै जिउ ज्यानमा समेत जोखिम हुने अवस्थामा जानीजानी लापरवाही गरी प्रतिवादीले मोटर साइकल चलाएको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन आएन।

प्रतिवादी शेरबहादुर सुनारलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोजिम तीन महिना कैद र रु.२,०००।- (दुई हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको बाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७४।०२।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत - जयन्ती अवस्थी भट्ट
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल आश्विन २१ गते रोज १ शुभम्।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CI-१४९४, करारको यथावत् परिपालना, ज्ञानेन्द्र रिजाल वि. सुरेश कुमार रिजाल

कुनै अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित गरेर मात्र गर्न

सकिन्छ । करार सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्तको आधारमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने तथा त्यसले कानूनी मान्यता पाउने भन्ने हुँदैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७७ नि.नं. १०५४८ मा “कानूनले तोकेको रीत नपुगेको वा कानूनबमोजिम सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्ने रजिस्ट्रेसन नभएको अपरिपक्व (premature) लिखतको आधारमा मात्र अचल सम्पत्तिमा एउटाको हक समाप्ति र अर्काको हक प्राप्ति हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भएको करारीय लिखतको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने गरी लिखत पारित गर्न गराउन अदालतले आदेश दिनु मनासिब र न्यायोचितसमेत नदेखिने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसर्थ कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन नभएको लिखतका आधारमा वादी दाबीको करारबमोजिम अचल सम्पत्ति जग्गाको हक समाप्ति र प्राप्ति हुने स्थिति नदेखिने ।

जुन अचल सम्पत्ति जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने आदेश जारी गर्न वादीले दाबी गरेको छ सो विषयवस्तु नै करारबाट हक हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रकृतिको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा करारमा उल्लेख भएको जग्गाको नाप जाँच गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न नै नहुने हुँदा मुलुकी ऐन, अ.व. २९ नं. को देहाय (१) बमोजिम क्षेत्राधिकार लाग्ने भन्ने पनि देखिँदैन ।

क्षेत्राधिकारको अभावमा वादीको फिरादपत्र खारेज हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।०४।१७ मा भएको फैसलाको परिणाममा तात्त्विक असर पर्ने देखिन नआएकोले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दिपेन्द्र थापा मगर र वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-१२१९, ०७५-CR-०५३७, ०७५-CR-१५०४, सङ्गठित अपराध तथा सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, बन्दना खड्का वि. नेपाल सरकार, राजन उप्रेती वि. नेपाल सरकार, सन्तोष शाह वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी राजन उप्रेतीका हकमा विचार गरी हेर्दा विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेकोमा विवाद छैन । प्रतिवादी बन्दना खड्काले उत्तीर्ण भएको कक्षा १२ को प्रमाणपत्र बनाउन प्रतिवादी विनोद भुषाललाई रकम दिएको तथ्यलाई बन्दना खड्काले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी राजन उप्रेतीले प्रतिवादी विनोद भुषालबाट रकम लिई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई बनाउन स्टेसनरी पसल भएका प्रतिवादी सन्तोष शाहलाई रकम दिई उक्त कित्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र तयार गरेको देखियो । यसरी प्रतिवादी बन्दना खड्काका लागि उत्तीर्ण भएको कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्रमा मुख्य प्रतिवादी विनोद भुषालबाट नगद रु.३००००/- (तिस हजार) लिई विनोद भुषाललाई नक्कल प्रमाणपत्र दिएको भन्ने मिसिल सामेल प्रमाण कागजसमेतबाट देखिएको अवस्थाको विद्यमानता हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी कसुरदार होइनन् भनी भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

नक्कली सर्टिफिकेट रहेको भनी जानी जानी भेरिफाइ गर्न जाने अवस्था पनि स्वाभाविक रहँदैन । त्यसैले अन्य प्रतिवादीहरूको आश्वासन र भरमा रकम खर्च गरेमा पुनर्योग हुँदा उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने धारणा लिई कसुरमा संलग्नता रहन गएको देखियो । यस स्थितिमा निजले गरेको कसुरको मात्रालाई विचार गर्दा मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको ९ नं. बमोजिमको जरिवानाबाट कानूनको मकसद पूरा हुने नै हुँदा यी

पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मूलकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १२ नं.बमोजिम १ वर्ष कैद सजाय गरेको हदसम्म उच्च अदालतको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू राजन उप्रेती र सन्तोष शाहलाई भएको सजाय मिलेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले प्रतिवादी बन्दना खड्कालाई पुनर्योग गरी उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने आश्वासन दिई बन्दना खड्काबाट आर्थिक लाभ लिई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तयार गरेको तथ्यलाई स्वयम् यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउन प्रतिवादी बन्दना खड्काबाट माग गरिएको नगद रकम कलमलाई एक अर्कामा हस्तान्तरण गर्दै किर्ते प्रमाणपत्र बनाएको देखिन्छ । यसरी विद्यार्थीलाई गलत आश्वासन दिई पुनर्योगको नाममा किर्ते प्रमाणपत्र बनाउने कार्यमा निज पुनरावेदक प्रतिवादी राजन उप्रेती र सन्तोष शाहसमेतको संलग्नता रहेको अवस्थामा निज पुनरावेदकहरूलाई सुरु अदालतबाट ठहर गरिएको सजायलाई अन्यथा भन्न सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू राजन उप्रेती र सन्तोष शाहले अनुसन्धानको क्रममा यातना दिई जोरजुलुम गरी बयान गरेको हुँदा यस्तो बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरिनुपर्ने भनी लिएको जिकिरसमेतका सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतको राखिएको अवस्थामा निजहरूमाथि कुनै किसिमको शारीरिक वा मानसिक पीडा दिइएको विषयमा कुनै किसिमको सूचना वा उजुरी दिए भएको मिसिल सामेल कागजपत्रबाट देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान घटनास्थितिसँग समर्थित रहेको देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी बन्दना खड्काको कक्षा

१२ को नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र सो नक्कली प्रमाणपत्र बनाउँदा सरकारी दस्तखत छाप किर्ते कार्यमा पुनरावेदक प्रतिवादी बन्दना खड्काको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता नदेखिएको हुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ९ नं.बमोजिम रु. ५०(पचास) जरिवाना ठहर भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०३।२० गतेको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । निजलाई साबिक मूलकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १२ नं.बमोजिम १ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी भएको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । साथै पुनरावेदक प्रतिवादीहरू राजन उप्रेती र सन्तोष शाहले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाई किर्ते गरेको तथ्य स्थापित भएको हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू राजन उप्रेती र सन्तोष शाहका हकमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ९ नं.बमोजिम रु. ५०(पचास) र ऐ. महलको १२ नं.बमोजिम १ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।२० मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असोज २१ गते रोज १ शुभम् ।

४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०८०-WH-००९४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, राम भजन यादव वि. जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सुर्खेतसमेत

रिट निवेदकको उमेर १३ वर्ष ११ महिना रहेको भन्ने निवेदनबाट देखियो । निवेदकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको पाइन्छ । ऐ.ऐ. को दफा ३६(२) बमोजिम १० वर्ष देखि १४ वर्षसम्मको बालबालिकालाई ६ महिनासम्म कैदको

सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक मिति २०७९।१।३० मा पक्राउ परी हालसम्म पनि बालसुधार गृहमा नै रहको भन्ने देखियो । निवेदकलाई हुनसक्ने कैदको अवधि ६ महिना नाघिसकेको र यस अदालतबाट अधिवक्ता अजय शंकर झा 'रूपेस' विरुद्ध बझाङ जिल्ला अदालत, चैनपुर, बझाङसमेत भएको ने.का.प २०७८ अड्क १० नि.नं. १०७५७ मा प्रतिपादन भएको न्यायिक सिद्धान्तअनुसार निवेदकलाई बालसुधार गृहको थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्ने देखियो । अतः निवेदकलाई बालसुधार गृहबाट तुरन्त मुक्त गरी निजको अभिभावकको जिम्मा लगाइदिनु भनी प्रत्यर्थी सुर्खेत जिल्ला अदालत र बालसुधार गृह डडुवा, बाँकेसमेतका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत - लिलाधर सुवेदी

कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल आश्विन १५ गते रोज २ शुभम् ।

५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CI-०३३५, अंश चलन, दुर्पता राईसमेत वि. जगताराम राईसमेत

सुरु जिल्ला अदालतबाट यी वादीहरूले ९ खण्डको १ खण्डबाट ४ खण्डको २ खण्ड अंश छुट्याई चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्‍याएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फैसलामा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिँदा त्यसतर्फ प्रस्तुत पुनरावेदनको रोहबाट थप बोलिरहनुपर्ने देखिएन ।

कमला लिम्बुले बक्सपत्रको लिखतबाट प्राप्त गरेको कि.नं. ३४७, ३४९, ३५१ र ५२८ का जग्गाहरू निजले आफूखुसी गर्न पाउने भई बन्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति रहेको देखिन आयो । त्यसैले यी सम्पत्तिको हदसम्म बन्डा नलाग्ने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसला सो

हदसम्म मिलेकै देखिने ।

तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित अनिता राईको नाउँमा रहेको इलाम जिल्ला चिसापानी गा.वि.स. वडा नं.१ घ कि.नं.१३७ को जग्गाको सम्बन्धमा हेर्दा उक्त जग्गा निज अनिता राईको पति एवं प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी प्रेम कुमार राई वैदेशिक रोजगारमा बसी कमाएको पैसा र निज अनितालाई निजको पिताले दिएको जग्गा बिक्री गरी आएको रकमबाट खरिद गरेको निजी आर्जनको जग्गा भएकोले बन्डा नलाग्ने भनी निजले यसै अदालतमा पेस गरेको निवेदनमार्फत खुलाएको देखिएकोमा तायदाती फाँटवारी पेस गर्दा उक्त जग्गा प्रेम राईले वैदेशिक रोजगारीमा बसी कमाएको रकमबाट खरिद गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सुरु अदालतमा तायदाती पेस गर्दा निजी आर्जनबाट खरिद गरेको भनेकोमा यस अदालतमा आई बेहोरा खुलाउँदा आफ्नो पिताले दिएको जग्गासमेत बिक्री गरी खरिद गरेको भनी निज अनिता राईले जिकिर लिएको देखिँदा उक्त जग्गाको स्रोतको सम्बन्धमा निजको भनाइ नै एकापसमा बाझिएको देखिएको छ । यसअघि प्रेम राईको नाउँमा रहेका जग्गाहरूको सम्बन्धमा माथि प्रकरणहरूमा विवेचना हुँदा निजले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले आफ्नो नाउँमा रहेका जग्गाहरू खरिद गरी लिएको भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर भइसकेको र उक्त जग्गा तथा प्रस्तुत जग्गाको स्रोतको रूपमा वैदेशिक रोजगारी भनी तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरेको देखिँदा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधारहरूबाट निज अनिता राईको नाउँमा खरिद गरेको जग्गासमेत बन्डा लाग्ने नै सम्पत्ति नै रहेको देखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित प्रतिवादीमध्येका कमला लिम्बुको नाउँमा रहेका जग्गाहरू वादीहरूको एकासगोलका अंशियारभन्दा बाहिरका व्यक्तिबाट बक्सपत्रमार्फत प्राप्त गरेको सम्पत्ति रहेको देखिएको

र यस्तो सम्पत्ति मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं ले बन्डा नलाग्ने देखिएको तर प्रतिवादीहरू वासुदेव राई, प्रेम कुमार राई, योगेन राई तथा प्रतिवादी प्रेमकुमार राईको श्रीमती अनिता राईको नाउँमा रहेका जग्गाहरू निजी आर्जनको हो भनी पुष्टि हुने प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा उक्त जग्गाहरूसमेतबाट वादीहरूले अंश पाउनुपर्ने गरी ठहर हुनुपर्नेमा प्रतिवादीहरू जगताराम राई र मनसरी राई नामका सम्पत्तिबाट मात्र वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको फैसला केही उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कमला लिम्बु (राई) को नाउँको कि. नं ३४७, ३४९, ३५१ र ५२८ का सम्पत्तिबाहेक प्रतिवादीहरू जगताराम राई र मनसरी राईको नाममा रहेका सम्पत्तिलगायत अन्य सबै सम्पत्तिबाट ९ भागको १ भागको ४ भागको २ भाग अंश वादीहरूले अंश छुट्याई चलनसमेत चलाइ पाउने।

इजलास अधिकृत :- कुवेर पाण्डे

फैसला तयार गर्ने:- ईश्वरी प्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल माघ १५ गते रोज १ शुभम्।

६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-१६१७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी/हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको, विनोद कुमार गौतम वि. नेपाल सरकार

प्रधानाध्यापकलाई कानूनले एउटा विद्यालयको प्रमुख प्रशासकको रूपमा परिकल्पना गरी सोहीबमोजिमको दायित्वसमेत सुम्पेको अवस्थामा विद्यालयको भवन तथा शौचालय/खानेपानीको लागि निकासी भएको रकमबाट सोबमोजिमको निर्माण कार्य नगर्ने, सोमा भए गरेको यथार्थ खर्च विवरणको अभिलेख नराख्ने, छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त रकमसमेत वितरण

नगर्ने र विद्यालयको विभिन्न कार्यक्रममा भएको यस्ता खर्चको नियमित लेखापरीक्षण पनि नगराएको कार्यलाई निजले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीको कानूनबमोजिम निर्वाह गरेको मान्न मिलेन। यस अवस्थामा उल्लिखित बेहोराबमोजिम विद्यालयको दुई कोठे भवन निर्माणतर्फ रु.६४,१९२।७७, शौचालय/खानेपानी निर्माणतर्फ रु एक लाख, छात्रवृत्तितर्फ रु.६२,६५४।- र विद्यालय शिक्षकको सञ्चयकोषतर्फ रु.२३,३९४।- रकम गरी जम्मा रकम रु.२,५०,२४०।७७ बराबरको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त रहेको भनी प्रतिवादीले विश्वसनीय प्रमाण पेस गरेको मिसिलबाट देखिन नआएको अवस्थामा निज प्रतिवादीबाट उक्त रकम हिनामिना एवम् हानि नोक्सानी भएन भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप दाबीबमोजिम विशेष अदालत काठमाडौँबाट प्रतिवादी विनोद कुमार गौतमले बिगो रु.२,५०,२४०।७७ (दुई लाख पचास हजार दुई सय चालिस रुपियाँ सतहत्तर पैसा) हिनामिना एवम् हानि नोक्सानीसमेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भनी निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१) को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र बिगोबमोजिम रु.२,५०,२४०।७७ (दुई लाख पचास हजार दुई सय चालिस रुपियाँ सतहत्तर पैसा) जरिवाना हुने तथा निज प्रतिवादीबाट बिगो रु.२,५०,२४०।७७ नेपाल सरकारलाई भराइदिने ठहर्‍याई मिति २०७५।०४।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : शिव बहादुर थापा / राजकुमार दाहाल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७९ फाल्गुन २३ गते रोज ३ शुभम्।

७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-००७९, निर्माणको बजेट काम नगरी नक्कली बिल भरपाई बनाई हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको, नेपाल सरकार वि. धनप्रसाद पोखरेलसमेत

प्रतिवादीहरूमध्ये को कसले के कुन तरहबाट के कति रकम गैरकानूनी रूपमा लाभ लिएका हुन् भन्ने विषयमा कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन आएको देखिँदैन। साथै गरिएका कामको के कुन बिल भरपाई झुठा बनाएको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण पेस हुन आएको देखिँदैन। आरोप पत्र मै केही थप कार्यहरू भइसकेको भन्ने र केही रकम बेरुजु खातामा दाखिल भइसकेको भन्ने पनि देखिएको छ। बेरुजु रकमलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने देखिँदैन र प्रस्तुत मुद्दामा आरोप पत्रमै बेरुजु रकम मानी दाखिल भएको तथ्यलाई स्वीकार गरिएको पनि छ।

प्रतिवादीहरू जिल्ला शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेल, लेखापाल नवराज भण्डारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजमन प्रसाद यादव, निमित्त प्रधानाध्यापक राजकिशोर चौधरी, इन्जिनियर बसन्त कुमार निधी र सव-इन्जिनियर दिलिप कुमार जैसवाललाई आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७६।११।१४ मा भएको फैसला तात्त्विक रूपमा फरक पर्ने अवस्थाको नदेखिएकोले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई झिकाइरहनपर्ने देखिएन। विशेष अदालतबाट मिति २०७६।११।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - शिव बहादुर थापा / राजकुमार दाहाल

इति संवत् २०७९ फाल्गुन २३ गते रोज ३ शुभम्।

८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-०३०४, वैदेशिक

रोजगारसम्बन्धी कसुर, नेपाल सरकार वि. अनिता गौतम

प्रतिवादीले न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा कपिल पाण्डेसँग मेरो श्रीमान् सूर्यप्रसाद गौतमले रु.१५,००,०००।- लिएकोमा सो रकममध्ये रु.१२,२०,०००।- बुझाइसकेको छ, सो रकम मेरो सम्पत्ति बलराम परियारले कपिल पाण्डेलाई नौ लाखको चेकमार्फत र रु.३,२०,०००।- कपिल पाण्डेलाई सोझै बुझाएको हो, मैले मिति २०६८।१०।१५ मा नीलु विलास (श्रेष्ठ) लाई गरिदिएको कागज पढेर सुनाउँदा सुने, देखेँ, सो लिखतमा लेखिएअनुसारको रकम रु.७,५०,९००।- निज नीलु विलास (श्रेष्ठ) बाट लिएको होइन, कपिल पाण्डेले रु.३,२०,०००।- बुझी उक्त लिखतको पछाडि भर्पाई गरिदिएका हुन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। निजको बयानबमोजिमको रकम कपिल पाण्डेले बुझी लिएको कुरामा निज कपिल पाण्डेले अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ। निजले बकपत्र गर्दा उक्त रकम आफूले बुझी जाहेरवालालाई दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिएको भए पनि यसरी दुई दुई पटकसम्म किस्ता किस्तामा रकम आफूले बुझेर जाहेरवालालाई दिनुपर्ने अवस्था किन पर्न आएको हो सो सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको पाइँदैन। जाहेरवाला स्वयंले रकम बुझ्न नसक्ने के परिस्थिति बनेको कारणले निजले पाउनुपर्ने रकम कपिल पाण्डेले बुझी लिनुपरेको हो सो सम्बन्धमा पनि केही तथ्य खुल्न आएको पाइँदैन।

मिति २०६८।१०।१५ को विवादित लिखतमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने विषय उल्लेख भए पनि प्रतिवादीले सो तथ्यलाई इन्कार गरेको देखिएको, जाहेरवालाका तर्फबाट वैदेशिक रोजगारमा जान आवश्यक पर्ने राहदानीलगायतको कुनै लिखत पेस गरेको नदेखिएको, लिखतमा उल्लिखित रकममध्येको केही रकम कपिल पाण्डेले बुझी लिई भरपाई गरी दिएको अवस्थाबाट निज प्रतिवादीले उक्त लिखत वैदेशिक

रोजगारको विषयमा नभई अन्य लेनदेनको व्यवहारका सिलसिलामा भएको हो भनी लेखाएको बेहोरा समर्थित भएको मान्नुपर्ने देखिएको तथा विवादित लिखतबाहेक वैदेशिक रोजगार ठगीको कसुर स्थापित हुने अन्य तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन आएको नदेखिँदा प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७२।०३।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: चिन्तामणि शर्मा/शिवबहादुर थापा इति संवत् २०७९ साल फागुन २९ गते रोज ९ शुभम्।

९

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-०२६१, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), दिपक अधिकारी वि. नेपाल सरकार

घुसबापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराउने र सोही रकम बरामद भएको देखाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिएकोमा सो बरामदीसम्बन्धी कारबाहीको लागि अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य घोषित भएको अवस्था हुँदा सोबमोजिमको बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न पनि मिल्ने देखिएन। बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको र प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको देखिने सोबाहेकका अन्य कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि मिलेको मान्न मिलेन।

बरामदी रकमलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी दिपक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम रु.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा ३(१)

(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७४।३।९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी दिपक अधिकारीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ। यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेकाले निलम्बित भएको मितिदेखिकै नियमानुसारको तलब भत्तालगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधासमेत पाउने।

इजलास अधिकृत - चिन्तामणी शर्मा/शिव बहादुर थापा इति संवत् २०७९ साल फागुन २९ गते रोज ९ शुभम्।

१०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७०-WO-०२४३, परमादेशसमेत, गजेन्द्रमणी प्रधान वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू गलत मनसायका साथ गलत उद्देश्यमा प्रयोग भएको भन्ने देखिन आउँदैन। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ मा अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा साबिकको जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, सो उद्देश्यमा एक पटक पनि प्रयोग नहुँदाको अवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिन्छ। तर जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइरहनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन। जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साबिक जग्गाधनीको अधिकार कायम रहिरहन्छ भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन।

निवेदकको नाममा रहेको ०-९-० क्षेत्रफलको जग्गा ट्रली बस सेवा सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएकोमा सो जग्गा दशकौसम्म ट्रली बस सेवामै

प्रयोग भइसकेको देखिएको, हाल ट्रली बस सेवा बन्द भएको कारणले मात्र ती जग्गाहरू नागरिक लगानी कोषका नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएको तथा यसरी नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि सोही कोषबाट लिएको कर्जा असुली प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएको देखिँदा उल्लिखित काम कारबाही र निर्णय कानूनविपरीत रहेको मान्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत- शिव बहादुर थापा/कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०७९ साल माघ १९ रोज ५ शुभम् ।

११

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-०१०८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बन्दना उप्रेती वि. सपना रावलसमेत

निवेदकको स्थायी वतन सर्लाही जिल्ला, हरिवन न.पा. वडा नं.१० र हालको वतन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ डिल्लीबजार रहेकोमा स्थायी वतनमा म्याद जारी नै नगरेको तथा हालको वतन पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ डिल्लीबजारमा तामेल नगरी ऐ. महानगरपालिका वडा नं.३२ कोटेश्वरमा बेपत्ते देखाई तामेल गरेको तामेलीलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिल्ने देखिएन । यसरी कानूनविपरीत तामेल भएको समाह्वान म्याद तामेलीको आधारमा भएको फैसला पनि कायम रहन आउने देखिएन ।

निवेदकको जिकिरबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बेरितपूर्वक तामेल भएको म्यादका आधारमा भएको फैसलाका आधारमा थुनामा रहेको देखिए तापनि प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीद्वारा दायर भएको बैंकिङ

कसुर मुद्दाको अभियोग नै खारेज भएको अवस्था नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिन आएन ।

निवेदक प्रतिवादीको नाममा कानूनविपरीत बेरितपूर्वकको म्याद तामेली गरी सोही तामेलीलाई आधार बनाई निजका हकमा ३० (तिस) दिन कैद र रु.१,५९,००,०००।- (एक करोड उनान्साठी लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।३।५ मा भएको फैसला र फैसलाबाट सिर्जित कैद जरिवानाको दायित्व ठेकेको कैदीपुर्जिसमेत रीतपूर्वकको भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निजउपर कैद र जरिवाना लाग्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर हुने ठहरे पनि निजउपरको बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोग कायमै रहेको भई उक्त मुद्दामा पुनः कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कारबाही हुनुपर्ने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गर्न मिलेन । अब यी निवेदक हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई उक्त कारागारबाट उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासमा उपस्थित गराई निजको नाउँमा म्याद बुझाई निजको बयान लिने थुनछेकको आदेश गर्नेलगायतका कानूनबमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । ।

इजलास अधिकृत - राजकुमार दाहाल
इति संवत् २०७९ साल पुष १९ गते रोज ३ शुभम् ।

१२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CI-०२७४, जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई नापनक्सा मुचुल्का बदर गरिपाऊँ, विपत मुराउसमेत वि. रामलौट बरई

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले सुरु मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदा तथा पुनरावेदन अदालतमा

पुनरावेदन दर्ता गराउँदासमेत प्रस्तुत मुद्दाको विवादित उक्त जग्गा नापी भई दर्ता गर्न छुट रहेको जग्गा भनी जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । यसरी मुद्दाको उठान हुँदाका बखत सुरुमा जिकिर नलिई पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदनको तहमा मात्र जिकिर लिएको निजहरूको भनाइ बेहोरा विश्वसनीय रहेको देखिन आएन ।

विवादित जग्गामा वादी रामलौट बरईको हक कायम हुने ठहर भइसकेको स्थितिमा सो जग्गा हाम्रो हो भनी प्रतिवादीहरूले नक्सा मुचुल्कामा लेखाएको स्थितिबाट निजहरूको भोग रहेको देखिएको र वादीको जग्गामा प्रतिवादीहरूले भोग कायम गरेको स्थितिलाई खिचोला नै मान्नुपर्ने देखिने ।

सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काको न.नं.३ र न.नं. १२/१ को जग्गाको आकृति प्रकृति पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशानुसार भएको नक्सा मुचुल्काको न.नं.१४ सँग मिल्ने देखिएको, उक्त जग्गामा वादी रामलौट वरईको हक कायम हुने देखिएको तथा उक्त न.नं.१४ को जग्गालाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो भनी दाबी लिएको अवस्था देखिँदा सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै विवादित न.नं.१४ को जग्गामा वादी रामलौट वरईको हक कायम गरी सो जग्गामा प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाइदिने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६९/१२/०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- चिन्तामणी शर्मा

फैसला तयार गर्ने:- ईश्वरी प्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल माघ ९ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७०-CI-१०८०, घर जग्गा खिचोला मेटाई हक कायम गरी चलन चलाइपाउँ, विपत मुराउसमेत वि. सर्वजित मुराउ भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०४२७, ०७४-CR-०४६१, ०७४-CR-०४६२, ०७४-CR-०४७६, ०७४-CR-१८३१, लागु औषधसमेत, जंगबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार, रामबहादुर भण्डारी वि. नेपाल सरकार, दिपेन क्षेत्री वि. नेपाल सरकार, तुलाराज सिंह वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. दिपेन्द्र बि.सी. समेत

प्रतिवादी रामबहादुर भण्डारीले अदालतमा बयान गर्दा पनि यी प्रतिवादी जंगबहादुर थापालाई रकम पठाइएको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिएको छ । यी प्रतिवादी राम बहादुर भण्डारीको रुम पार्टनर रहेको तथ्यलाई अदालतमा बयान गर्दा पनि स्वीकारेको अवस्था देखिन्छ । यो स्थितिमा यी प्रतिवादी जंगबहादुर थापाको पनि अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा संलग्नता रहेको देखिने ।

प्रतिवादीहरू भानसिंह भण्डारी र पिताम्बर न्यौपानेको कोठामा रामबहादुर भण्डारी लागु औषध रहेको झोलासहित बसेको भन्ने भए तापनि निजहरूलाई झोलामा लागु औषध रहेको भन्ने बेहोराको जानकारी रहेको र उक्त लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने विषयमा यी प्रतिवादीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनी प्रमाणित हुने कुनै तथ्य र प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिन आउँदैन । कुनै पनि कसुरमा प्रतिवादीहरूको भूमिका स्पष्ट नखुलाई गोश्वारा रूपमा अभियोजन गरेको आधारमा मात्र अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । यो स्थितिमा प्रतिवादीहरू भानसिंह भण्डारी, पिताम्बर न्यौपाने र दिपेन्द्र बि.सि. लाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिएको उच्च अदालत पाटनसमेतको फैसलालाई अन्यथा मान्न सकिने ।

निज प्रतिवादी तुलाराज सिंहको अवस्थालाई हेर्दा वारदातका बखत निजको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम रहेको देखिएको तथा माथि

उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई आधार मान्दा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने हुँदा सजायको हकमासम्म सुरु जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट भएको सजायमा केही परिवर्तन भई कैदको हकमा १६ वर्षको दुई तिहाइले १०।८ (दश वर्ष आठ महिना) कैद हुने र जरिवानाका हकमा निजलाई हुने ठहरेको रु.६,००,०००।- (छ लाख रुपियाँ) जरिवानाको दुई तिहाइले रु.४,००,०००।- (चार लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने देखिने।

प्रतिवादी रामबहादुर भण्डारीले समेत आफ्नो जन्म मिति २०५२।१०।०८ रहेको भनी स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको कार्यालय बुढिगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ जिल्ला बाजुराको जन्मदर्ता पेस गरी वारदात हुँदाको समयमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको रहेको भनी जिकिर लिएको देखिएको छ। तर निजले पेस गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दा मिति २०७६।०७।२२ मा मात्र जन्मदर्ता गरेको देखाई प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ। वारदात मितिभन्दा धेरै पछाडि आएर जन्मदर्ता गरेको भनी जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस हुन आएको देखिएको र निजैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७२।१०।१८ मा पुनरावेदन दर्ता गर्दाको समयमा आफ्नो उमेर २३ वर्ष भनी उल्लेख गरेको देखिँदा निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर निजको उमेर वारदातका बखत १८ वर्षभन्दा कम रहेको मान्न सकिने। यसरी पुनरावेदन गर्दाका बखतसम्म पनि आफ्नो उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको भनी जिकिर लिन सकेको नदेखिएको र निज स्वयंले आफ्नो उमेर २३ वर्ष भनी उल्लेख गरिरहेको अवस्थामा वारदात मितिभन्दा धेरै पछाडि मात्र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाई उमेर घटी देखाएको अवस्थालाई विश्वसनीय मान्न सकिने।

प्रतिवादीहरू रामबहादुर भण्डारी, दिपेन क्षेत्री, तुलाराज सिंह, जंगबहादुर थापा, भानसिं भण्डारी,

पिताम्बर न्यौपाने र दिपेन्द्र बि.सी.उपर लागु औषध ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ) र (च) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय खण्ड (छ)(३) बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०४।२८ मा प्रतिवादीहरू रामबहादुर भण्डारी, दिपेन क्षेत्री, तुलाराज सिंह र जंगबहादुर थापालाई अभियोग दाबीबमोजिम जनही १६ (सोह) वर्ष कैद र रु.६००,००,०००।- (छ लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने तथा प्रतिवादीहरू भानसिं भण्डारी, पिताम्बर न्यौपाने र दिपेन्द्र बि.सी. ले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने गरी भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१२।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। सजायको हकमासम्म प्रतिवादी तुलाराज सिंहको उमेर वारदातको समयमा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम रहेको देखिएकोले निजलाई हुने ठहरेको कैद र जरिवानाको दुई तिहाइले कैद १० वर्ष ८ महिना र जरिवाना रु.४,००,०००।- (चार लाख रुपियाँ) हुने।

इजलास अधिकृत- चिन्तामणी शर्मा/शिव बहादुर थापा इति संवत् २०७९ साल फागुन २१ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. १

१४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-०८७०, उत्प्रेषणसमेत, सेजल पोदार वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, पुल्चोक, ललितपुरसमेत

निवेदकको उल्लिखित माग दाबीको सन्दर्भमा हेर्दा, यस अदालतबाट मिति २०७७।११।२३ मा भएको आदेशमा यी निवेदकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि भर्ना लिनु भनी

विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको देखियो । साथै यी निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि भर्नासमेत भइसकेको स्थिति छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भई निवेदकको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फसमेत आवश्यक कारबाही हुनेमा द्विविधा देखिएन । यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-RB-०३२८, आयकर (आ.व. २०६५/०६६), टंकप्रसाद पन्थी वि. गौरव सप्लायर्स

१२ वटा फर्मको नाममा जारी गरिएका कर बीजकहरूको आधारमा करदाताले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद भएको देखाई मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी दाबी गरेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणाली स्वघोषणा कर प्रणाली भएको र स्वघोषणा कर प्रणालीमा करदातालाई राज्यले विश्वास गरेको हुन्छ । करदाताले पनि आफ्नो कर विवरणमा घोषणा भएका कारोबार र आय विवरणलाई पुष्ट्याई हुने कागज प्रमाणहरू दुरुस्तरूपमा राख्नु पर्ने र खोजी भएका बखत देखाउन

सक्नुपर्ने दायित्व करदातामा निहित रहेको हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो कारोबारको पुष्ट्याई नहुने ।

आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित बिल बीजक पेस नगरी करदाताले झुट्टा एवम् नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकलगायत कागजात तयार गरी राजस्व छली गरेको निश्कर्ष निकाल्दै सोका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरतर्फ अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको पाइन्छ । कारोबारसँग सम्बन्धित बिल बीजक नबनाई नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई पेस गरेको होइन भन्ने करदाताले आफूले राख्नु पर्ने कारोबारको विवरणसँगसम्बन्धित हुने कागजप्रमाण खोजी भएका बखत पेस गरी पुष्ट्याई गर्न सक्नुपर्नेमा सो कारोबार पुष्टि हुने सबुत प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकका आधारमा कर कट्टी लिई सोही आधारमा आयकरतर्फ पनि करदाताले लागत खर्चसमेत कट्टी दाबी गरेको देखिन्छ । करदाताले आर.एन. सप्लायर्स, न्यु कमला सप्लायर्ससमेतका फर्महरूबाट गरिएको खरिदलाई पुष्टि गर्ने आपूर्तिबापतको भुक्तानी, खरिद भएका वस्तुको प्राप्ति, मौज्जातको अवस्थासमेत पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन ।

करदाताले जुन बिक्रेताको बीजकबाट खरिद देखाएको हो ती बिक्रेताको नाममा जारी गरेको भनिएका चेकहरूको भुक्तानी बिक्रेताले लिएको नदेखिएको तर अधिकांश चेकको भुक्तानी गौरव सप्लायर्सकै कर्मचारी वासुदेव पुडासैनीले लिएको तथा केही चेकको भुक्तानी असम्बन्धित व्यक्ति देवीबहादुर श्रेष्ठले सटही गरी नगद बुझी लिएको देखिन्छ । गौरव सप्लायर्सका कर्मचारी वासुदेव पुडासैनीले त्यस्तो भुक्तानी लगेर गौरव सप्लायर्सकै नाममा रहेको नेपाल इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैङ्कको खाता नं. ८५१५१BA मा राखेको भन्ने देखिन्छ । यसबाट खरिद गरेको भनिएका वस्तु वा सेवा नै प्राप्त नभएको, बिक्रेताले पाउनुपर्ने भुक्तानी

खरिदकर्ताकै खातामा जम्मा गरिएको अवस्थामा हुँदै नभएको खर्च देखाई कर कट्टी र लागत खर्च कट्टी पाउने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । त्यस्तो रकम करदाताकै खाता र जिम्मामा रहने हुँदा आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी हुने अवस्था नै रहन आउँदैन । आयमा नै गणना हुने ।

करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी दाबी लिएतर्फ यसै लगाउका मु.नं. ०७४-RB-०३२५ र ०७४-RB-०३२६ को मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६६ जेठदेखि पौषसम्म र ०६७ वैशाखदेखि आषाढसम्म) मुद्दामा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकलगायत कागजात तयार गरी राजस्व छली गरेकोमा पुनरावेदक करदाता गौरव सप्लायर्सले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९(२)(क) बमोजिमको कसुर गरेको देखिई शतप्रतिशत जरिवाना हुनेमा ऐ. ऐनको अप्रासङ्गिक दफा २९(१)(क) बमोजिम २५% मात्र जरिवाना गर्ने गरी तथा मु.नं. ०७४-RB-०३२७ को आयकर (आ.व. ०६६/०६७) मुद्दामा खर्च कट्टी पाउने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७१।१२।०९ को फैसला सो हदसम्म कानूनसङ्गत नदेखिँदा केही उल्टी भई सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको निर्णय सदर हुने भनी आजै यसै इजलासबाट भएको फैसलामा लिइएका आधार कारणसमेतबाट प्रस्तुत आयकरतर्फ पनि पुराना कागज खरिदको लागत खर्च रु.१,१०,२९,११८।- कट्टी दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो रकम खुद आएमा समावेश हुने ।

प्रत्यर्थी करदाताले विवादित आ.व. मा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भन्ने देखिन्छ । निज करदाताले लिएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित बैङ्कमा बुझाउनुपर्ने दायित्व करदातामा नै रहन्छ । प्रस्तुत फर्म प्रोप्राइटरसिप फर्म भएको र फर्मको कारोबार व्यक्तिले नै सञ्चालन गर्ने हुँदा कारोबार तथा

आय आर्जनका सिलसिलामा एवम् व्यावसायिक कार्यको प्रयोजनार्थ उक्त रकम प्रोप्राइटरले लिएको भन्ने पुष्ट्याई हुने प्रमाण करदाताले पेस गर्न सकेको पाइँदैन । सो ब्याज खर्च आयकर ऐन, २०५८ को दफा २९(१) (क) बमोजिमको कट्टी गर्न नपाउने खर्च भएकाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४अनुसार ब्याज खर्चबापतको रु.१,१८,०२२।- खुद आयमा समावेश हुनुपर्नेमा छुट दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो रकम खुद आयमा समावेश हुने ।

प्रशासनिक खर्च करदाताले सोही आय वर्षमा वर्षभरि कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि गरेको खर्चको रूपमा कट्टी दाबी गरेको देखिन्छ । करदाताले उक्त खर्च पुष्टि हुने प्रमाणहरू पेस गरेको सुरु मिसिलबाट देखिएको अवस्था छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्चलाई सामान्य कट्टीअन्तर्गतको वास्तविक खर्च मान्नुपर्ने हुँदा खुद आयमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन आएन । उक्त खर्च कट्टीलाई खुद आयमा मिनाहा दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखियो ।

माथि विवेचित तथ्य र आधार कारण तथा यसै लगाउको मु.नं. ०७४-RB-०३२५ र ०७४-RB-०३२६ को मूल्य अभिवृद्धि कर (०६६ जेठदेखि पौषसम्म र ०६७ वैशाखदेखि आषाढसम्म) तथा मु.नं. ०७४-RB-०३२७ को आयकर (आ.व. ०६६/०६७) मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार कारणसमेतबाट प्रत्यर्थी गौरव सप्लायर्सको आ.व. ०६५।०६६ को आयकरतर्फ अन्तिम कर निर्धारण गरी सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं. ३ लाजिम्पाटबाट मिति २०६९।०९।२९ मा भएको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७०।०१।०७ को निर्णय केही उल्टी गरी करदाताको पुरानो कागज खरिदको लागत

खर्च, व्यवसायमा प्रयोग भएको पुष्टि हुन नसकेको ब्याज खर्च शीर्षकअन्तर्गतको खर्च कटौती पाउने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७१।१२।०९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पुराना कागज खरिदको लागत खर्च र ब्याज खर्च खुद आयमा समावेश हुने गरी सुरु कार्यालयबाट मिति २०६९।०९।२९ मा र आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७०।०१।०७ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । Administrative Expenses अन्तर्गतको खर्च कटौतीलाई खुद आयमा मिलाहा दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको मिति २०७१।१२।०९ को फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ कार्तिक २८ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-RB-०३२७, आयकर (आ.व. २०६६/०६७), टंकप्रसाद पन्थी वि. गौरव सप्लायर्स भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७०-CI-१२५०, लिखत दर्ता बदर, दर्ता कायम, चलन, टंकनाथ खनाल वि. सुरेश प्रधानसमेत

उक्त लिखत गर्दाका बखत वादीहरूको मन्जुरी लिनुपर्ने होइन, अंशबन्डाको महलको १९(२) नं.ले आफू गर्न पाउने सम्पत्ति हो भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादी चतुरमान प्रधानले २०३८।१२।८ सालमा दाबीको जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । आफ्ना पालामा आर्जन गरेको सम्पत्ति अंशियार छोराहरूलाई निरअंशी बनाई बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने कुरा समग्र प्रमाणको मूल्याङ्कनलाई समेत हेरी व्याख्या गरिएमा नै न्यायोचित हुने हुन्छ । विवादित

लिखतमा अविवाहित छोरी अञ्जु प्रधान संरक्षक भई राजीनामा पारित भएको देखिन्छ । एकासंगोलको छोरा वादी सुरेश प्रधान नेपालमा नै रहेको भन्ने छ । निज छोरा बाबुको संरक्षक हुन नसक्ने के कारण रहेको हो स्पष्ट प्रमाणित हुँदैन । ७७ वर्षीय चतुरमान प्रधानले छोराहरूको मन्जुरी लिई वा निज स्वयं संरक्षक भई राजीनामा पारित गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेको बारेमा कुनै भरपर्दो प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन ।

विवादित कि.नं.९२१ को २-०-० जग्गाबाहेक अरु कुनै सम्पत्ति रहेको भन्ने देखिन आएको छैन । छोराहरू विदेशमा भएको र एउटा छोरा सुरेश प्रधान नेपाल नै रहेको अवस्था छ । ७७ वर्षको वृद्ध पिताले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ९२१ को जग्गा बिक्री गरेको तर हकवाला छोराहरूको मन्जुरी लिएको देखिन आएन । आफ्ना पालामा आर्जन गरेको भनी अंश जस्तो हकमा असर पार्ने गरी अंशियारहरूलाई निरअंशी बनाउने मनसाय अंशबन्डाको महलको १९(२) नं. को होइन । मुद्दाको समग्र तथ्य प्रमाणबाट अदालतले न्यायोचित विचार गर्न सक्ने नै हुन्छ । साथै सो लिखतमा घर व्यवहार चलाउन भनी उल्लेख भएको पनि छैन । अरु के घर व्यवहारको लागि बिक्री गरेको हो पुष्टि हुन सकेको र प्रमाण दिन सकेको छैन । अतः घर व्यवहार चलाइएको तथ्य नै पुष्टि प्रमाणित नभएको अवस्थामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा परिवर्तन गर्नु परेन ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०७०।०८।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लिलाधर सुवेदी

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल जेठ २ गते रोज ३ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७०-CI-१११५, निर्णय बदर,

अनुपरञ्जन भट्टराई वि. लक्ष्मी सिग्देल

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा २०.२ बमोजिम गठित पुनरावेदन समितिले २०६७।१० १८ प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशबमोजिम पुनरावेदन समितिले प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसमेतलाई रीतपूर्वकको म्याद जारी गरेको देखिएन । तत्पश्चात् उक्त पुनरावेदन समितिमा दर्ता रहेको पुनरावेदनहरू पुनरावेदन अदालतमा सरेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६८।४।१५ को पत्र साथ पुनरावेदनपत्र साथ उक्त पुनरावेदन तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरी दर्ता हुन गएको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन सरिआएपछी पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसमेतलाई रीतपूर्वकको म्याद जारी गरी झिकाइएको देखिएन ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले मिति २०५८।१०।२४ को निर्णयको सन्दर्भमा नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा २०.२ बमोजिम गठित पुनरावेदन समितिमा मिति २०५८।१२।२१ पुनरावेदन दर्ता भएको देखियो । तत्पश्चात् सो समितिबाट मिति २०६७।१० १८ प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भए पनि प्रत्यर्थीहरूलाई म्याद नै नपठाएको स्थितिमा सो पुनरावेदन सरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा जाने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता हुन पुगेको पाइयो । उक्त पुनरावेदनको सुनुवाइका खातिर पुनरावेदक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचना दिई उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा सोअनुरूप नगरी यी पुनरावेदकलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी मिति २०५८।१०।२४ मा नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट भएको निर्णय बदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति

२०७०।०१।३० फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत:- लिलाधर सुवेदी

इति संम्वत् २०८० साल जेठ २ गते रोज ३ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-WO-०२२०, उत्प्रेषणसमेत, सचितानन्द महर्जनसमेत वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापन समिति, रत्नपार्क, काठमाडौंसमेत

प्रत्यर्थीहरूलाई बढुवा हुने गरी मिति २०७४।३।१३ मा जारी गरिएको बढुवा सिफारिससम्बन्धी सूचना बदर गरी उक्त स्थानमा हामी निवेदकहरूलाई बढुवा गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । निवेदकहरूको उल्लिखित निवेदन माग दाबीको सम्बन्धमा हेर्दा, यी निवेदकहरू हाल सहायक इन्जिनियर छैठौँ तहमा बढुवा भइसकेको भनी निवेदक एवं प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा इजलाससमक्ष जानकारी गराउनु भएकोले यी निवेदकहरू छैठौँ तहमा बढुवा भएको भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिँदा सो सम्बन्धमा केही विवेचना गरिरहन परेन ।

मिति २०७४।३।१३ को बढुवा सिफारिससम्बन्धी सूचना बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी रहेतर्फ हेर्दा, उक्त मितिमा प्रकाशित बढुवा सिफारिससम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन भई प्रत्यर्थीहरू सहायक इन्जिनियर छैठौँ तहमा बढुवा भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी प्रत्यर्थीहरू बढुवा पाई सेवामा रही लामो अवधि कामकाज गर्दै आइरहेको अवस्थामा विवादित बढुवा सिफारिससम्बन्धी सूचना बदर गर्दा निजहरूको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको सुविधाप्रति नै गम्भीर असर पुग्न जाने खतरा देखिन्छ । अर्कोतर्फ हेर्दा यी निवेदकहरूको बढुवा अहिले भइसकेको र निजहरू सहायक

इन्जिनियर छैठौँ तहमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएको छ । बढुवा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिका हकमा उही पदमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था र प्रयोजन रहँदैन । निवेदकहरूको बढुवा हुने प्रयोजन पूरा भइसकेको हुँदा प्रत्यर्थीहरूलाई बढुवा गर्ने गरी भएको काम कारबाही र निर्णयहरू बदर गर्नुको औचित्य देखिन आएन । अतः निवेदकहरूले जुन मितिको बढुवा सिफारिसको सूचना बदर गराउन माग गरेको छ उक्त सूचना कार्यान्वयन भई प्रत्यर्थीहरू सहायक इन्जिनियर छैठौँ तहमा बढुवा भइसकेको साथै यी निवेदकहरूको समेत बढुवा हुने प्रयोजन पूरा भइसकेको स्थितिमा मिति २०७४।३।१३ को बढुवा सिफारिससम्बन्धी सूचना बदर गरिरहनु न्यायोचित र उपयुक्त हुने देखिएन ।

निवेदकहरू दाबीको पदमा बढुवा हुन योग्य रहेकोमा उसै बखत बढुवा हुन जाने स्थिति रहेको पाइयो । सो अवधिमा बढुवा नगरी पछि बढुवा भए पनि निवेदकहरूको वृत्ति विकास, ज्येष्ठतालगायतको विषयमा नै प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्था रहन्छ । जुन कुरा समन्यायिक सिद्धान्तको दृष्टिले पनि उचित हुँदैन । तसर्थ बढुवाको लागि सिफारिस भएका व्यक्तिसरह यी निवेदकहरूको हकमा समेत समान व्यवहार गरिनुपर्ने भएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूले जुन मितिमा बढुवा सिफारिस भई नियुक्ति पाएका छन् सोही मितिको ज्येष्ठता कायम गरिदिँदा निवेदकहरूलाई समेत न्यायोचित हुने ।

निवेदकहरू हाल सहायक इन्जिनियर छैठौँ तहमा बढुवा भई कार्यरत रहेको भनी निवेदक एवं प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा इजलाससमक्ष जानकारी गराउनु भएकोले निवेदकहरूको बढुवा हुने प्रयोजन पूरा भइसकेको भन्ने देखिएको साथै प्रत्यर्थीहरूको बढुवा सिफारिस कार्यान्वयन भई लामो अवधि सेवा गरिसकेको भन्ने पनि देखिँदा यस स्थितिमा दाबीको बढुवा सिफारिससम्बन्धी सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुको औचित्य देखिएन । अब निवेदकहरूको

ज्येष्ठताको विषयलाई हेर्दा बढुवाको लागि सिफारिस भएका प्रत्यर्थीहरूसरह यी निवेदकहरूको हकमा समेत समान व्यवहार गरिनुपर्ने भएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूले जुन मितिमा बढुवा सिफारिस भई नियुक्ति पाएका छन् निवेदकहरूलाई सोही मितिको ज्येष्ठता कायम गरिदिँदा न्यायोचित हुने देखिएकोले निवेदकहरूको बढुवा नियुक्ति पत्र संशोधन गरी निवेदकहरूलाई ज्येष्ठता गणनाको सूचना दिनु भनी प्रत्यर्थी नं. १ र २ को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २० गते रोज ४ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-WO-०२१९, उत्प्रेषणसमेत, सचितानन्द महर्जनसमेत वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापन समिति, रत्नपार्क, काठमाडौँसमेत
- ०७५-WO-०२२१, उत्प्रेषणसमेत, सजन कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापन समिति, रत्नपार्क, काठमाडौँसमेत

१९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-WO-०३६६, उत्प्रेषणसमेत, कमलपाल अधिकारी वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास मकवानपुरसमेत

निवेदक कमलपाल अधिकारी र निजको श्रीमती रिता अधिकारी एवं छोरा छोरीहरू बिचमकवानपुर जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा मिलापत्र हुँदा नाबालक छोराको पालन पोषणको जिम्मेवारीसमेत उल्लेख भई मिलापत्र भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०७९।०२।०४ मा सोही मिलापत्रमा उल्लेख भएका नाबालक छोरा कृते शपाल अधिकारीको खाना

खर्च भराइपाउँ भनी निवेदन दर्ता हुन गएको पाइन्छ । सो निवेदनको सन्दर्भमा निवेदक कार्यरत विद्यालयमा निजको तलब भत्ता बुझ्न पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७९।०२।०२ मा आदेश भएको देखिन्छ । साथै मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट निवेदक कमलपाल अधिकारीको नाबालक छोराको मासिक रु.२०००।- खाना खर्च भराइपाउने गरी आदेश भएको देखियो । सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७९।०५।३० मा आदेश भएको देखियो । मिलापत्रमा भएको बेहोरा तथा समग्र प्रमाणहरूको विवेचना नगरी भएको उक्त आदेश र कारबाहीहरू कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठरछ । अब रिता अधिकारीले नाबालक छोराको मानाचामल भराइपाउँ भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७९।०२।०४ मा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा सम्पूर्ण सक्कल मिसिल एवं प्रमाणहरू हेरी जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मकवानपुर जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत - राजन खनाल

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल माघ २० गते रोज ६ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-RB-००४३, बैंकिङ कसुर, रमेश पाण्डेय वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी सुरु अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७७।१०।२६ मा पक्राउ परी हालम्म निरन्तर २ वर्ष ४ महिना १० दिन कैदमा बसेको अवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले थुनामा नै रही प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा जाहेरवाला र आफू पार्टनर भई व्यापार गर्ने गरेकोमा आफूले जाहेरवालालाई केही नगद तिर्न बाँकी रहेको,

आफूहरूबिचको आर्थिक कारोबार देवानी प्रकृतिको हो तर बैंकिङ कसुरको होइन भनी जिकिर लिए तापनि निज पुनरावेदकले उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ठहर भएको बिगो रु.१५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रुपियाँ) बुझाएको तथ्य मिसिल संलग्न रहेको भरपाईको छायाँ प्रतिबाट देखिन आएको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले सुरु फैसलाले कायम गरेको बिगो जाहेरवालालाई बुझाएको अवस्थामा निज प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन ।

जाहेरवालाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा ठहर भएको बिगो बुझाई मिलापत्र गर्न जाहेरवाला र प्रतिवादीले संयुक्त निवेदन दिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिलापत्रको अनुमतिसमेत दिइसकेको देखिँदा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७९।०१।२९ मा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएकाले सो फैसला उल्टी हुने भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यु लिम्बू
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार ६ गते रोज ४ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-WO-०२४९, उत्प्रेषण, भिष्मराज जोशी वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ तथा साबिकको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा कर्मचारीले समायोजन फाराम भर्दा उल्लेख गरेको प्राथमिकताक्रमसमेतलाई आधार मानी समायोजन गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई मिति २०७५।११।१९ मा सङ्घमा समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ७ बमोजिम समायोजन गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । एक पटक कानूनबमोजिम सङ्घमा

समायोजन भई तोकिएको कार्यालयमा गई निवेदकले कार्य गरी समायोजन संशोधनको लागि कुनै निवेदनसमेत नदिएको अवस्थामा निजको समायोजन संशोधन गरेको देखियो । यसरी समायोजन संशोधन गरी निवेदकलाई सङ्घबाट दरबन्दी नै नभएको स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्नाको औचित्य र वस्तुनिष्ठ कारण प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको समेत देखिएन ।

एक पटक सङ्घमा समायोजन भइसकेपछि बिनाकारण निवेदकलाई मर्का पर्ने गरी माग नै नगरेको र दरबन्दी नै नभएको स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गर्नेगरी भएको निर्णय तथा कामकारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ८५३, मिति २०७६।०३।२७ पत्र एवं महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७६।०४।०९ को निर्णय र च.नं. १७/५/२२, मिति २०७६।०४।०९ को पत्रसमेतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । साथै, निवेदकलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।११।१४ को पत्रबमोजिम सुरुमा सङ्घअन्तर्गत समायोजन गरी पदस्थापन गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुमा यथावत कायम गरी कामकाज गर्न दिनु, दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत - राजन खनाल

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १९ गते रोज १ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-WO-०५१५, उत्प्रेषणसमेत, थवेन्द्रप्रसाद ढकालसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरू उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई

उचित मुआब्जा लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा सो सडकको राइट अफ वेसम्बन्धी प्रत्यर्थीहरूको निर्णय तथा पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू रिट निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनुपर्ने देखिएन । तथापि निवेदकहरूलाई मनासिब क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा उपलब्ध नगराई उक्त सडक निर्माण तथा सुधार गर्दा निवेदकहरूको घर बसोबासमा क्षति पुग्न गई निजहरूको संविधान तथा प्रचलित कानूनप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने ।

निवेदकहरू प्रत्यर्थी सडक विभागअन्तर्गत आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.बि.), भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजना, पाँचखाल मेलम्ची सडक योजनाको पाँचखाल मेलम्ची सडकले जोड्ने दुई जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकअन्तर्गत राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाहरूको जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भई उचित मुआब्जा लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा सो सडकको राइट अफ वेसम्बन्धी निर्णय तथा पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू प्रस्तुत रिट निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनुपर्ने देखिएन । तथापि निवेदकहरूलाई मनासिब क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा उपलब्ध नगराई सडक निर्माण तथा सुधार गर्दा निवेदकहरूको घर बसोबासमा क्षति पुग्न गई निजहरूको संविधान तथा प्रचलित कानून प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले निवेदकहरूको घर जग्गाको कानूनबमोजिम उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिई अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु भनी सम्बन्धित पाँचखाल मेलम्ची सडक योजनालाई लेखी पठाउनु भनी प्रत्यर्थी सडक विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

इजलास अधिकृत- कृतिबहादुर बस्नेत

इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०७७९, लागु औषध (खैरो हिरोइन) तथा चोरी, नेपाल सरकार वि. प्रेम तामाङ भन्ने प्रेम लामा समेत

लागु औषध ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त बा. ५३ प ५६४० नं. को मोटरसाइकल प्रयोग भएको वादी नेपाल सरकारले शंकाहित तवरले पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । त्यसैले उक्त मोटरसाइकल जफत गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन ।

प्रतिवादीहरूउपर धावा शेरपाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको नकबजनी चोरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्नेसम्म अभियोगपत्रबाट देखिन्छ । यसरी निजहरूउपर चोरीसम्बन्धी अर्को मुद्दा चलेको आधारमा साबिक मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १२, १३ र १४(१) नं. बमोजिम पटके सजायको माग गरेको देखिएको छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा चोरीको कसुरतर्फ पटकेमा सजाय गर्न मिल्ने नहुँदा सोतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरूबाट अलग अलग रूपमा अलग अलग मात्रामा लागु औषध बरामद भएको स्थितिमा सबै प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम जनही कैद

वर्ष ५ र जनही रु.५,०००।- (पाँच हजार) जरिवाना हुने, सबै प्रतिवादीहरूलाई चोरीतर्फ मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(१) नं.बमोजिम जनही बिगो रु.११,५००।- को डेढीले हुने रु.१७,२५०।- जरिवाना हुने तथा मोटरसाइकल जफत नहुने र चोरीको पटकेमा प्रतिवादी प्रेम लामा र कर्णबहादुर लामालाई सजाय नहुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-२४१८, ०७६-CR-००४६, ०७७-RC-०००८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. भरत बोहरासमेत, भरत बोहरा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. श्याम बोहरासमेत

मृतक सत्यराज बोहराको मृत्यु के कसरी भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, मृतक सत्यराज बोहराको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा, टाउकोमा लागेको चोटको कारण (Death: Due to the head injury) मृत्यु भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । लास जाँच मुचुल्का हेर्दा, मृतक सत्यराज बोहराको कपालमा रगत जस्तो पदार्थ लागि सुकेको, पिट्युको भागमा लाठीको डाम भएको, टाउकोको तालुमा १ इन्च गहिरो १ इन्च लामो, बिच भागमा २ इन्च लामो १ इन्च गहिरो, पछाडिपट्टि २ इन्च लामो ११/२ इन्च गहिरो घाउ भएको, भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । जाहेरी दर्खास्तमा पनि छोरा सत्यराजलाई प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरी मारेका हुन् भनी बेहोरा लेखाएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि कुटपिटको कारण मृतकको मृत्यु भएको हो भनी घटना विवरण कागज गरिदिएका छन् । भरत बोहरासमेतका प्रतिवादीहरूको मौकाको बयानमा मृतकउपर कुटपिट गरेको भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

यी तथ्यहरूबाट मृतकको मृत्यु कुटपिटको कारण नै भएको भन्ने कुरा स्थापित भएको देखिँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिएन ।

प्रतिवादीहरू नरेन्द्र बोहरा, श्यामु बोहरा, ज्ञानेन्द्र बोहरा, भरत बोहरा, ईश्वर बोहरा र शिवगिरी भन्ने शिवबहादुर बोहरा उक्त कुटपिटको वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पुष्टि हुन आउँछ । निज प्रतिवादीहरूले साधारण लाठा, ढुङ्गाले मृतकलाई प्रहार गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम कसुर कायम गरी सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायलको फैसला मनासिब नै देखिन आयो । वारदातस्थल वा प्रतिवादीहरूको साथबाट खुकुरी वा अन्य कुनै धारिलो हतियार बरामद भएको नदेखिएको र यी प्रतिवादीहरूले धारिलो हतियारले प्रहार गरेको भन्ने सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा निजहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम कसुर कायम गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर युक्तिसङ्गत देखिएन ।

प्रतिवादीहरू सन्तोष बोहरा, भिकारी बोहरा र लोकेन्द्र बोहराले ऐ. महलको १७(३) नं. मा उल्लेख गरेबमोजिमको रीतबाट प्रस्तुत वारदातमा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूसँग वारदातस्थलमा उपस्थित भई मतलबीसम्म रहेको देखिन आएकोले देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं.बमोजिम जनही २ (दुई) वर्ष कैद गर्ने गरी भएको उच्च अदालत दिपायलको फैसला कानूनसम्मत नै देखियो । निजहरूको हकमा पनि मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी १३(१) नं.बमोजिम कसुर कायम गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथ्यपरक

देखिएन ।

प्रतिवादीहरूको वारदात घटाउन भूमिका के थियो, के कस्तो किसिमको वस्तुले सत्यराज बोहरालाई प्रहार गरेको हो भनी स्पष्टसाथ खुलाउन नसकेको एवं प्रतिवादी भरत बोहराको बयान तथा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूसमेतको घटना विवरण कागज एवं बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू रंगलाल बोहरा, दिनेश बोहरा, सानु बोहरा, हरिचन्द्र बोहरा, ललित बोहरा, दिलबहादुर बोहरा, धौल्या भन्ने धनबहादुर बोहरा, खडक बोहरा, उमेद बोहरा, रमेश बोहरा, पदम बोहरा र दलबहादुर बोहराको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहेको भन्ने देखिन आएन । यस स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिन आयो । निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तर्कसङ्गत देखिएन ।

भरत बोहरासमेतले मौकामा गरेको बयान बेहोरा अन्य घटना विवरण कागजसमेतबाट समर्थित भएको देखिन्छ । यसरी निज प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान बेहोरा पुष्टि र समर्थित भइरहेको अवस्थामा मौकामा भएको बयान दवाव र प्रभावमा भएको भन्ने मान्न मिल्ने देखिएन । माथि प्रकरण ८९ मा गरिएको विश्लेषणबाट समेत निज प्रतिवादी भरत बोहरासमेतको वारदातमा संलग्नता देखिन आएकोले निजको हकमा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिन आयो । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने निज प्रतिवादी भरत बोहराको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने देखिएन ।

प्रतिवादीहरूसमेतले ऐ. महलको १३(३) नं. मा उल्लेख गरेबमोजिमकै रीतबाट सत्यराज बोहरालाई दाउराको चिरपट, ढुङ्गालगायतले टाउको जस्तो

संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी चोट पुऱ्याई त्यसैको चोट पीडाबाट निज सत्यराज बोहराको मृत्यु भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू नरेन्द्र बोहरा, श्यामु बोहरा, ज्ञानेन्द्र बोहरा, भरत बोहरा, ईश्वर बोहरा र शिवगिरी भन्ने शिवबहादुर बोहरालाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जनही जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी भएको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७५।७।१३ को फैसला मिलेकै देखिन्छ।यी प्रतिवादीहरूको हकमा पनि उक्त फैसला परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादीहरू नरेन्द्र बोहरा, श्यामु बोहरा, ज्ञानेन्द्र बोहरा, भरत बोहरा, ईश्वर बोहरा र शिवगिरी भन्ने शिवबहादुर बोहराले जाहेरवालाको छोरा सत्यराज बोहरालाई दाउराको चिरपट, ढुङ्गालगायतका हतियारले टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेको कारणबाट नै निज सत्यराज बोहराको मृत्यु भएको देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जनही जन्म कैदको सजाय हुने, प्रतिवादीहरू सन्तोष बोहरा, भिकारी बोहरा र लोकेन्द्र बोहराले प्रस्तुत वारदात घटाउन मतियारको भूमिका खेलेकाले निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. महलको १७(३) नं.बमोजिम जनही २ (दुई) वर्ष कैद सजाय हुने र अन्य प्रतिवादीहरू रंगलाल बोहरा, दिनेश बोहरा, सानु बोहरा, हरिचन्द्र बोहरा, ललित बोहरा, दिलबहादुर बोहरा, धौल्या भन्ने धनबहादुर बोहरा, खडक बोहरा, उमेद बोहरा, रमेश बोहरा, पदम बोहरा र दलबहादुर बोहराले आरोपित कसुरमा सफाई पाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७५।७।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदन नपरेका प्रतिवादीहरू नरेन्द्र बोहरा, श्यामु बोहरा, ज्ञानेन्द्र बोहरा, ईश्वर बोहरा र शिवगिरी भन्ने शिवबहादुर बोहरालाई कसुरदार कायम गरी जन्म कैदको सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७५।७।१३

को फैसला साधक जाँचको रोहमा समेत सदर हुने।
इजलास अधिकृत:- राजन खनाल
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २९ गते रोज २ शुभम्।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-०५७९, परमादेशसमेत, भोला राय यादव वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदन दाबीको उक्त ८५ दिन बिरामी बिदाको अभिलेख सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने भए सम्बन्धित विद्यालयबाट अभिलेख मगाई, भिडाई बाँकी रहेको देखिए निवेदन दाबीबमोजिम उक्त बिदाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो अवधिको अभिलेख नरहेको भनी बिदाको रकम उपलब्ध गराएको पाइएन। प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबाट निवेदकलाई बञ्चित गर्नु न्यायको रोहबाट उचित नहुने हुँदा नवजीवन प्रा.वि.मा काम गरेको अवधिको सञ्चित बिरामी बिदाको रकम सुविधा नपाउने भन्न मिलेन।

निवेदकले निवेदन दाबीबमोजिमको पार्वतीकुण्ड प्रा.वि.मा काम गर्दा सञ्चित रहेको बिरामी बिदा २१३ दिनको रकम विद्यालय शिक्षक किताबखानाको मिति २०७३।०३।०६ को निर्णयबमोजिम प्राप्त गरिसकेको अवस्था हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनुपर्ने देखिएन। तथापि निवेदकले नवजीवन प्रा.वि., यासाँ रसुवामा अस्थायी शिक्षक भई काम गर्दा सञ्चित रहेको बिरामी बिदा ८५ दिनको अभिलेखको प्रतिलिपि पेस गरेको मिसिलबाट देखियो। अब निवेदक दाबीको उक्त ८५ दिन बिरामी बिदाको अभिलेख सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने भए सम्बन्धित विद्यालयबाट मगाई भिडाई सञ्चित रहेको देखिए सोबापतको रकम निवेदकलाई उपलब्ध गराइदिनु दिलाउनु भनी विद्यालय शिक्षक किताबखानासमेतका विपक्षीहरूका नाउँमा

परमादेशको आदेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृत- कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०२८८, ०७५-CR-१४५४, ०७५-CR-१६९४, जबरजस्ती करणी, सरोज गुरुङसमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. श्यामबहादुर थापासमेत, श्यामबहादुर थापा भन्ने हिराबहादुर देगा मगर वि. नेपाल सरकार

जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा पीडित तथा जाहेरवालीले घटना नै भएको होइन भनी प्रतिकूल बकपत्र गरेको भए पनि अन्य स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र भौतिक प्रमाणबाट अपराध गरेको देखिन्छ भने पीडितले विपरीत बकपत्र गर्दैमा त्यस्तो अपराध क्षम्य हुन सक्दैन । यस्ता प्रकृतिका अपराधले पीडितलाई मात्र नभई समाजमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । उल्लिखित आधार कारणबाट पीडित, जाहेरवाला र घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरूले वारदातको अन्तरालमा अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दा प्रतिवादीलाई सहयोग पुऱ्याउने गरी विपरीत बकपत्र गरे तापनि अनुसन्धानको क्रममा तयार भएका कागज प्रमाणको तादाम्यता र परिस्थितिको आधारमा प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुरमा संलग्नता नै पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी श्यामबहादुर थापा भन्ने हिराबहादुर देगा मगरले मौकामा बयान गर्दा जबरजस्ती करणी गर्दा उत्तेजनामा आई पीडितको दायाँ काँधमा टोकेको हुँ भनेकामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा सोहीअनुरूप दायाँ काँधमा दाँतले टोकेको खत देखिएको तथा निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत वारदातको समयमा पीडितसँग भेट भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिँदा निजले पीडितको

इच्छाविपरीत बाध्य पारी जबरजस्तीका तवरले करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई सोही ऐन महलको ३(४) नं. बमोजिम सजाय हुने र ऐ. १० नं. बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत भराइ पाउने ।

प्रतिवादीहरू सरोज गुरुङ, गम्फे भन्ने श्यामबहादुर वि.क., सुरेश रोका भन्ने सुरेश राक्से, डम्बरबहादुर सूर्यवंशी र सुमन भन्ने खडकबहादुर सिंजापतीसमेत जना ५ का हकमा विचार गर्दा, पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गरे पनि निजहरू वारदातस्थलमा उपस्थित भई पीडितको हात खुट्टा समाइदिने, कपडा खोलिदिने कार्यमा मद्दत पुऱ्याएको निजहरूको मौकाको बयान तथा अदालतमा बयान गर्दासमेत सो अवस्थामा वारदात स्थलमा उपस्थित रहेको स्वीकार गरेबाट प्रतिवादी श्यामबहादुर थापा भन्ने हिराबहादुर देगा मगरलाई जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यमा मद्दत गरी ऐ. ४ नं. बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुने ।

प्रतिवादीहरू जना ६ लाई नै जबरजस्ती करणीको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र सोही महलको ३क. नं. बमोजिम थप ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको एवं प्रतिवादी श्यामबहादुर थापा भन्ने हिराबहादुर देगा मगरबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको हदसम्म उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७५।०३।२७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी श्यामबहादुर थापा भन्ने हिराबहादुर देगा मगरलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने र ऐ. को १० नं. बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडितले रु.१०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरू सरोज गुरुङ, गम्फे भन्ने श्यामबहादुर वि.क., सुरेश रोका भन्ने सुरेश राक्से, डम्बरबहादुर

सूर्यवंशी र सुमन भन्ने खड्कबहादुर सिंजापतीसमेत जना ५ लाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ४ नं.बमोजिम जनही ३ (तीन) वर्ष कैद हुने।

इजलास अधिकृत:- नारायण पौडेल

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल जेठ २९ गते रोज २ शुभम्।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-सी-०८६१, लिखत दर्ता बदर दर्ता, हसैना खातुन वि. मो. फहिमुद्दि

मिति २०६७।१।१७ गते दे.नं. १३३४ को मुद्दामा मिलापत्र गरी प्रतिवादीका नामको जग्गा सो मुद्दामा रहेको रोक्कासम्म फुकुवा भएको देखिए पनि सोही मितिमा उनै प्रतिवादी भएको दे.नं. १४०५ को मुद्दाबाट रोक्का भएको जग्गा जानीजानी उक्त लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी फुल मोहम्मदले मोहमद कमरुद्दिनलाई र मोहमद कमरुद्दिनले यी पुनरावेदक प्रतिवादी हसैना खातुनलाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको कार्य उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल भई उक्त लिखत बदर गरी पूर्ववत् दर्ता कायम हुने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको सुरु फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखियो।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला यस अदालतबाट ने.का.प. २०४०, अड्क १०, नि.नं. १७६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।०७।१८ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा आधार लिइएको छ। सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त सिद्धान्त मोहियानी हकको विवादमा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भई प्रस्तुत मुद्दाको विवादसँग सम्बन्धित रहेको नदेखिँदा सो आदेशमा लिइएको मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आधारसँग सहमत हुन सकिएन।

रोक्का रहेका जग्गाहरु जानी जानी बिक्री व्यवहार गरी हक हस्तान्तरण गरेको कार्य साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको ९ नं. विपरीत भई सो लिखत बदर गरी पूर्ववत् दर्ता कायम हुने गरी सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७०।०१।०४ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७१।११।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ४ गते रोज २ शुभम्।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७१-सी-०१८१, निर्णय दर्ता नामसारी दा.खा. बदरसमेत, गीता पराजुली भाट वि. मेखबहादुर रानाभाटसमेत

आफैले प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न सक्नेमा सुरु तहबाट इन्साफ गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट फैसला भएको देखियो। तल्लो अदालतबाट सबुत प्रमाण नै नबुझी फैसला भएमा पुनः इन्साफ गर्नु भनी जिल्ला अदालत पठाउँदा मुद्दामा अनावश्यक ढिलाई हुन गई मुद्दाका पक्षहरूलाई थप हैरानी हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्यले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ मा पुनरावेदन तह आफैले पनि प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। मुद्दामा अनावश्यक विलम्ब हुनबाट रोक्न तथा शीघ्र न्याय पाउने आशामा प्रतीक्षारत न्यायका याचकहरूले अनुचित विलम्बविना शीघ्र न्याय पाउनु भन्ने हेतुले पुनः इन्साफको लागि सुरु जिल्ला अदालतमा पठाउनुभन्दा पुनरावेदन तहबाट पनि बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू बुझी इन्साफ गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित हुने।

पुनरावेदन अदालत पोखराबाट आफैले बुझ्न

सक्ने प्रमाण बुझ्नेको वा प्रमाण बुझ्नको लागि मिसिल सुरुमा पठाउनुपर्ने भए मुद्दाको लगत कायमै राखी मिसिल पठाउनुपर्नेमा सो गरेको देखिएन।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरा आफैँले प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम फैसला गर्न सक्नेमा पुनः इन्साफ गर्नु भनी सुरु कास्की जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७०।१०।१२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम उच्च अदालत आफैँले जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी पुरानो मुद्दा भएकोले अविलम्ब पुनः इन्साफ गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल उच्च अदालत पोखरामा पठाइदिने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरसाइने

इति संवत् २०८० साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्। साथै यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७१-CI-०२२३, राजीनामा लिखत जालसाजी, गीता पराजुली भाट वि. मेखबहादुर रानाभाटसमेत
- ०७१-CR-०२२४, जालसाजी, होमनाथ अधिकारी वि. मेखबहादुर रानाभाटसमेत
- ०७१-CR-०२२५, जालसाजी, होमनाथ अधिकारी वि. मेखबहादुर रानाभाटसमेत

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७१-CR-०६४६, जालसाजी, वेदबहादुर सुनारसमेत वि. धनकुमारी वि.क.समेत

मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपरासीको हालैको बकसपत्रको नक्कल उतार हेर्दा, जिल्ला नवलपरासी पिठौली गा.वि.स. वडा नं. ७घ को साबिक कि.नं. ५१ बाट कित्ताकाट गरी पुनरावेदक वादी तिलबहादुर सुनारलाई मिति २०६१।१०।११

मा तथा अर्का पुनरावेदक वादी वेदबहादुर सुनारलाई मिति २०६२।७।२२ मा प्रतिवादी आमाहरू तथा भाइबाट जग्गा पारित गरिदिएको देखियो। साथै मिति २०७४।२।२२ को अंशबन्डाको लिखत हेर्दा, यी वादीहरू तिलबहादुर सुनार, वेदबहादुर सुनार र प्रतिवादी अंशियारहरू धनकुमारी वि.क., छपकुमारी वि.क. र थमबहादुर वि.क.बिच अंशबन्डासमेत भइसकेको देखिन्छ। साबिकको पैत्रिक सम्पत्तिबाट पुनरावेदक वादीहरूले रीतपूर्वक अंशबन्डा भई सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेको समेत देखियो। वादीहरू र प्रतिवादी अंशियारहरूबिच २०७४ सालमा बन्डा गरेको सम्पत्ति वादी दाबीको विवादित जग्गाभन्दा बढी क्षेत्रफल रहेको समेत देखिन्छ। वस्तुतः मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि वादी र प्रतिवादीहरूको बिचमा २०७४ सालमा अंशबन्डा लिखत र.नं. १३६५२ख बाट मालपोत कार्यालय, कावासोतीबाट पारित गरी अंश व्यवहार दिलाइसकेको देखिँदा अब २०६८ सालमा कि.नं. ३३९ को ज.वि. ०-५-४ मध्येबाट ज.वि. ०-३-० बिक्री गरेको कार्य अंश हकमा असर पर्ने गरी जालसाजी गरेको भन्ने दाबी मनासिब देखिनसमेत आएन।

पुनरावेदक वादीहरू तिलबहादुर सुनार र वेदबहादुर सुनारले साबिकको पैत्रिक सम्पत्ति कि.नं. ५१ बाट कित्ताकाट भई जग्गा प्राप्त गरिसकेको र तत्पश्चात् २०७४ सालमा रीतपूर्वक अंशबन्डासमेत भइसकेको तथा वादीहरूलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा अन्याय हुने गरी प्रतिवादी अंशियार आमा तथा भाइहरूले जग्गा बिक्री गरेको नभई वादीहरूसमेत सगोलमा हुँदा घर व्यवहार चलाउन कि.नं. ३३९ बाट कित्ताकाट गरी कि.नं. ४३२ को ज.वि. ०-३-० मात्र आधाभन्दा कम जग्गा बिक्री गरेको देखिएको र यसै लगाउको यिनै वादीहरू र प्रतिवादी ओमबहादुर थापासमेत भएको ०७१-CR-०६४७ को जालसाज मुद्दामा मूल लिखततर्फ नै जालसाज नठहर्ने गरी आज यसै इजलासबाट फैसलासमेत भएको देखिँदा सुरु नवलपरासी जिल्ला

अदालतबाट ५ भागमध्ये २ भाग लिखत जालसाजी घोषित गरी प्रतिवादी अंशियारहरूलाई जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएको फैसला उल्टी गरी वादीको दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७९।३।१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - राजन खनाल

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १७ गते रोज ५ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७९-CR-०६५०, जालसाजी, बेदबहादुर सुनारसमेत वि. बालकुमार चापागाईसमेत
- ०७९-CR-०६४९, जालसाजी, बेदबहादुर सुनारसमेत वि. बालकुमार चापागाईसमेत
- ०७९-CR-०६४८, जालसाजी, बेदबहादुर सुनारसमेत वि. ओमबहादुर थापासमेत
- ०७९-CR -०६४७, जालसाजी, बेदबहादुर सुनारसमेत वि. धनकुमारी वि.क.समेत

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-००४६, उत्प्रेषण, साहिना हुसैन वि.प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंसमेत

खरिद सम्झौता अन्त्य भएपछि Performance Bank Guarantee भुक्तानीको सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानून, नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हुने गर्दछ, तथापि आपूर्तिकर्ता निवेदककै अनुरोधमा आपूर्तिकर्ताले राखेको ५% Performance Bank Guarantee बापतको रकम BenefiClary/ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मिति २०७४।०४।१९ मा भुक्तानी गरिएको भन्ने प्रत्यर्थी सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसै गरी तोकिएको

समयावधिभित्र निर्धारित स्पेसिफिकेसनबमोजिमको गुणस्तरीय सामान आपूर्तिकर्ता निवेदकले आपूर्ति गर्न नसकेकाले निवेदकसँगको सम्झौता रद्द गरी निजले राखेको ५% कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गरी राजस्वमा दाखिला गराएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ। करार सम्झौतामा उल्लिखित समयावधिभित्र निर्धारित स्पेसिफिकेसनबमोजिमको गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि हुन आएको अवस्थामा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम करार सम्झौता रद्द गरी कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) बापतको रकम जफत गर्ने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७४।०४।०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा निवेदक फर्मलाई गरिएको पत्राचार तथा ५% कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) रकम जफत गरी राजस्वमा दाखिला गरेको कार्य कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन।

प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आ.व. ०७३।७४ को लागि NAS Storage-१ Package खरिद सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ। उक्त दरभाउपत्रको स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखित गुणस्तरबमोजिमको NAS Storage-१ Package को सामान आपूर्ति गर्नको लागि निवेदक फर्मसँग भएको करार सम्झौताबमोजिम निवेदक फर्मले सामान आपूर्ति गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि हुन आयो। यस अवस्थामा प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७४।०४।०२ मा भएको निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ५९ को उपदफा (२)(क)अनुसार निवेदकसँगको सम्झौता रद्द गरी निवेदक म्याक्स इन्टरनेसनलको प्रोप्राइटर साहिना हुसैनले राखेको ५% कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) रकमा सम्बन्धित बैङ्कबाट

भुक्तानी लिई जफत गरी राजस्वमा दाखिला गरेको कार्य कानूनसम्मत रहेको देखिँदा रिट निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

३१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-१२५५, उत्प्रेषणसमेत, चक्रबहादुर अधिकारी वि. विद्यालय शिक्षक किताबखाना, छाउनी, काठमाडौंसमेत

विद्यालय शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाहेक निवेदकको दाबीबमोजिम अस्थायी शिक्षकमा काम गरेको नोकरी अवधि पनि गणना हुने अन्य कुनै कानूनी व्यवस्था रहे भएको भए सो सम्बन्धमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सक्नुपर्नेमा सकेको देखिँदैन । निवेदकले स्थायी शिक्षक पदमा काम गरेको अवधि निजको नोकरी अवधिमा गणना गरी विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट निजले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्राप्त गरेकोमा कुनै विवाद रहेको छैन । यस अवस्थामा अस्थायी शिक्षक पदमा काम गरेको अवधि पनि नोकरी अवधिमा गणना गरी निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी कानूनसम्मत रहेको देखिएन ।

यसरी प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी कुनै निकाय वा पदाधिकारीले नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरेको वा निवृत्ति सेवा सुविधाको लागि सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिसपत्रमा खुलाइदिएको आधारमा त्यस्तो नियुक्तिपत्र वा सिफारिसपत्रमा उल्लिखित बेहोराले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न वा व्यक्तिको अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन । केबल प्रचलित कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको प्रावधानबाट मात्र व्यक्तिको अधिकारको सिर्जना हुन्छ । निवृत्तिभरणको प्रयोजनको

लागि स्थायी नियुक्ति लिई अविच्छिन्न नोकरी गरेको जम्मा अवधि मात्र गणना गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदन दाबीबमोजिम अस्थायी नोकरी अवधिसमेत गणना गरी निवेदकलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र दिनु भनी यस अदालतबाट रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।

यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत निवेदन दाबीको विवादसँग अप्रासङ्गिक रही विवादको विषयवस्तु नै फरक भएको पाइन्छ । यस अवस्थामा उक्त न्यायिक सिद्धान्तहरूको आधारमा प्रस्तुत निवेदन दाबीबमोजिम अस्थायी नोकरी अवधि गणना गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु मनासिब देखिएन ।

निवेदन दाबीबमोजिम निवेदक चक्रबहादुर अधिकारीले अस्थायी शिक्षक पदमा काम गरेको अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि नोकरी अवधिमा गणना गर्न मिल्ने देखिएन । विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट निवेदकको स्थायी नोकरी अवधि गणना गरी निवेदकलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र उपलब्ध गराउने गरी मिति २०७४।०१।१३ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन दाबीबमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

३२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०५२७, उत्प्रेषण/परमादेशसमेत, शुलभ गौरोसमेत वि. जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिसमेत

निवेदन दाबी र लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरू र विपक्षी अस्पतालबिच औषधि पसल भाडामा लिने दिने सम्बन्धमा भएको

सम्झौताको अवधि समाप्त भई औषधी पसलमा ताला लगाइएको विषयमा यिनै रिट निवेदकहरूले यिनै विपक्षीहरूउपर उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मु.नं. ०७४-WO-००५६ तथा पर्सा जिल्ला अदालतमा संवत् ०७४ सालको रिट नं. WO-००३२ को निषेधाज्ञा मुद्दा दिई विचाराधिन रहेको देखिन्छ ।

रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-१३१३, उत्प्रेषण, गम्भीरकुमारी के.सी.समेत वि. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विवादित कि.नं. ३९६ को जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गावाला र विरह महलमा जंगल उल्लेख भएको र कि.नं. ३९८ को जग्गावाला र विरह महलमा पर्ती उल्लेख भएको उक्त जग्गाहरू सरकारी, सार्वजनिक रहेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले यी निवेदकको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

विवादित जग्गाहरूसमेत निवेदकका पति भरतबहादुर के.सी.कै हक भोगका भए २०४५ सालमा नापी हुँदाकै बखत साँध जोडिएको कि.नं. ३९७ को जग्गा आफ्नो नाममा नापी तथा दर्ता गराउँदा विवादित जग्गाहरूसमेत नापी गराई दर्ता गराउन सक्नुपर्नेमा सकेको देखिँदैन । विवादित जग्गा आफ्ना पतिले तत्काल नापी तथा दर्ता गराउन नसक्नुको उचित कारण पनि निवेदकहरूले खुलाउन सकेको पाइँदैन । नापी गोश्वाराबाट २०४५ सालमा जग्गा नाप जाँच गर्दा साँध जोडिएको कि.नं. ३९७ मात्र नापी गरी गराई विवादित जग्गाहरू तत्काल नापी नभएको भन्ने पनि

निवेदन दाबी रहेको छैन । यसबाट नापी हुँदा विवादित जग्गाहरू वन जंगल र पर्ती भएकैले निवेदकका पतिले दर्ता गराउन नसकेको भन्ने पुष्टि हुन आउछ । यसरी नापी भएको लामो समयावधि व्यतीत भइसकेको र विवादित जग्गाहरू राष्ट्रिय वनक्षेत्र तथा वनक्षेत्रभित्रको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक पर्ती जग्गा रहेको भन्ने पुष्टि भइरहेकोले जग्गा दर्ता प्रक्रियाको सन्दर्भमा निवेदन दाबीबमोजिम रिट क्षेत्रबाट आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन ।

मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकले यी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उक्त कि.नं. ३९६ र ३९८ का सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता नगरी नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय तथा काम कारबाही बदर गरी उक्त जग्गा यी निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्नु भनी रिट जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत-कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०८४६, उत्प्रेषणसमेत, दिनेश त्रिपाठी वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, महाराजगन्ज, काठमाडौंसमेत

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को उपदफा (१) मा “अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मूलतः प्रत्यर्थी बालकृष्ण ढुंगेलको मृत्यु भइसकेको हुँदा निजको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय स्वतः मिनाहा हुने भएकोले अब सजाय माफी मिनाहाको कारबाही

र निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन दाबीको प्रसङ्ग नै सान्दर्भिक रहेको देखिएन । प्रस्तुत निवेदन दाबीको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा थप केही बोलिरहनु परेन ।

निजको हकमा निवेदन दाबीबमोजिम सजाय माफी मिनाहाको कारबाही र निर्णय गैरकानूनी भए वा नभएको भन्ने प्रसङ्ग सान्दर्भिक नभई प्रस्तुत निवेदन दाबीको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-MS-००२०, अवहेलना, दिनेश त्रिपाठी वि. बालकृष्ण ढुंगेल भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०१५१, उत्प्रेषण, विपिन कोइराला वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएका काम कारबाहीहरूउपर दण्ड सजायको ६१ नं. तथा अ.बं. १७ नं. बमोजिम अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा यी निवेदकले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश तथा पत्राचार रीतपूर्वककै भएको भनी आदेश भई उक्त विषयमा टुङ्गो लागी अन्तिम भइसकेको अवस्था देखिन आयो । यसरी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले गरेको आदेश तथा काम कारबाहीहरू र जिल्ला एवं उच्च अदालतबाट रीतपूर्वक भए गरेका आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको दाबी नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनअनुकूल रहेको देखिएन ।

कुनै पनि व्यक्तिको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको कहींकतैबाट अतिक्रमण भएको र सोउपर उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए तापनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको काम कारबाहीमा चित्त नबुझाई प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकले तह तह हुँदै दिएको निवेदनमा सुनुवाइ भई अन्तिम टुङ्गो लागि सकेको विषयमा पुनः यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनी रिट जारी गर्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन ।

फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले मिति २०७१।११।२८ को लिलाम मुचुल्काबमोजिम दा.खा. नामसारीको लागि गरेको आदेश तथा पत्राचारसमेतउपर यी निवेदकले प्रचलित कानूनबमोजिम तह तह निवेदन दिएको मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश तथा पत्राचार कानूनी रीतपूर्वकको देखिई सदर हुने गरी अन्तिम टुङ्गो लागेको पाइन्छ । सोही विषयमा पुनः यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दाबीबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन । अतः फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका काम कारबाहीहरूलाई न्यायोचित रूपमा हेरी साधारण अधिकार क्षेत्रबाट नै निरूपण भइसकेको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट नै पक्षलाई न्याय प्राप्त हुने हुँदा सानोतिनो कानूनी छिद्र खोजी असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्नु मनासिब नहुने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ४

३६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०५६४, निर्णय दर्ता बदर खिचोलासमेत मेटाइपाउँ, रत्नलाल मानन्धर वि. सत्यभामा रंजितकार

साबिक कि.नं. ३७४ को जग्गा नै हाल कि.नं. १०२ को सम्पूर्ण जग्गा रहेको भनी आफ्नो साबिक र हाल प्रमाणहरू प्रस्तुत गरी वादीले आफ्नो नाममा हाल साबिकसमेत गराएको भन्ने देखिँदैन। साबिक कित्ता जग्गाको पुनः नापी गर्दा कुनै नयाँ कित्ता नं. कायम भएपछि साबिक खेस्ता तथा नक्सालगायतका प्रमाणबमोजिम हाल साबिक गराई आफ्नो नाममा कायम नगराउन्जेल सो नयाँ कायम कित्ताको सम्पूर्ण जग्गा आफ्नै हो भनी यकिन गर्न मिल्ने देखिँदैन। नयाँ नक्सामा वादीको साबिक नक्साअनुसारको जग्गा कायम रहेको तर प्रतिवादीको जग्गा नपुग भएको अवस्था पाइन्छ भने यी प्रतिवादीले यो यसतर्फबाट यो यति आफ्नो जग्गा च्यापे घुसाएको भनी वादीले यकिन दाबी लिन सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन। उल्लिखित तथ्य प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीले दाबीबमोजिम वादीको जग्गा चापी खिचोला गरेको भन्ने देखिएन।

अब हाल साबिक निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबीतर्फ विचार गर्दा, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा “नेपालका विभिन्न जातजाति वा क्षेत्रका जनताका बिचको सुसम्बन्ध र साधारणतया नेपालका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको किसिम तोक्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले” भनी विधायिकी मनसाय प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। ऐ. ऐनको दफा ६ को उपदफा (९) मा “यस ऐनबमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता खेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप

जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता खेस्ताबमोजिमका जग्गामा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बिच तेरो मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा दर्ता खेस्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम जग्गामा विवाद देखिएमा मौजुदा दर्ता खेस्ता तथा साबिक स्रोतको आधारमा जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसबाट नयाँ नापी गर्दा साबिक खेस्ता तथा हाल स्थलगत रूपमा भोगचलन के कस्तो अवस्थामा रहेको छ सोलाई आधार मानी नापी गरी समाजमा रहेका व्यक्तिहरूबिच जग्गा जमिनको साँध सिमानाहरूको कारणबाट आपसमा निरन्तर विवाद नरहोस् र सामाजिक सुसम्बन्ध कायम रहोस भन्ने उद्देश्य लिई नापीसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरी नाप जाँचसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नापी गर्ने निकायले पुनः नापी भइसकेको जग्गाको नक्सा तथा खेस्ता सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिइसकेपछि सोसँग सम्बन्धित कार्यालयले कानूनबमोजिम हाल र साबिकको नक्सासमेतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ। नक्साबमोजिम लिइएको नापबाट समेत वादीको जग्गा साबिक नक्सामा भएको भन्दा पुनः नापीको नक्सामा फरक पर्न गई बढी चौडाइको भएको तर प्रतिवादीको साबिक नक्साभन्दा पुनः नापीको नक्सामा जग्गाको चौडाइ तथा क्षेत्रफलसमेत नपुगेको अवस्था देखिँदा मालपोत कार्यालयले हाल साबिक गर्दा कानूनबमोजिम साबिक खेस्ता भिडाई मिलान गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। मालपोत कार्यालयले साबिक खेस्तासमेत भिडाई हाल साबिक गरेको तथा प्रतिवादी रत्नलाल मानन्धरले कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी घर निर्माण गरिसकेको विषयलाई न्याय र औचित्यको रोहमा समेतसमेत विचार गर्नुपर्ने हुँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०६२।८।१४ मा भएको हाल साबिक निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।

वादी दाबीबमोजिमको जग्गा प्रतिवादी

रत्नलाल मानन्धरले खिचोला गरेको पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा कि.नं. १०२ कि.का. गरी कायम कि.नं. २२३ को १५.९ वर्ग मिटर जग्गा हालसाबिक गरी प्रतिवादीको नाममा स्वेस्ता कायम गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६२।८।१४ को निर्णय मिलेकै देखिँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको उक्त निर्णय बदर गरी कि.नं. २२३ न.नं. ११ को क्षेत्रफल ०-०-२-० को जग्गामा वादीको हक कायम गरी प्रतिवादीको खिचोला मेटाई वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।७।२८ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।८।३० को फैसला मिलेको नदेखिँदा हुँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्र राज रेग्मी

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल साउन १५ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-CI-०५६५, घर भत्काइपाउँ, रत्नलाल मानन्धर वि. सत्यभामा रंजितकार भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CI-०६२२, अंश नामसारी, रामसेवकप्रसाद गुप्ता वि. रामजी गुप्ता

प्रमाण ऐन, २०३१को दफा ६(क)मा एकाघर सगोलका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था सामान्य कानूनी व्यवस्थासम्म हो। कुनै सम्पत्ति आफ्नो निजी आर्जितको भनी कुनै अंशियारले प्रमाणित गरेको अवस्थामा उल्लिखित दफा ६ (क) का आधारमा सगोलका अंशियारको नाममा सम्पत्ति रहेकै कारण सगोलको मान्नुपर्ने भन्ने अकाट्य नियम होइन। यस स्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादीले सगोलका अन्य अंशियारहरूको कुनै योगदान नरहेको

र विशुद्ध आफ्नो तलब भत्ता र ऋण सम्पत्तिबाट खरिद गरेको कि.नं.२५७ को जग्गा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं.बमोजिम निजको निजी आर्जनको भई अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा लाग्ने देखिन आएन।

प्रतिवादी रामसेवकप्रसाद गुप्ताको नामको कि. नं २५७ नं को जग्गा निजको निजी आर्जनको सम्पत्ति भई अन्य अंशियारलाई बन्डा नलान्ने प्रकृतिको भएकोमा सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम उक्त कि.नं.२५७ बाट वादीले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहराएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७६/२/३० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई कि.नं.२५७ बाट अंश पाउनुपर्ने भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल आश्विन १४ गते रोज १ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-०७५४, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, सीमा देवीसमेत वि. उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जसमेत

निवेदकहरूले उक्त तामेलीमा साक्षी बसेका व्यक्ति रामवचनप्रसाद बेल्वा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ का नभई वडा नं. २ का मानिस हुन् भनी उक्त दाबी पुष्टि गर्न तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा दायर गरेको निवेदनमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेको प्रश्न छ उक्त नागरिकताको प्रतिलिपि रामवचन प्रसादको नभई रामवचन साह तेलीको रहेको भन्ने सो अदालतको मिति २०७३।०१।३० को आदेशमा उल्लेख भएको र उक्त आदेशको बेहोरा अन्यथा हो भनी निवेदकहरूले कुनै कागज प्रमाणहरू संलग्न गरी जिकिर लिन सकेको नदेखिँदा मिति २०६८।१०।०२ को तामेलीलाई बेरितको भनी मान्न

मिल्ने देखिएन ।

प्रत्यर्थी राजदेव साह कानुले यी निवेदकहरूसमेत उपर दायर अंश मुद्दाको यी निवेदकहरूको नाउँमा तामेल भएको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।०२ को म्याद कानूनबमोजिम नै तामेल भई बेरितको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त तामेली म्याद बदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - विमल रेग्मी

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल वैशाख ७ गते रोज ५ शुभम् ।

३९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा. न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-०७०३, ०७४-CR-१७९३, ०७६-RC-००६२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. ६३B भन्ने गंगा बुढासमेत, ६३A भन्ने बसुन्धरा बुढा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि धनबहादुर बस्नेतसमेत

प्रतिवादीहरू मौकाको बयानमा सुरुमा आरोपित कसुरमा साबित भएको भए तापनि सोही साबितिका आधारमा मात्र स्वतः कसुर पुष्टि हुने होइन । कसुर पुष्टि हुन त्यस्तो साबितो अन्य प्रमाण तथा परिस्थितिबाट समर्थित हुनुपर्छ । मिसिल संलग्न प्रमाण तथा वारदात परिस्थितिको विश्लेषणबाट प्रतिवादीहरू ६३A, ६३B र ६३C को मौकाको साबितो बयान समर्थित हुन नआई कसुरमा इन्कार रही गरेको ततिम्बा बयान समर्थित हुन आएकोले निजहरूउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुने देखिएन ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू मनबहादुर कामी र हरिचन्द्र नेपालीको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी परेको नदेखिएको र प्रतिवादीहरू मौकाको कागज तथा अदालतको बयानमा समेत

कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइए तापनि माथिका प्रकरणमा गरिएको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीहरूले प्रतिवादी धनबहादुर बस्नेत र धनबहादुर महतराले लालबहादुर खड्कालाई कर्तव्य गरी मारेको थाहा जानकारी पाएपछि सोको सूचना अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायमा नदिई निजहरूलाई बचाउने उद्देश्यले निर्दोष एवम चरम विपन्नतामा गुञ्जिएकी प्रतिवादी परिवर्तित नाम ६३A तथा निजका नाबालिग छोरीहरूसमेतलाई आर्थिक प्रलोभन दिई अपराध स्वीकार गर्न प्रेरित गरेको देखिन आएको छ । यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी दुवै जनाले प्रतिवादी परिवर्तित नाम ६३A भन्ने बसुन्धरा बुढालाई मृतकलाई आफूसमेत भई मारेको भनी अदालतमा स्वीकार गरेमा दुई लाख रुपियाँ दिने, लामो समय थुनामा बस्नु नपर्ने, नाबालिका छोरीहरू र कमजोर शारीरिक अवस्था रहेका सडबिर महतरालाई कानून नलाग्ने भनी ललाइ फकाइ कसुर स्वीकार गर्न लगाएको मिसिल प्रमाणबाट स्थापित हुने ।

प्रतिवादीहरू प्रहरी कर्मचारीसमेतसँग ६३A को घर आई ६३A लाई छुँदै बोलाई कुरा गर्ने गराउने हैसियतका भई समाजका अगुवा देखिँदा यस कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यी प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २५ नं. बमोजिम जनही ६(छ) महिना कैद सजाय हुने ।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम ६३A भन्ने बसुन्धरा बुढा, धन बहादुर महतरा र धनबहादुर बस्नेतलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने र अन्य प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको सुर्खेतको मिति २०७४।०३।२९ को फैसला प्रतिवादीहरू धन बहादुर वस्नेत र धन बहादुर महतराका हकमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय ठहर गरेको र प्रतिवादीहरू

६३B, ६३C र सडबिर महतरालाई सफाई दिएको हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने र प्रतिवादी परिवर्तित नाम ६३A भन्ने बसुन्धरा बुढाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्नेमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरेको तथा प्रतिवादीहरू मन बहादुर कामी र हरिचन्द्र नेपालीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको २५ नं.बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सफाई पाउने ठहराएको हदसम्म उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई प्रतिवादी ६३A भन्ने बसुन्धरा बुढाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने र प्रतिवादीहरू हरिचन्द्र कामी र मन बहादुर नेपालीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको २५ नं. बमोजिम जनही छ (६) महिना कैद हुने।

इजलास अधिकृत:- लोक नाथ पराजुली

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम्।

४०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७१-CI-००२४, ०७१-CI-००३६, अंश दर्ता, शुशीलकुमार गोइत यादवसमेत वि. हरि नारायण गोइत यादव, गुल्ली गोइत यादवसमेत वि. हरिनारायण गोइत यादव

व्यवहार प्रमाणको अर्को महत्वपूर्ण तथ्य मिसिल संलग्न नक्सा तथा फिल्डबुकबाट साबिकको एकै कित्ताको जग्गा आफूहरूबिच अंशबन्डा भइसकेकोले कित्ता काट गरिपाउँ भनी परेको निवेदनको आधारमा बराबर क्षेत्रफल तथा आकार प्रकार चार किल्लासमेत मिलाई आ-आफ्नो नाममा कित्ता काट गरेको विषय देखिन आउँछ। यसरी आ-आफ्नो नाममा गराएको जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ११० को जग्गा मिति २०६७।१२।५ मा गोबर्धन गोइत यादवले रु. ३०००/- मा वलदेव गोइत यादवका छोरा नन्दकिशोर गोइतलाई राजीनामा पारित गरिदिएको समेत देखिन्छ भने मिति

२०३८।१२।१ मा गोवर्धन गोइत यादवले कि.नं. २८६ को जग्गा रु. ४००/- मा निजका छोरा गुल्ली गोइत यादवलाई राजीनामा पारित गरिदिएको देखिन्छ। यस प्रकार २०२२ सालको छुट्टाछुट्टै भरिएको ७ नं. फाराम, २०२८ सालको टेगरी मौजेको पटवारीबाट कायम गराएको छुट्टाछुट्टै नाममा दाखिल दर्ता तथा तदनरूप मालपोत तिरको भरपाईलगायतका व्यवहार प्रमाणबाट यी वादी प्रतिवादीहरू निजहरूको बाबु बाजेकै पालमा छुट्टी भिन्न भएको देखिने।

जानकी गोइत यादवका दुई छोरा जेठा प्रतिवादी वेचनी यादवको पति तथा सुरेन्द्र यादवको पिता लक्ष्मी गोइत र कान्छा प्रत्यर्थी वादी हरिनारायण गोइत रहेकोमा बाबुको मृत्युपश्चात् बाबुको नामको सबै सम्पत्ति जेठा छोरा लक्ष्मी गोइतको नाममा नामसारी भई कान्छा प्रत्यर्थी वादी हरिनारायण गोइत यादवका नाममा कुनै सम्पत्ति दा.खा. नामसारी भई गएको नदेखिएको तथा निज दाजु भाईबिच अंशबन्डा भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समेत देखिँदैन। उक्त तथ्यलाई लक्ष्मी गोइतको श्रीमती वेचनी देवी यादवले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रमा स्वीकार गरेको समेत देखिँदा वादीका पिता तथा प्रतिवादीहरूका पिता/वाजे/ससुरा अर्थात् पहिलो पुस्ताबिच पैतृक सम्पत्ति आ-आफ्नो नाममा नामसारी दाखेल खारेज गरी गराई भोग बिक्री व्यवहारसमेत गरी व्यवहार प्रमाणबाट अलग भिन्न भएको देखिएको तर वादीका पिताको हकको जग्गा प्रत्यर्थी वादी र निजका दाजु लक्ष्मी गोइतबिच विधिवत् अंशबन्डा भएको वा नामसारी, बिक्री व्यवहार आदी प्रमाणबाट अलग भिन्न भएको समेत नदेखिँदा वादी हरिनारायण गोइत यादवले निजका बाबु जानकी गोइतको भागबाटसम्म अंश पाउने देखियो। निजको बाबुको भागको अंश निजका दाजु लक्ष्मी गोइतको नाममा नामसारी भएको र निजको मृत्युपश्चात् सो सम्पत्ति निजको श्रीमती प्रतिवादी वेचनी देवी यादवको

नाममा रहेको देखिँदा वादी हरिनारायण गोइत यादवले भाउजू वेचनी देवीबाटसम्म दुई भागको एक भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ।

वादी प्रतिवादीका बाबु बाजे जानकी गोइत, गोवर्द्धन गोइत र बलदेव गोइतबिच नरमगरम मिलाई आपसी सम्झदारीमा अंशबन्डा भई आ-आफ्नो भागमा परेको जग्गाहरू नामसारी दा.खा.समेत भएको तर वादीका बाबुको भागमा परेको सम्पत्तिबाट वादी हरिनारायण गोइत यादवले कुनै सम्पत्ति लिए पाएको नदेखिँदा दाजु लक्ष्मी गोइतबाट भाउजू वेचनी देवीको नाममा नामसारी भै गएको सम्पत्तिमध्ये २ भागको १ भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउनेमा पुनरावेदन अदालत राजविराजले प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता खेस्ता कायम भएका सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई एकासगोलको ठहर्‍याई उक्त जग्गाहरूबाट ३ भागको १ भागको आधा वादी हरिनारायण यादवले पाउने ठहर्‍याएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी वेचनी देवीको पति लक्ष्मी गोइतको हाँगातर्फबाट मात्र २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७१-सी-१५८०, ०७१-सी-१५७८, विनोदानन्द गोइत यादवसमेत वि. हरिनारायण गोइत यादव, नन्दकिशोर गोइत वि. हरिनारायण गोइत यादव
- ०७६-सी-०२५२, करकाप, लक्ष्मीदेवी यादव वि. हरिनारायण गोइत यादव
- ०७६-सी-०२५३, जालसाजी, गुल्ली गोइत यादव वि. हरिनारायण गोइत यादव
- ०७६-सी-००६३, लेनदेन, लक्ष्मीदेवी यादव वि. हरिनारायण गोइत यादव

इजलास नं. ९

४१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहुकुल सुवेदी, ०७२-सी-१५८६, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. बाबुराम थापा

प्रतिवादी ध्रुवराज भन्ने बाबुराम थापाले अदालतमा आरोपित कसुरमा ईन्कार रही बयान गरेको भए तापनि आफूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष मिति २०७१।७।१४ मा कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ । सोको तेस्रो दिन अर्थात् मिति २०७१।७।१६ गते दोस्रो पटक ७ दिन र तेस्रो पटक मिति २०७१।७।२३ मा ८ गरी २ पटकसम्म अदालतबाट मुद्दा अनुसन्धानको लागि प्रतिवादीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति लिनको लागि प्रतिवादीलाई अदालतमा सशरीर उपस्थित गराई अनुसन्धान अधिकृतबाट म्याद थप भएको देखिन्छ । निजले अदालतमा म्याद थपको समयमा अनुसन्धान अधिकृतले आफूलाई जबरजस्ती बयान गराएको जिकिर लिई सो जानकारी गराएको पाइँदैन । सुरु अदालतको बयानमा पनि निजले अनुसन्धान अधिकृतसमक्षको बयानमा भएको सही आफ्नो रहेको कुरालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निजको उक्त बयान प्रमाण ग्रहणयोग्य नै देखिने ।

जाहेरवाली सम्झना चौधरीले प्रतिवादी ध्रुवराज भन्ने बाबुराम थापाले पीडितलाई झारफुक गरी निको बनाइदिन्छु भनी झारफुकको बहानामा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा पीडित चिच्याएपछि जाहेरवालीले हेर्दा निजले जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरिरहेको देखी प्रतिकार गरे पछि निज प्रतिवादी भागी गएको भन्ने किटानी जाहेरी दिई सो जाहेरीलाई समर्थन हुनेगरी अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले पनि म पीडित रहेको कोठामा

प्रवेश गरी मन्त्र गरी फुकेको बहाना गरी पीडितको हात समाई विस्तारै शरीरको तल्लो भागको कपडा खोलेको, पीडित एक्कासि चिच्याएपछि जाहेरवाली कोठाभित्र प्रवेश गर्दा मैले जबरजस्ती करणी गर्न पाइँन भन्नेसमेत बेहोराले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान जाहेरवालाको कथनबाट प्रमाणित भइरहेको पाइन्छ । अदालतको बयानमा करणीको उद्योग गरेको तर्फ इन्कार रहेको भए पनि वारदात भएको भनिएको दिन पीडितको घरमा गएको र झारफुक गर्ने प्रयोजनको लागि पीडितको निधार, छाती, पेट आदि हातले छामी निजलाई जाँच गरेको हुँ भन्ने कुरा लेखाइदिएबाट एकातिर निजले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयानको विश्वसनीयता बढाएको छ भने अर्कोतिर उक्त दिन म घोराही जाँदै गर्दा वारदात भएको समयमा प्रतिवादी बाबुराम थापा मसँग बाटोमा भेट भई मसँगै भएकोले निजले जबरजस्ती करणी उद्योग गरेका होइनन् भन्नेसमेत बेहोराले निजको साक्षी खुम बहादुर नेपालीले गरेको बकपत्र खण्डित हुन गएबाट निजका साक्षीको सो बकपत्र विश्वासनीय देखिएन ।

प्रतिवादीले अदालतमा आई गरेको बयानमा नै पीडितको निधार, छाती, पेट आदि हातले छामेको कुरा स्वीकार गरेको र निजको उक्त अस्वाभाविक कार्यले पीडित चिच्याई जाहेरवाला उक्त स्थानमा पुग्दा प्रतिवादीले पीडितको तल्लो अङ्गको लुगासमेत फुकालेको अवस्था रहेको भन्ने कुराको जाहेरी दिई सो कुरालाई अदालतमा आई बकपत्र गरिदिएबाट निजको सो कार्य आसय करणीको १ नं. मा उल्लिखित कसुरसम्म कायम हुने ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको प्रमाणित हुन नसकी आसयकरणीको महलको १ नं. को कसुर गरेकोसम्म देखिन आएकोले सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी ध्रुवराज भन्ने बाबुराम थापालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४)

नं. ऐ. ३क नं. ले थप सजाय हुने कसुरको उद्योगमा प्रतिवादीले सफाई पाउने गरी मिति २०७१।१।१३ मा भएको फैसला नै सदर गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७२।५।२० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निज प्रतिवादीको कार्य आसय करणीको महलको १ नं. को कसुरजन्य कार्य भएको देखिँदै मुद्दा आसय करणीमा परिणत गर्नुपर्नेमा नगरेको हदसम्म उक्त अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा तत्कालीन सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२बमोजिम सरोकारवालालाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी कायम गरी यसै मिसिलबाट कारबाही किनार गर्ने गरी परिणत गरिदिएको छ । ।

इजलास अधिकृत: नवराज जोशी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भाद्र ०५ गते रोज ६ शुभम् ।

४२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहुकुल सुवेदी, ०७५-CR-१०३०, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), गोवर्धन खड्का वि. नेपाल सरकार

मिसिलसंलग्न कागजातबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी गोवर्धन खड्कालाई घुस रिसवत दिन भनी उक्त नियम ३० मा रहेको प्रावधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उजुरकर्ता प्रकाश पोखरेलले रु.४,००,०००।- (चार लाख) बुझिलिएको र सोही रकम प्रतिवादी गोवर्धन खड्काको कार्यक्षमा रहेको दराजबाट बरामद भएकोमा प्रतिवादीबाट बरामदित उक्त रकम आयोग स्वयंले नै उपलब्ध गराएको सरकारी कोषको रकम हो भन्नेमा विवाद रहेको नदेखिने ।

सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर घोषित भई आयोगबाट दिई पठाएको

सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने भन्ने सिद्धान्तको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा, प्रतिवादी गोवर्धन खड्काबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौँबाट पाउडर लगाई दिएको रु. १००००/- दरका नोटहरू थान ४०० (चार सय) नोट बरामद गरिएको अवस्था छ । बरामदि मुचल्का तथा प्रतिवादीले उजुरकर्ताबाट आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यबापत घुस मागेको अवस्था र कर्मचारीको सो कार्यमा उजुरकर्ताको चित्त नबुझी त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएर कर्मचारीलाई घुसबापत रकम दिने भनी माग गरी कर्मचारीलाई दिई सोही रकम अख्तियारले बरामद गर्ने क्रिया र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० ले प्रदान गरेको अधिकारलाई उपर्युक्तानुसार श्री सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक घोषणा गरिदिएको छ । ०७४-WC-००२० को उत्प्रेषणको मुद्दाले नै गैरसंवैधानिक घोषणा गरिदिइसकेपछि कर्मचारीलाई घुस दिने, सो बरामद गर्ने प्रक्रिया र बरामद भएको रकम नै मात्र प्रतिवादीको विरुद्धमा प्रमाणमा लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

उक्त रकम प्रतिवादीको विरुद्धमा प्रमाण नलाग्ने भएपछि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले कसुरलाई पुष्टि गरेको छ भने त्यस आधारमा कसुर स्थापित हुन्छ, हुँदैन ? भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ भनी निवेदक विष्णुप्रसाद घिमिरे भएको रिट नं. ०७४-WC-००२० को उत्प्रेषण मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।१।८ मा भएको फैसलाको आसय रहेको हुँदा उक्त रकम लिने कार्यसम्म प्रतिवादी र उजुरकर्ताबिच भएको टेलिफोन संवादलगायत अन्य कार्य समेटी पेस भएको श्रव्यदृश्ययुक्त सि.डि. लाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कानूनी प्रश्न रहेको छ । मिसिल संलग्न सि.डी.

लिपिबद्धको अध्ययन गर्दा, सोबाट प्रतिवादीले घुस रिसवत मागेको वा लिएको वा लिन मन्जुर गरेको तथ्य सप्रसङ्ग सिलसिलेवार रूपमा खुल्न सकेको छैन । कल डिटेल, सि.डी. लिपिबद्धबाट प्रतिवादीले घुस रकम माग्ने, लिने कार्य नै गरेको भनी पुष्टि हुने कुनै वस्तुगत आधार छैन भने शंकाको भरमा प्रतिवादी कसुरदार रहेको भनी निज अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । यसकारण पेस उक्त कल डिटेल, सि.डी. लिपिबद्धसमेतबाट प्रतिवादी विरुद्धको कसुर स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन ।

घुस खाने मनसाय, घुसको माग र घुस प्राप्ति भ्रष्टाचारको प्रमुख तत्व हुन् । प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न उक्त तीनवटै तत्वहरू प्रतिवादीको स्वेच्छाले घटित भएको भनी पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सङ्कलन गरिएका बरामद गरिएको रकमबाहेक प्रतिवादीले घुस रकम माग गरेको, लिएको वा लिन मन्जुर गरेको भनी स्थापित हुने अन्य स्पष्ट प्रमाण देखिएन । प्रतिवादी कसुरदार रहेको भनी यकिन गर्न सकिने प्रकृतिको अन्य स्वतन्त्र प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको छैन । तसर्थ, हाल प्रमाणमा लिन नमिल्ने उक्त नियम ३० मा रहेको प्रावधानअनुसार सङ्कलित रकम बरामदको प्रमाणबाहेक अरु प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले घुस रिसवत लिएको वा लिन मन्जुर गरेको भनी पुष्टि हुने कुनै पनि भरपर्दो र वस्तुगत प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँने देखिन आयो ।

प्रतिवादी गोवर्धन खड्काउपरको आरोप कानूनबमोजिम शंकारहित तवरले पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा, निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा दफा ३(१)(घ) बमोजिम ८ (आठ) महिना कैद र रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।४।१८ मा भएको फैसला

मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँने ।

इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल असार १९ गते रोज ३ शुभम् ।

४३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CR-०४९६, नकबजनी चोरी, नेपाल सरकार वि. जलेश्वर साह सोनारसमेत

बरामदी मुचल्का, सहप्रतिवादी जलेश्वर साहको पोल बयान र प्रतिवादी सोनार साह सोनारसमेतको बयानका आधारमा यी प्रतिवादी सरोज साह सोनारले नकबजनी चोरी गरिएको भन्ने प्रमाणित भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादी सरोज साह सोनारलाई बरामदी बिगो रु.११,८०५- (एघार हजार आठ सय पाँच रुपियाँ) मात्र कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई चोरीको महलको १२ र १४(१) नं.बमोजिम बरामदी बिगो रु.११,८०५।- (एघार हजार आठसय पाँच रुपियाँ) को डेढीले हुने रु.१७,७०८।- (सत्र हजार सात सय आठ रुपियाँ) जरिवाना हुने ।

प्रतिवादी शेष मखुको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए तापनि सह प्रतिवादी सरोज साह सोनारले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष पोल बयान गर्दा म र जाहेरीमा उल्लिखित शेष मखु र सुनिल साह हलुवाईसमेत सँग साथमा ज्याला मजदुरीको काम गरी हिँड्ने क्रममा हामीहरू मिति २०६९।१०।११ गतेका दिन रक्सौल भारत तिर गई साँझ रातमा फर्की आउन नभ्याएकोले बसी मिति २०६९।१०।१२ गते बिहानै तिनै जना घर फर्की आउँदा बिहानै ०४.०० बजेतिर जाहेरवाली बस्ने डेरा कोठाको बाटो हुँदै आई पुगेकोमा यो घरमा चोरी गरौं भनी हामी तिनै जनाबिच सल्लाह

गरी चोरी गरेको हो चोरी गर्दा म बाहिर बसी उनीहरूले कोठाबाट चोरी गर्दै ल्याएको सामानहरू लिँदै गरेको हो र चोरीको सामान रिक्सामा राखिसकेपछि साथीहरूले सबै जना साथमा जाँदा पक्राउ पर्न सक्छ पछि सम्पर्क गरौंला तिमि सामान लिई जानु भनेकोले मैले सामान लिई जाँदा हाल मसँग पक्राउमा परेका साथी जलेश्वर साह सोनारको घर अगाडि पुग्दा उज्यालोसमेत हुन लागेकोले अरुले थाहा पाउँछ भनी साथी जलेश्वरलाई सो सामान चोरीको हो पछि साथीहरूसमेत आए पछि सामान हेरौंला र बाँडी लिउँला भनी राख्न लगाई म घरमा गई दिनको ११ बजे तिर साथीहरू पनि आउँछ भनी निज जलेश्वरको घरमा पुग्दा प्रहरीसमेत आई पुगी जलेश्वर र मसमेतलाई पक्राउ गरी चोरी ल्याई राखेको बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित विवरणको झोला थान १, तन्ना थान १, लेडीज पर्समा रहेको रु.५,८५५।- सुटकेश थान १, गहना राख्ने बट्टा थान १, लेडिज पर्स थान १, कुर्था सलवार जोर १, पाइन्ट थान १,समेत बरामद गरी पक्राउ गरेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै सह-प्रतिवादी जलेश्वर साह सोनारसमेतले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागजमा निजको कोठाबाट बरामद भएको बरामदित सामानहरू प्रतिवादी सरोज साह सोनारसमेतका साथीहरूले चोरीको सामान ल्याइराखेको हो भनी पोल बयान गरेको अवस्थामा यी प्रतिवादी शेष मखुले अदालतमा इन्कारी बयान गर्दैमा आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति हुने देखिँदैन । कुनै प्रतिवादीले आफू संलग्न वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा आरोपित कसुर स्वीकार गरी अदालतसमक्षको बयानमा असत्य वा झुठो कुरा व्यक्त गर्न सक्दछ तर परिस्थिति र तथ्यले कहिल्यै झुठो बोल्दैन भन्ने मान्यताको जगमा यी प्रतिवादी शेष मखुले अदालतमासमक्ष इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि सो बयानलाई स्वतन्त्र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गराउन सकेको नदेखिँदा यी प्रतिवादीलाई

पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी शेष मखुलाई पनि चोरीको महलको १२ र १४(१) नं.बमोजिम महिना १ १/२ (डेढ महिना) कैद र बिगो रु.११,८०५।- (एघार हजार आठ सय पाँच रुपियाँ) को डेढीले हुने रु.१७,७०८।- (सत्र हजार सात सय आठ रुपियाँ) जरिवाना हुने।

प्रतिवादी जलेश्वर साह सोनारको हकमा, निज प्रतिवादी बस्ने कोठाबाट चोरी भएका धनमालमध्ये केही सामानहरू बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ। साथै निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा सो सामानहरू सहप्रतिवादी सरोज साहसमेतका साथीहरूले ल्याइराखेको भनी बयान गरेको देखिन्छ भने सहप्रतिवादी सरोज साह सोनारले समेत अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष पोल बयान गर्दा साथी जलेश्वरलाई सो सामान चोरीको हो पछि साथीहरूसमेत आए पछि सामान हेरौला र बाँडी लिउँला भनी राख्न लगाई म घरमा गैँ दिनको ११ बजे तिर साथीहरू पनि आउँछ भनी निज जलेश्वरको घरमा पुग्दा प्रहरीसमेत आई पुगी जलेश्वर र मसमेतलाई पक्राउ गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। साथै निज लागु औषध मुद्दामा समेत १० वर्ष कैदको सजाय काटी मिति २०७०।१०।११ मा छुटेकोले वारदात मिति समयमा आफू घरमा नभएको भनी सुरु अदालतमा जिकिर लिएको देखिए तापनि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त कारागार कार्यालय दमौलीको पत्रमा निजलाई लागेको कैदमा १ महिना ३ दिन छुट भै मिति २०६९।११।११ मा नै कारागारबाट छुटेको भन्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा सो चोरीका सामानहरू बाँडी लिने उद्देश्यले नै निजको कोठामा राखेको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ, बरामदी मुचुल्का, सह प्रतिवादी सरोज साह सोनारको मौकाको बयानसमेतका आधारमा यी प्रतिवादी जलेश्वर साह सोनारलाई पुनरावेदन

अदालत हेटौडाबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादी जलेश्वर साह सोनारले चोरीको २० नं. बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनबमोजिम १ महिना कैद र रु.११,८०५।- जरिवाना हुने।

प्रतिवादी सरोज साह सोनारलाई अ.वं. २०५ नं. बमोजिम बरामदी बिगो रु.११,८०५।- (एघार हजार आठ सय पाँच रुपियाँ) बराबरको धनमाल चोरी गरेको ठहरी सोहीबमोजिम जरिवाना हुने साथै बरामदी बिगो जाहेरवालाले भरिपाउने र प्रतिवादीहरू शेष मखु र जलेश्वर साह सोनारलाई सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी सरोज साह सोनारलाई बरामदी बिगो रु.११,८०५।- (एघार हजार आठ सय पाँच रुपियाँ) मात्र कायम भएको देखिँदा सो बरामदी बिगो रु.११,८०५ को डेढीले हुने रु.१७,७०८।- (सत्र हजार सात सय आठ रुपियाँ) जरिवाना हुने र प्रतिवादी शेष मखुलाई चोरीको महलको १२ र १४ नं.बमोजिम १ १/२ (डेढ महिना) कैद र बिगो रु.११,८०५।- (एघार हजार आठ सय पाँच रुपियाँ) को डेढीले हुने रु.१७,७०८।- (सत्र हजार सात सय आठ रुपियाँ) जरिवाना हुने र प्रतिवादी जलेश्वर साह सोनारले चोरीको २० नं.बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनबमोजिम १ महिना कैद र रु.११,८०५।- (एघार हजार आठ सय पाँच रुपियाँ) जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

कम्प्युटर:- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल मंसिर ११ गते रोज १ शुभम्।

४४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-१७४४, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), नेपाल सरकार वि. सुर्यबज्र बज्राचार्य

उजुरवाला याम बहादुर तामाङले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन

गरेको कुनै प्रमाण वादी पक्षबाट प्रस्तुत गर्न नसकेबाट उजुरवाला यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना काठमाडौंको सेवाग्राही व्यक्ति भएको पुष्टि हुन सकेको पाइएन । सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्थितिमा प्रतिवादीले उजुरवालाको सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने अवस्थामेत देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रतिवादीको साथबाट रु. १५,०००/- बरामद गरेको भनी बरामदी मुचुल्का भएकोमा वादी पक्षका साक्षीले बरामदी मुचुल्का र त्यसमा भएको सहीछाप आफ्नो हो भनी बकपत्र गरे पनि बरामद भएको रकम प्रतिवादीलाई उजुरवालाले नै दिएको हो भन्ने वादीका साक्षीको बकपत्रलगायत कुनै प्रमाणबाट देखिएन । आरोपित कसुर उक्त बरामदी मुचुल्काबाहेक अन्य प्रमाणबाट समर्थन हुन सकेको समेत छैन । बरामदी मुचुल्का आफैँमा निरपेक्ष प्रमाण होइन । प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु मात्रले आरोपित कसुर गरेको स्थापित हुन सक्दैन । प्रतिवादी कर्मचारीले उजुरवालालाई कार्यालयको काम, सेवा दिन इन्कार गरेको वा आलटाल गरेको, रकम माग गरेको, टेलिफोन वार्तालाप गरेको नदेखिएको समेतबाट प्रतिवादीले कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गरिदिन भनी घुसबापत रकम लिएको भन्ने आरोपदाबी स्थापित हुन सकेको देखिएन ।

अभियोजन पक्षले यी प्रतिवादी सुर्यबज्र बज्राचार्यउपर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग लगाई अभियोगपत्र दायर गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित हुनको लागि प्रतिवादीले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको भन्ने कुरा प्रत्यक्ष, सार्थक र निश्चयात्मक प्रमाणबाट शङ्कारहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार फौजदारी कसुर सम्बन्धमा

अभियोजन पक्षले प्रतिवादीउपर लगाएको आरोपलाई शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्दछ । अभियोजन पक्षले लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने क्रममा शङ्काको कुनै गुञ्जाइस रहनु हुँदैन । शङ्काको गुञ्जाइस उत्पन्न भएमा त्यसको फाइदा अभियुक्तले पाउने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग लगाउँदा अभियोग पुष्टि हुने तथ्य एवम् प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको देखिएन ।

अख्तियारले दिइएका नोटहरू आफूबाट बरामद भएको कुरा प्रतिवादीले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा स्वीकार गरे पनि अदालतमा बयान गर्दा उक्त रकम आफूबाट बरामद नभएको, बरामदी मुचुल्कामा जबर्जस्ती सहीछाप गराएको भनेको पाइन्छ । निजको उक्त इन्कार बयान स्वयं उजुरकर्ताको बकपत्रसमेतबाट समर्थन भइरहेको पाइने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट घुस दिनलाई उपलब्ध गराएको रकम प्रतिवादीबाट बरामद भए पनि अन्य ठोस प्रमाणको अभावमा सो बरामदी रकमलाई मात्र प्रमाणमा ग्रहण गरी दोषी कायम गर्न नमिल्ने हुँदा सुरु विशेष अदालतबाट प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला अन्यथा देखिन आएन । रकम बरामद भइरहेको अवस्थामा सुरु विशेष अदालतको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर एवम् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी सुर्यबज्र बज्राचार्यले उजुरवाला यामबहादुर तामाङको सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न रु.१५,०००। (पन्ध्र हजार) घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिँदा बिगो रु. रु.१५,०००।(पन्ध्र हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय

गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबीबाट प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी सुरु विशेष अदालतबाट मिति २०७४।११।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल असार १९ गते रोज ३ शुभम्।

४५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०८०-WH-०२१८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सरिता घोरसाइने वि. ध्रुवप्रसाद घोरसाइनीसमेत

निवेदकको निवेदनमा निजको पतिलाई विपक्षीहरूले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हुँदा थुना मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहे तापनि विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा यादव घोरसाइनेलाई निवेदनबमोजिमको बैकिङ कसुर मुद्दामा कुनै जाहेरी नपरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। विपक्षीहरूले निवेदकको पतिलाई ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको तर पक्राउ पर्न नसकेको र निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बैकिङ कसुरमा जाहेरी वा निवेदन नै परेको छैन भनी लिखित जवाफ परेको अवस्थामा सो बेहोरा खण्डन नगरी आफ्नो निवेदन जिकिरबमोजिम निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको भनी पुष्ट्याई गर्न निवेदकका तर्फबाट कोही उपस्थित हुन सकेको देखिएन। कुनै भरपर्दो र स्पष्ट आधार विना आधिकारिक निकायहरूबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफलाई विश्वास गर्नु नपर्ने अवस्था पनि नहुँदा निवेदक थुनामा रहेको मान्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन माग जिकिरबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: सविना तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २९ गते रोज २ शुभम्।

४६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-२१२३, ०७५-CR-२१२४, ०७५-CR-२१२५, ०७५-CR-२१२६, ०७५-CR-२१२७, ०७५-CR-२१२८, ०७५-CR-२१२९, ०७५-CR-२१३०, ०७६-CR-०२८९, ०७८-RC-००३९ (साधक), कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, कुटपिट अङ्गभङ्ग, उमेशप्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार, सूर्य प्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार, रामप्रबोध राय यादव वि. नेपाल सरकार, सन्तोष राय यादव वि. नेपाल सरकार, जीवछ प्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार, विन्देश्वर राय यादव वि. नेपाल सरकार, रामरतन राय यादव वि. नेपाल सरकार, रामपरीक्षण राय यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सुरेश प्रसाद राय यादवसमेत

मृतकलाई यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले कत्ताले हान्दा चिउँडोमा लागेको भन्ने स्वयं जाहेरवालाको बकपत्रबाट देखिइरहेको तथा मृतकको मृत्यु टाउकोमा लागेको चोटको कारणबाट भएको अवस्थामा निजकै प्रहारबाट मात्र मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था छैन भने हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वको सजाय नहुने व्यवस्थासमेत आइसकेको हुँदा परिणामतः उल्लिखित दुवै अवस्थामा जन्मकैदको मात्र सजाय हुने हुँदा निजलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको फैसला परिवर्तन गरिरहन परेन। निज प्रतिवादी सुरेश राय यादवका हकमा जन्मकैदको सजाय ठहर गरेको सुरुको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

प्रतिवादीले बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि जाहेरवालाको किटानी जाहेरी परेको छ, मौकामा घाइते भएका चुल्हाई राय र महेन्द्र रायले मौकामा चशमदिदको रूपमा कागज गर्दा यी प्रतिवादीहरूको वारदातस्थलमा उपस्थिति थियो भनी कागज गरी सो बेहोरा समर्थन गर्ने गरी

अदालतमा बकपत्रसमेत गरी दिएको छ । निजहरूले यी प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेको मात्र नभई आफू पनि वारदातका बखत वारदातस्थल रही आफूसमेत घाइते भएको भन्ने बकपत्र गरेबाट निजहरू प्रत्यक्षदर्शी चश्मदिद गवाह भई प्रथम श्रेणीका साक्षी रहेको देखियो । यो स्थितिमा यी प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयानलाई मात्र भर गरेर कसुरमा निजको संलग्नता रहेनछ भनी मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरू उमेश प्रसाद यादव, जीवछ प्रसाद यादव, रामपरीक्षण राय, सूर्य राय, सन्तोष राय, रामप्रमोद राय, रामरतन राय र विन्देश्वर रायसमेतले वारदात हुँदा घटनास्थलमा उपस्थित रही जाहेरवाला एवम् घाइतेहरूलाई वारदातमा जानबाट रोकेकोसम्म पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई जनही १ (एक वर्ष) को सजाय ठहराएको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा निजहरूलाई जनही ६ महिना कैद गर्दा पनि न्यायको मकसद पुग्ने ।

प्रतिवादीहरूको बयान वस्तुस्थिति मुचुल्का कागज, बकपत्रलगायतका प्रमाण कागजात पनि यी पीडित भनिएका जाहेरवालालाई मार्नेसम्मको प्रतिवादीहरूको योजना नभई मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले कुटपिट हतियार प्रहार गर्दा निजलाई बचाउन जान लागेका यी जाहेरवालालाई पनि कुटपिट गरेकोसम्म देखिएको र निजको चोट पनि मर्नेसम्मको नदेखिँदा सोतर्फ सफाई दिएको फैसला अन्यथा देखिएन । साथै कुटपिटको २,६ नं. को दाबी सम्बन्धमा पनि पीडित भनिएका चुल्हाई राय र महेन्द्र रायको घा जाँच केस फाराम हेर्दा पीडित महेन्द्र रायको दाहिने हातको बिचको औँला र बायाँ हातको कुम्भ र चुल्हाई रायको दाहिने हातमा चोट लागेको भन्ने उल्लेख भए पनि पुनः जाँचको लागि पठाइएकोमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालको मिति २०६७।३।२को च.नं.१३९९को पत्रमा भाँचिएको हड्डी जुटिसकेको पूर्णरूपमा काम

लाग्ने र चुल्हाई रायको हड्डी जुटिसकेको भन्ने उल्लेख भएबाट यी घाइतेहरूको भाँचिएको अङ्ग काम लाग्ने भइसकेको अवस्थामा भाँचिएको भाग बेकम्मा पारिदिएको भन्ने देखिएन । निजहरूलाई पनि अङ्गभंगजस्तो गम्भीर चोट लागेको अवस्था नहुँदा सोतर्फ दाबी नपुग्ने ठहराएको फैसला पनि अन्यथा भन्न मिल्ने ।

प्रतिवादीहरू घटनास्थलमा मौजुद रहेको मृतकलाई प्रहार नगरी जाहेरवालालगायतलाई कुटपिट गर्न संलग्न रहेको भन्नेसमेत वारदातमा घाइते भएका राजकिशोर, चुल्हाई, महेन्द्रको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीहरू जिवछ प्रसाद यादव, उमेश प्रसाद यादव, रामपरीक्षण राय, सूर्य राय यादव, सन्तोष राय, रामप्रबोध राय, राम रतन राय यादव, विन्देश्वर राय यादवसमेतका हकमा जनही १ वर्ष कैद गर्ने गरेको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुरको फैसला केही उल्टी भई निजहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं.बमोजिम जनही ६ (छ महिना) कैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादी सुरेश राय यादवका हकमा जन्म कैद हुने ठहर्छाई उच्च अदालतबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १६ गते रोज ५ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७१-WO-१०७४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ वि. श्री काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी प्रमुख, बागदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकले आफू तोकिएको अवधिभित्र प्लीन्थ लेवल (डि.पि.सि.) निर्माण सम्पन्न गर्न नसकी नक्सा संशोधन गरी स्थायी नक्सा पास (Super Structure)सम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिकामा

निवेदन दिएकोमा सो प्लीन्थ लेवल (डि.पि.सि.) को अवधि थपको लागि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई प्राविधिकको field निरीक्षण प्रतिवेदनसमेतको आधारमा संशोधित नक्साअनुसार सम्सोधन दस्तुर लिई कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भई यी निवेदकले आफू खुसी सोबमोजिमको दस्तुर मिति २०७१।६।२७ मा बुझाई मिति २०७०।६।३१ मा प्लीन्थ लेभल भन्दा माथिको भवन निर्माण इजाजत पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाको उक्त संशोधित नक्साअनुसार संशोधन दस्तुर लिने निर्णयउपर चित्त नबुझे कानूनको म्यादभित्रमा सम्बन्धित निकायमा उजुरवाजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरी उक्त निर्णयमा चित्त बुझाई दस्तुर तिरिसकेपछि उक्त निर्णय भएको मितिबाट करिब डेढ वर्षभन्दा पछाडि अर्थात् मिति २०७२।३।३० मा यस अदालतमा रिट दर्ता गरेको देखिन्छ । निवेदकसँग विपक्षी नगरपालिकाले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी म्याद थपको लागि लाग्ने दस्तुर लिएको देखिँदा सो रकम फिर्ता दिनु भन्नेसमेत आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकको मागबमोजिम नक्सा संशोधन गरी नक्सा संशोधन गरी स्थाई नक्सा पास (Super Structure) इजाजत पत्र दिएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल असोज १८ गते रोज ५ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-२३३४, जालसाजी, गजेन्द्रप्रसाद यादव वि. चन्देश्वरप्रसाद यादवसमेत

सन्तुराय यादवले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू लालबाबु राय यादव र श्यामबाबु यादवलाई साक्षीमा

राखी प्रतिवादी चन्देश्वर प्रसाद यादवलाई विभिन्न कित्ता जग्गाहरू राजीनामा लिखतबाट हक छाडि दिँदा पुनरावेदक वादी गजेन्द्र प्रसाद यादवको मन्जुरी लिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको छैन । विवादको जग्गा राजीनामाको लिखतद्वारा हक छाडिदिँदा साक्षीमा बस्ने लालबाबु राय यादवसमेतले आफूले वादीको मन्जुरी लिई राजीनामाको लिखत पारित गरिदिएको भनी जिकिर लिन र सोबमोजिमको प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रतिवादीहरूले विवादको उक्त जग्गा दाता पिताको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भनी भन्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त जग्गा राजीनामा पारित गरिदिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सम्पूर्ण अंशियारहरूको मन्जुरी लिनु निज सन्तुराय यादवको दायित्व हुन्छ । तर सन्तुराय यादवलगायत प्रतिवादीहरूले सोबमोजिमको दायित्व पूरा गरेको नदेखिँदा त्यस्तो लिनुदिनु गरेको कार्यलाई कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने ।

पिता तथा विपक्षी भाइहरूसमेत एकआपसमा मिलेमतो गरी वादीको अंश हक समाप्त हुने गरी निज वादीको मन्जुरीविना गुपचुपरूपमा बाबु सन्तुराय यादवको नाममा दर्ता रहेको रौतहट जिल्ला डुमरिया (प.) वडा नं. ७ कि.नं. ३९९ समेतका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू प्रतिवादी चन्देश्वरप्रसाद यादवको नाउँमा र.नं. ९८९८ मिति २०६६।११।०५ मा राजीनामा लिखत पारित गरेको कार्यमा वादीले भए गरेको मितिबाटै हदम्यादभित्र नालेस दिनुपर्ने भनी अर्थ गर्नसमेत मिल्दैन । राजीनामा लिखत नै दूषित एवं कानूनी मान्यता शून्य भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो दूषित लिखतका आधारमा जग्गा अर्को कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेकोमा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिले भए गरेको मितिबाटै हदम्यादभित्र नालिस गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गर्नु न्यायसङ्गतसमेत हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा यी पुनरावेदक वादीले दायर गरेको फिरादपत्र हदम्यादविहीन भन्ने देखिने ।

मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको ३ नं. हेर्दा, “लेखिएबाहेक अर्काको हक मेट्ने, हदम्याद तारिख जाने कुनै तरहसँग नोक्सान पार्ने इत्यादि जुनसुकै मतलबले होस् नगरे नभएको झुठ्ठा कुरा गरे भएको हो भनी वा मिति अड्क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत जालसाजी गरेको ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीको अंश हक लाग्ने पैतृक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा सन्तुराय यादवले अंशियार वादीको मन्जुरी लिएको देखिँदैन भने यस कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मन्जुरी लिन नपर्ने भन्ने भनाइ पनि रहेको छैन। वादीको हक लाग्ने जग्गा वादीलाई जानकारी नै नदिई मन्जुरी लिनपने कानूनले अनिवार्य गरेकोमा मन्जुरी नै नलिई बिक्री गर्ने कार्यबाट वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने कार्य नभएको भन्न नमिल्ने।

अंशको हक अंशियार भएका नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हुँदा यसरी स्वतः प्राप्त गर्ने अंशजस्तो नैसर्गिक कानूनी हकलाई निस्क्रिय वा सङ्कुचित पार्ने गरी भएको कुनै लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन। किर्ते कागजको १८ नं. मा “सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपत्रहरूबाहेक अरु किर्ते वा जालसाजी गन्यो भन्ने वा मुखका परिपन्चले किर्ते कुरा गन्यो वा नपाएको दर्जा पाए भनी भन्यो वा सो भनी परपजनीसमेत गन्यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा सन्तुराय यादवले प्रतिवादी चन्द्रेश्वर प्रसाद यादवका नाउँमा राजीनामा लिखत पारित गरे गराएको सो जग्गा वादीसमेतको हक लाग्नेमा अंशियारको मन्जुरी नलिई निजलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्ने नियतले बिक्री गरेको तथ्य जग्गा किनबेचको व्यवहारबाट स्पष्ट देखिन आएको छ। आफूले अंश पाउनुपर्ने जग्गा आफूलाई जानकारी नै

नदिई मन्जुरी लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्नेमा यी वादीले प्रतिवादीहरू लालबाबु यादव र श्यामबाबु यादवउपर अंश मुद्दा दिएपछि मात्र थाहा पाएको अवस्थामा आफ्नो हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने कार्य किर्ते वा जालसाजी ठहर्ने हुँदा किर्ते कागजको १८ नं. पनि आकर्षित हुने।

वादीले किर्ते कागजको ३, १८ नं. को आधार लिई दायर गरेको फिरादलाई लगाउको लिखत बदर मुद्दा हदम्यादविहीन भएकोले सोही आधारमा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।१०।०४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई उक्त मिति २०६६।११।०५ को राजीनामा लिखत वादीले ३ भागको १ भाग लिखत जालसाजी माग गरे पनि लिखत गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको अंशियारको आधारमा यी पुनरावेदक वादीको हकसम्म ४ भागको १ भाग जालसाज हुने भई सो हदसम्म निस्क्रिय हुने।

इजलास अधिकृत:- हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २२ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-११०५, लिखत दर्ता बदर दर्ता, गजेन्द्रप्रसाद यादव वि. चन्द्रेश्वरप्रसाद यादवसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

४९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७६-CR-०८९५, लागु औषध खैरो हिराइन, विजयकुमार जेना वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी विजय कुमार जेना आफू लागु औषधको सेवनकर्ता भएको, बिक्री वितरणलगायतको कार्य गरेको छैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ। प्रतिवादीमध्ये खडक बहादुर थापा र यी पुनरावेदकले मौकामा र अदालतमा समेत बयान

गर्दा कलंकीमा गई लागु औषध ५ ग्राम खरिद गरी त्यसलाई २.५/२.५ ग्रामका दरले २ ठाउँमा प्याक गरी लिएर आई टंगालमा उभिरहेको अवस्थामा पक्राउमा परेको हो भनी साबित रहेबाट लागु औषधसहित पक्राउ परेको कुरामा विवाद देखिएन ।

अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवादीले सेवनतर्फको जिकिर लिएकोमा सोलाई पुष्टि हुनेसम्मको कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले लागु औषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको नभई लागु औषध बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो ग्रहकलाई टंगालस्थित सडकमा पर्खी रहेको अवस्थामा पक्राउ परेको देखिन्छ । यी दुबै प्रतिवादीहरू लागु औषधसहित उक्त लागु औषध बेचबिखनबाहेक अन्य कार्य प्रयोजनका लागि उक्त स्थानमा उभिरहनुपर्ने कारणसमेत प्रतिवादीले खुलाउन सकेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिने ।

प्रतिवादी खड्गबहादुर थापाले आफू सेवनकर्तासम्म रहेको भनी दाबी जिकिर लिई यस अदालतमा पुनरावेदन गरे तापनि उक्त पुनरावेदन जिकिर साबित गर्न नसकी निजको हकमा पुनरावेदन फिर्ता भएको देखिन्छ । अर्थात् निजले अभियोग दाबी स्वीकार गरेको देखिन्छ । यी मुद्दामा दुबै प्रतिवादीहरूले मौकामा बयान गर्दा अनिल भन्ने व्यक्तिलाई लागु औषध दिनका लागि कुरी रहेको बेलामा हामीहरू पक्राउ परेको हो भनी गरेको साबिती बयानलाई २.५ ग्रामका दरले ५ ग्राम लागु औषध बरामद भएको बरामदी मुचुल्का, टंगालमा उभिरहेको अवस्थामा दुबै जना प्रतिवादी संयुक्त रूपमा पक्राउ परेको तथ्य, प्रतिवेदक प्र.स.नि. जीवलाल पाण्डेलगायतले अदालतमा गरेको बकपत्रलगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर मालाकार रूपमा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा न्यूनतम परिमाण २.५ का दरले बरामद भएको भन्ने आधारमा मात्र सेवनकोसम्म कसुर गरेको भनेर मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा यी

पुनरावेदक प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ) र (च) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) ५ वर्ष कैद र रु. ५०००/- जरिवाना गर्ने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसलालाई अन्यथा गर्न नपर्ने ।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/१०/१५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७६/१२/१७ को फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल मंसिर १८ गते रोज २ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-२४५०, ०७५-CR-२५८७, अपहरण शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी, भोला भन्ने भुपेन्द्र साह कानुनसमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. भोला भन्ने भुपेन्द्र साह कानुनसमेत

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धानमा भएको बयान आफ्नो इच्छाविपरीतको हो भनी कसुरमा इन्कार रहे तापनि अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा यी पीडिताको बुबा जाहेरवालासँग रिसइवी रहेको कारण निजको छोरीलाई अपहरण गरी जाहेरी दरखास्तअनुसारको कसुर गरेको कुरामा साबिती भई बयान गरेको देखिन्छ । सुरु अदालतसमक्ष अनुसन्धानमा गरेको बयान आफ्नो इच्छाविपरीतको भन्ने दाबी जिकिर लिए तापनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को अवस्था विद्यमान रहेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाणहरू निज प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यसरी कसुरबाट बच्ने अभिप्रायले अदालतमा आई गरेको उक्त इन्कारी बयानलाई अन्य तथ्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा उक्त

इन्कारी बयानलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदातस्थलमा प्रतिवादीको मोटरसाइकल बरामद भएको अवस्था, उद्धारका लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको प्रतिवेदन एवं बकपत्र, जाहेरी दरखास्त एवं जाहेरवालाको बकपत्र, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडित स्वयम्को कागज तथा बकपत्र, बुझिएका मानिसहरूको कागज एवं बकपत्र, प्रहरी प्रतिवेदनसाथ पेस भएका अस्पतालका कागजातलगायतका प्रमाणसमेतका आधारहरूबाट अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर यी प्रतिवादीहरूले गरेको कुरा मालाकार रूपमा पुष्टि भइरहेको देखिने ।

पीडितको जन्म २०५५।०९।०९ मा भएको भन्ने खुल्न आएको देखिन्छ । वारदात मिति भन्दा धेरै अगाडि जारी भएको उक्त प्रमाणलाई अन्यथा भन्न नसकिने र अन्यथा हो भनी वादी पक्षले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा सोही प्रमाणपत्रको आधारबाट कायम हुने उमेरलाई आधार लिई सजाय गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट सदर गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र सोको समर्थनमा बहस गर्नु हुने सरकारी वकिलको बहससँग सहमत हुन सक्ने नदेखिने ।

हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भएको “अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा महिला वा नाबालक विरुद्धको कसुरमा थप सजाय गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण र समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को (२) (ख) बमोजिम यी प्रतिवादीहरूको हकमा मुलुकी ऐनको अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकको ९ नं. बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू जबरजस्ती करणीको महलको ३ क नं. बमोजिम सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोमा सोमा थप सजायको माग भई सोही अनुसार थप ५ वर्ष कैदसमेत भएकोमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (७) मा मुलुकी ऐनमा भए जस्तो ५ वर्ष कैदको सजायको व्यवस्था नभई ५ वर्षसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था गरी अपराधको परिस्थिति, गम्भीरता अनुसार सजाय तोक्न न्यायकर्तालाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त सन्दर्भमा पनि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) अनुसार थप ३ वर्ष सजाय गर्दा पनि न्यायोचित हुने ।

प्रतिवादीहरूलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकमा लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम जनही ७ वर्ष कैद, दुई व्यक्तिभन्दा बढी भई कसुर गरेको देखिँदा ऐ ७ नं. बमोजिम थप २ वर्ष तथा ऐ. ९ नं. बमोजिम बालबालिकाको हकमा थप २ वर्ष एवम् जबरजस्ती करणीको महलको १, ३ (३) र ३ क.नं. को कसुरमा ३ (४) नं. ले जनही ६ वर्ष र सामूहिक रूपमा कसुर गरेतर्फ ऐ ३ क नं. ले ५ वर्ष थप कैदसमेत गरी जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. तथा अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको १२ नं. बमोजिम एक लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट भएको मिति २०७५।१०।१६ को फैसला सजायको हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फ जनही ७ वर्ष कैद र सामूहिक रूपमा कसुर गरेतर्फ थप २ वर्षसमेत ९ वर्ष कैद तथा जबरजस्ती करणीतर्फ जबरजस्ती करणीको ३ (४) नं. बमोजिम जनही ६ वर्ष कैद एवम् सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणीतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(७) बमोजिम थप ३ वर्षसमेत जम्मा ९ वर्ष कैद

तथा १ लाख क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ।
इजलास अधिकृत : सुमनप्रसाद कुशवाहा
कम्प्युटर : शान्ति तामाङ
इति संवत् २०८० साल मंसिर १८ गते रोज २ शुभम् ।

५१

**मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री
अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८०-WH-०२६१,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, जीवन खत्री (तिम्सिना) वि. श्री
उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलाससमेत**

मुद्दामा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को
दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्याख्याको
प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध
संहिता, २०७४ को दफा २१३ मा सजाय तोकिएको
कसुर साबिकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर
बन्धक लिनेको महलको ३ नं. मा तोकिएको सजाय
र कसुरभन्दा फरक नभएको भन्ने उल्लिखित कानूनी
व्यवस्थाबाट देखिएको स्थितिमा दफा ३९(२) (ग) को
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित “सोही कसुर”
मा नै उक्त सजाय तोकिएको भन्ने स्पष्ट हुने ।

अन्य कुनै पनि आधार, कारण वा तर्कका
आधारमा मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक
लिनेको महलको ९ नं. बमोजिम थप भएको २ वर्ष
कैद सजाय परिवर्तित कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा
कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन । उक्त सजाय
कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २० को
उपधारा (४) मा उल्लिखित तत्काल प्रचलित कानूनले
सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजाय
भागी हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र केही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज
गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को कानूनी
व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने ।

साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर
बन्धकको महलमा भएको ९ नं. मा भएको थप

सजायको व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी
अपराध संहिता, २०७४ मा नरहेको हुँदा यी रिट
निवेदकलाई उक्त ९ नं. मा भएको सजाय थप गर्न
मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदक अदालतको अन्तिम
फैसलाबमोजिम मिति २०७४/११/०६ देखि थुनामा
बसेको र उपर्युक्तानुसारको सुविधा पाउँदा निजको
मिति २०८०/११/०७ मा नै कैदको अवधि व्यतीत
भइसकेको अवस्था रहे पनि निजले जरिवानाबापतको
रु.२५,०००/- रकम बुझाएको देखिँदैन । साबिक मुलुकी
ऐनमा जरिवानाबापत कैद ठेक्का प्रति दिन रु.२५/- का
दरले कैद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि हाल
कायम रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,
२०७४ को दफा ६१ (२) अनुसार कसुरदारलाई
जरिवानाबापत कैद गर्दा दैनिक रु.३००/- का दरले
गर्नुपर्ने देखिन्छ । रिट निवेदकलाई कायम कैद भुक्तान
गरी हाल रु.२५,०००/- जरिवानाबापत कैदमा रहेका
छन् । सोबापत कैद वस्दा निज दैनिक रु.३००/- का
दरले ८४ दिन थप कैद वस्नुपर्ने देखिन्छ । सोबमोजिम
निज मिति २०८१/०१/३१सम्ममा कैदमा नै रहने
देखियो । उक्त जरिवानाको कैद बसी भुक्तान भइसकेको
रकमबाहेक बाँकी रकम जुन दिन भुक्तानी गर्दछन् सोही
दिन निजलाई थुनामुक्त गरिदिनुपर्ने हुँदा रिट निवेदकको
थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न नमिल्ने भएकाले
निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश
जारी गर्नुपर्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सो
हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ।

साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा
शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम भएको
सजायमा ऐ. महलको ९ नं. बमोजिम थप भएको दुई
वर्ष कैद सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
को अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा रहे
भएको नदेखिएको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन
एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को
दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त

९ नं. बमोजिम थप २ वर्ष कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नदेखिँदा यी रिट निवेदकसमेत प्रतिवादी भई चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम यी निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद, ऐ. ७ नं. बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ऐ. ९ नं. बमोजिम हथप २ वर्ष कैदसमेत जम्मा ८ वर्ष कैद ठेकिएकोमा ऐ. महलको ९ नं. बमोजिम थप २ वर्ष कैद सजाय कायम नभै जम्मा ६ वर्ष मात्र कैद सजाय कायम हुने हुँदा सोबमोजिम ६ वर्ष कैद कायम गरी मिति २०७९/१०/१२ को कैदी पुर्जी संशोधन गरी कैद बसी कट्टा भएको जरिवाना घटाई बाँकी जरिवाना बुझाएका दिनमा निजलाई मुक्त गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पाँचथर जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : नब राज जोशी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल चैत्र २१ गते रोज ४ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८०-WH-०१३४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेशसमेत, कुमार तामाङ (बोम्जन वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

कैद छुट दिने सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ तथा कारागार नियमावली, २०२० को व्यवस्था हेर्दा, सो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिको अधिकार नभई सुविधाको रूपमा कारागारको सिफारिसमा तहतह निर्णय भई दिइने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ। कैदीको असल चालचलनको आधारमा कैद सजायमा कैद छुट दिने वा नदिने भन्ने विषय

न्यायिक क्षेत्र अर्थात् अदालतसँग सम्बन्धित नभई कार्यपालिकासँग सम्बन्धित प्रकृतिको रहेको समेत देखियो। तसर्थ, रिट निवेदक प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी भएको अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको निमित्त कारागारमा कैदमा रहेको देखिँदा निजलाई कैदमा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी तवरले थुनामा राखिएको भन्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गरिरहनु परेन।

निवेदकले कसुर गर्दाका अवस्थामा प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा सजाय माफी, मूलतबी वा कम गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ। कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा साठी प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ। सोही नियम २९ को उपनियम (१क) मा केही कसुरहरूलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको देखिन्छ तापनि माथि उल्लिखित हाल प्रचलित ऐनहरूमा भए जस्तो अपहरण तथा कर्तव्य ज्यानको सजाय हुने कसुरको नामबाट नकारात्मक सूचीमा राखिएको पाइँदैन। तर यस सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नियम २९(१) बमोजिम कैद सजायमा छुट पाउने व्यवस्था कसैको अधिकारको विषय होइन। नियम २९(१) मा प्रयुक्त शब्दावलीलाई नै हेर्दा पनि सो उपनियममा उल्लिखित कैद छुटको व्यवस्था असल चालचलन भएका कैदीले मात्र पाउन सक्ने देखिन्छ भने त्यस्ता कैदीहरूले पनि अधिकारको रूपमा यो छुट पाउने नभई जेलरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राय पेस गर्नुपर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारागार व्यवस्थापन विभागमा राय पठाउनुपर्ने, कारागार व्यवस्थापन विभागले आफ्नो रायसाथ गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र अन्तिममा

गृह मन्त्रालयले कैद सजाय छोड्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूलाई आधार मान्दा निवेदकले माग दाबी लिएजस्तो निजलाई लागेको कैद सजायको अवधि छोड्नुपर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट सिधा आदेश जारी गरी कैदबाट मुक्त गरी दिन मिल्ने देखिँदैन । तथापि निज निवेदकको चालचलन सुधार भई राम्रो देखिएको छ र प्रचलित कानूनले निजलाई लागेको कैद अवधि छोड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सम्बन्धित जेलर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा कारागार व्यवस्थापन विभाग वा गृहमन्त्रालयले यस सम्बन्धमा संवेदनशीलताका साथ विचार गर्न मनासिबै हुने ।

यस अदालतबाट माथि उल्लिखित रिट नं ०७६-WO-०९३९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको रोहमा विचार गरी निवेदक विरुद्धका मुद्दा वर्तमान संविधान र कानूनी व्यवस्था लागु हुनुअगाडिको वारदातसँगसम्बन्धित रहेको देखिँदा साबिक संविधान र कानूनी व्यवस्था हेरी निवेदकको चालचलन असल रहेको र कैद अवधि छोड्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा कैद अवधि छोड्नुपर्ने सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्छ भने कानूनबमोजिम निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयहरूतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई उपयुक्त निर्णय गर्नु र सो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनु भनी विपक्षीहरूमध्येका गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको सम्बन्धमा निवेदक अदालतकै फैसलाबमोजिम लागेको कैद भुक्तानको लागि थुनामा रहेको भई गैरकानूनी थुनामा रहेको नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन ।।

इजलास अधिकृत : सविना तामाङ/मैना माझी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल चैत्र १८ गते रोज १ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CI-००९९, दर्ता बदर हक कायम, कवितादेवी पाण्डे थापासमेत वि. दामोदर खड्का

मोही भिमकुमारी खड्का र उनको स्व.पति स्वयम्ले विवादित जग्गा बिर्ता हो भन्ने कुनै प्रमाण पेस गरेका छैनन् । फिल्डबुकमा दर्तावाला मोही स्वयम्ले यो जग्गा हेमजङ्ग थापा र दिपजंग थापाको हकको हो भनी आफूले कुतमा सम्म जोती कमाई आएको भन्ने बेहोरा लेखाई सोहीबमोजिम मोठ स्वेस्ता, लगत प्रमाण खडा भएकोले विवादित जग्गाका जग्गा धनीको हकमा विवाद गर्ने ठाँउ देखिँदैन । मोहीका तर्फबाट रैकर परिणतको लागि निवेदन दिदा साबिक बिर्तावाला हेमजङ्ग थापा र दिपजंग थापा भई बिर्तावालाले रैकर परिणत नगराएकोले मोहीको नाममा रैकर परिणत गरिपाउँ भन्ने दाबी गरेको छ भने पुनरावेदकहरूले उक्त विवादित जग्गा आफ्नी सासू बज्यै हेमकुमारी थापाको नामको हा.नं. १४७ बाट भिड्ने रैकर जग्गा भन्ने दाबी लिई निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट सो लगत भिडाई छुट जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ । मोहीका नाममा रैकर परिणत गर्ने गरी २०४९ मा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ मा तेस्रो संशोधन भएको मितिमा साबिक मोही भिमकुमारी खड्का जीवितै रहेको अवस्थामा निजले रैकर परिणतको लागि निवेदन दिएको देखिँदैन । निजको मृत्यु भएपछि मात्र मिति २०५३।३।२७ मा निजका पति यादव खड्काको रैकर परिणतको लागि निवेदन परेको देखिन्छ तर उक्त जग्गा बिर्ता भनी निजले प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ यी पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येकी कविता थापाले आफ्नी सासू हेमकुमारी, ससुरा हेमजङ्ग र पति दिपजंग भन्ने जितेन्द्रजङ्ग थापा भन्ने नाता प्रमाण पेस गरी सासू हेमकुमारीको रैकर लगतनं. १४७ बाट भिडाई जग्गा दर्ता माग गरेको देखियो । यी विवादित जग्गाको सम्बन्धमा

तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा भरेको १ र २ नं. अनुसूची फाराम र ४ नं. जोताहाको अस्थाई निस्सामा पनि जग्गाधनीको महलमा जितेन्द्रजंग थापा उल्लेख गरी उक्त जग्गा कुतमा कमाउने भिमकुमारी खड्किनी भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट उक्त जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको साबिक लगतको पुर्ख्यौली जग्गा नै रहेको देखियो ।

साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २(क) नं. ले आफ्नो हक हुन आएको सम्पत्ति यति नै समयभित्र दर्ता नामसारी गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुनै कानूनले समयसीमा निर्धारण गरेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले जग्गा दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै जग्गा नापजँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतका आवश्यक प्रमाणको छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको जग्गा दर्ता गर्न गठित समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । मालपोत ऐन, नियम र निर्देशिकामा जग्गा दर्ता गर्दा साबिक लगत भिडाउनुपर्ने, स्थानीयस्तर र राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको सिफारिस लिनुपर्ने र जग्गा दर्ता गर्न गठित समितिको सिफारिसमा मात्र जग्गा दर्ता गरिने विविध कार्यविधिहरू निर्देशित गरेको पाइन्छ । यी पुनरावेदकले पेस गरेको हा.नं. १४७ को लगत रैकर भन्ने देखिन्छ । सोही लगतबाट विवादित कि.नं. २० र २२ को जग्गाको लगतको खला, मौजा र किसिम मिल्न भिड्न आएको आधारमा नाता प्रमाणित प्रमाणबाट लगतवाला साबिकका जग्गाधनीको हकदार यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रहेको भन्ने कुरा देखिएको र जितेन्द्रजङ्ग र दिपजङ्ग दुबै नाउँ एउटै हो भनी स्थानीय निकायले सिफारिस गरेको हुँदा गोरखापत्र तथा स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरी कसैको हकदाबी नपरेपछि मालपोत

कार्यालयको जग्गा दर्ता गर्न गठित समितिले आवश्यक छानबिन गरी छुट जग्गा दर्ता नामसारीको सिफारिस गरेको देखिन्छ । सोही सिफारिसको आधारमा सो जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएको देखिएबाट मालपोत कार्यालयले उक्त छुट जग्गा दर्ता गरिदिएउपर वादीले दायर गरेको मुद्दामा सुरु अदालतले वादी दाबी नपुग्ने फैसला गर्दा साबिक दर्तावाला मोहीको मोही हकमा कुनै असर पुर्‍याएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) बमोजिम साबिक दर्तावाला मोहीका हकदारहरू भए निजहरूमध्ये जग्गाधनीले पत्‍याएको व्यक्तिका नाउँमा मोही नामसारी भई आउने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन माग दाबीअनुसार सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको फैसला बदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१०।२३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रत्यर्थी वादीको सुरु फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : कृष्ण मुरारी सिग्देल, चन्दा बेल्लासे
कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-CI-००९७, ०७५-CI-००९८, राजीनामा लिखत दर्ता बदर, दुर्गा कार्की खड्का, वि. दामोदर खड्का, निर्मला विष्ट खड्का दामोदर खड्का भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. १०

५४

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७६-CI-०१५३, अंश, सागर देवी वि. रामऔतार राय यादवसमेत

वादी तथा प्रतिवादीका बिचमा जग्गा खरिद बिक्री तथा लेनदेन व्यवहार भई सोबमोजिमका

लिखतहरूसमेत भएको पाइन्छ । वादीका दाजु धुप नारायण राय यादवलाई प्रतिवादी शुभकरण राय यादवले मिति २०३९।०६।२९ मा र.नं.२०२५ बाट सर्लाही जिल्ला कविलास गा.वि.स.वडा नं.९/क कि.नं.५९७ को जग्गा बिक्री गरेकोमा सोउपर कोही कसैको उजुर परेको देखिँदैन । यदि उक्त जग्गामा समेत वादीको अंश हक रहेको भए प्रतिवादी शुभकरणले सो राजीनामा लिखतमा मेरो मात्र हक भोग रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन । वादी गर्भु रायले पनि ज्ञानी राय मार्फत मिति २०४९।०२।२९ मा र.नं.२९०७ बाट जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । धनी शुभकरण राय यादव ऋणी ज्ञानी राय यादव भएको विभिन्न मितिमा बक्सपत्रका लिखतहरू भई जग्गाको हक हस्तान्तरणसमेत भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूका हाँगाका बिचमा विभिन्न बक्सपत्रका लिखतबाट जग्गाको हक हस्तान्तरण हुँदासमेत वादीले त्यसलाई चुनौती दिएको देखिँदैन । त्यसै गरी प्रतिवादी प्रभु राय यादव र वादीका दाजु धुप नारायण राय यादवका बिचमा लेनदेन कारोबार भई मिति २०४९।०७।०४ मा थैली रु. १०,०००/- को कपाली तमसुक खडा भएको, सो लिखत प्रतिवादीले पेस गरेकोमा सो लिखत किर्ते हो भनी धुपनारायण राय यादवले अ.व.७८ नं. बमोजिम सनाखत बयान गर्दा जिकिर लिए पनि सो लिखतमा भएको सहीछाप धुपनारायण राय यादवको नमुना सहीछापसँग मिल्ने भिडेको छ भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट लिखत जाँच भई आएको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको देखिँदा वादी तथा प्रतिवादीहरूका बिचमा लेनदेन कारोबारसमेत भएको देखिने ।

यसरी वादीका बाबु ध्यानी राय तथा प्रतिवादी राम औतार राय यादवका बिचमा भएको मिति २०१२।१०।२५ को घरसारको बन्डापत्र लिखतका आधारमा गाउँ व्लकको घरबारी जग्गा अलग अलग रूपमा वादी प्रतिवादीहरूले भोग गरेका कारण अलग अलग रूपमा दर्ता भई सोही जग्गामा निजहरूको भोग

बसोबास रहेको भन्ने देखिएको ज्ञानी रायका नाममा दर्ता रहेका पैत्रिक जग्गासमेत आपसी समझदारीबाट बाँडफाँड गरी वादी प्रतिवादीहरूले आ-आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरेका र आ-आफ्नो नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरू अंशियारमध्येकै व्यक्तिलाई राजीनामा तथा बक्सपत्रसमेतका लिखतबाट हक हस्तान्तरण भई उक्त लिखतहरूको अस्तित्व हालसम्म पनि यथावत् रहेको, अंशियारका बिचमा लेनदेन कारोबार भई कपाली तमसुकसमेतका लिखतहरू खडा भएको देखिएको प्रतिवादीका हाँगाका अंशियारका बिचमा समेत जग्गाको हकहस्तान्तरण भएकोमा उक्त लिखतहरूलाई वादीले मौकामा चुनौती दिन नसकेको समेतका व्यवहार प्रमाणबाट वादीका बाबु ध्यानी राय तथा प्रतिवादी राम औतार राय यादवका बिचमा मिति २०१२।१०।२५ मा खडा भएको घरसारको लिखत नै साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको ३० नं. मा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम निजहरूका बिचमा भएको बन्डापत्रको लिखत हो भन्ने पुष्टि भएको देखिँदा सोही लिखतका आधारमा वादीले प्रतिवादीबाट अंश नपाउने ठहर गरेको सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।०३।१८ को फैसला कानूनअनुरूप नै भएको देखियो । अतः उच्च अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट अंशपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर र सोहीबमोजिमको पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर तथा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने गरी यस अदालतबाट भएको मिति २०७६।०४।२६ को आदेशसँग समेत सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, वादीले प्रतिवादीबाट अंशपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।०३।१८ को

फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली
कम्प्युटर - अमिर रत्न महर्जन
इति संवत् २०८१ मङ्सिर १७ गते रोज २ शुभम् ।

५५

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-०२२६, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. रवि कुमार गाइने

वारदातका दिन प्रतिवादी आफ्नो घरतर्फ जाँदै गर्दा साँझ अं. १८:०० बजेको समयमा पिसाब लागि जाहेरवालाको ट्वाइलेटमा गएको अवस्थामा जाहेरवालाकी नातिनी परिवर्तित नाम माडी २, ०४९-१४(०७३/०७४) ले शौचालयमा ढोका नलगाई दिसा गरिरहेको देखनासाथ निजलाई करणी गर्न मन लागी ट्वाइलेटको ढोका लगाई पीडितले लगाएको कट्टु खोली आफ्नो लिङ्ग निकाली निजको योनिमा छिराउन लाग्दा नछिरेपछि यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनी फकाई त्यहाँबाट निस्की गएको हो भनी प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा मौकामा साबित रही बयान गरेको देखिएकोमा अदालतसमक्ष मौकाको बयान प्रतिकूल हुने गरी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । तर वारदात मिति र समयमा पीडित दिसा गर्न लागेको ट्वाइलेटमा गएको तथ्य भने प्रतिवादीले अदालतको बयानमा समेत स्वीकार गरेको देखिएबाट मौका तथा अदालतमा समेत उपस्थित भई जाहेरी समर्थित हुने गरी पीडितले लगाएको वारदातको आरोप पूर्णतः असत्य हो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । पीडित नाम परिवर्तित (माडी-२) ले मौकामा कागज गर्दा प्रतिवादीले कुरी निकाली आफ्नो पिसाब गर्ने कुरीमा जोडी बेस्सरी थिचेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने सुरु अदालतमा गरेको बकपत्रमा साँझको बेलामा दिसा गर्न भनी आफ्नो ट्वाइलेटमा बसिरहेको बेला बाहिरबाट रवि कुमार गाइनेले ढोका धकेली भित्र पसी ढोका लगाई मलाई उचाली उसको पाइन्टको चैन

खोली मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा उसको पिसाब फेर्ने निकाली दली मलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो, भित्र पसाएको होइन बाहिर बाहिर दलेको मात्र हो भनी बकपत्र गरेको देखियो । प्रतिवादी अदालतमा आरोपित कसुरमा पूर्णतः इन्कार रहेको अवस्था तथा पीडित स्वयंले अदालतमा योनिमा लिङ्ग पसाउन दलेको नभनी लिङ्गले छोएको मात्रको अवस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले समर्थन गरेको देखिन्छ । किनकि ९ वर्षीय नाबालकको योनिमा बयस्क पुरुषको उत्तेजित लिङ्ग पसाउने हिसाबले दलदाल गर्दा योनिबाहिर योनि रातो हुने वा घर्षणका चिह्न केही न केही कैफियत देखिनुपर्नेमा सोसमेत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट नदेखिएको ।

पीडितले मौकामा लेखाएको बेहोरा, निजको अदालतको बकपत्र, प्रतिवादीको मौकाको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रसमेतबाट पीडितको योनिभित्र वा बाहिर लिङ्गको घर्षण भएको, घाउ, निलडाम देखिएको, योनि रातो भएको वा कन्याजाली च्यालिएको भन्ने नदेखिएबाट जबरजस्ती करणी भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुनआएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पाइएन । जबरजस्ती करणी लुकीछिपी गरिने अति संवेदनशील विषय भएको र यसको सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी पाउन कठिन हुने भएकोले कसुर कायम गरी सजाय गर्नको लागि मूलतः मिसिल संलग्न प्रमाणको लेखाजोखा गर्दा पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण मानिनुपर्दछ भने त्योसँगै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डाक्टरको भनाइलाई महत्वपूर्ण प्रमाण मानिनु पर्दछ । योसँगै जाहेरी तथा पीडितको मौकाको कागज तथा अदालतको बकपत्र तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी आरोपित कसुरका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । आरोप लगाउँदैमा कोही दोषी हुँदैन । आरोप लगाउने पक्षले आरोपलाई प्रमाणबाट

पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। पीडितको बकपत्रलाई शङ्कारहित रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, घटना प्रकृति मुचुल्कालगायतका स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा केवल जाहेरी दरखास्त, मौकाको कागज र बकपत्रलाई मात्र प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी यस्तो संवेदनशील फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गर्न उचित हुने नहुने।

यस प्रकार पीडितको योनिभिन्न वा बाहिर लिङ्गको घर्षण भएको, घाउ, निलडाम देखिएको, योनि रातो भएको वा कन्याजाली च्यालिएको भन्ने नदेखिएबाट जबरजस्ती करणी भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर गरेको भनी मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महलको १ र ५ नं. को कसुरमा सोही महलको ३ नं. को देहाय १बमोजिम हुने सजायको आधा अर्थात् ५(पाँच) वर्ष कैद हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७४।१।२७ फैसला मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर :- पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ १६ गते रोज १ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-०४१६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. साजन घले (गुरुङ) भन्ने प्रेम बहादुर सुनार

प्रतिवादी साजन घले भन्ने प्रेमबहादुर सुनार विरुद्ध लगाइएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अभियोगमा निजले गरेको कसुर “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४”अन्तर्गतको रहेको छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा प्रतिवादीले पीडितलाई आफू बेलायती सेनामा लाहुरे रहेकोले

निजलाई विवाह गर्ने आश्वासन दिई निजको घर डेरा पोखरादेखि काठमाडौँसम्म पुर्‍याई यौन शोषण गरी निजसँग भएको सुनका गहना र मोवाइल लिई फरार भएको भन्ने बेहोराको जाहेरी परेपछि जाहेरवाला पीडितको अदालतमा सोही बेहोराको बयान प्रमाणित भएको देखिन्छ। पीडितले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पनि मौकाको जाहेरी बेहोरा मिलान हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले अदालतमा इन्कारी बयान गरे पनि मौकामा बयान गर्दा पीडितलाई फेसबुक मार्फत साथी बनाएको, आफू बेलायतको लाहुरे भएको भन्ने विश्वास दिलाई भारतको आसिमपुर वेश्यालयमा लगी बिक्री गर्ने योजनाअनुसार काठमाडौँको मन्दिरमा लगी सिन्दुर हाली होटलमा राखी यौन शोषण गरेको भनी आरोपित कसुर स्वीकार गरी साबित भई बयान गरेको देखिए पनि अदालतमा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। मौकामा बुझिएका रितु गुरुडले सुरु अदालतमा प्रतिवादीले बेलायती सेनाको लाहुरे हुँ भनी झुक्याई पीडित जाहेरवालालाई बिक्री गर्न लागेको र शोषण गरेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ। यी घटना बेहोरालाई प्रतिवादीले सुरु अदालतमा गरेको इन्कारी बयान बेहोराबाहेक सोको खण्डन हुने अरु कुनै ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन। यसप्रकार मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिवादीले जाहेरवाला पीडित विरुद्ध गरेको क्रियाकलायहरू मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानूनले निषेध गरेको कार्य गरेको देखिए पनि कुन तहको कसुर अपराध हो भन्नेमा विवेचना भई कसुरबमोजिमको मात्र सजाय गर्नुपर्ने।

वादी नेपाल सरकारको पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखियो। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) मा रहेको कानूनले प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत

बराबरको रकममा नघट्ने गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखियो। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई जुन दफाअनुसार कसुर ठहर भयो, सो कसुर गरेकोमा सजाय गर्ने दफा अर्थात् उक्त ऐनको दफा १५(च) मा “शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद” हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएको र उक्त दफामा जरिवानाको सजाय हुने कुरा उल्लेख भएको नदेखिएबाट प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिम यौन शोषणसम्मतको कसुर गरेको ठहर्‍याई सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद हुने, प्रस्तुत मुद्दामा यसभन्दा अगाडि दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको नदेखिँदा थप सजाय नहुने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण), ऐन २०६४ को दफा १७(१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने, तथा मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं. को कसुरमा सफाइ दिने ठहर गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७४।०२।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ १६ गते रोज १ शुभम्।

५७

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-०४३३, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सिंह बहादुर साकी

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा प्रतिवादी सिंह बहादुर साकीलाई सजाय गर्नुपर्ने

आधारका रूपमा वादी नेपाल सरकारले निज विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको, निज अमरियन इन्टरनेसनल प्रा.लि.को कर्मचारी भएको कुरा निजले स्वीकार गरेको, प्रत्यक्षदर्शी नारायण पुडासैनी र राजु विक्रम मिश्रले मौकाको भनाइलाई समर्थन गर्दै न्यायाधिकरणमा बकपत्र गरेको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा अमरियन इन्टरनेसनल प्रा.लि.मा निज सिंह बहादुर साकीले केही समय काम गरेको भन्ने निजको बयानबाट देखिन्छ। अमरियन इन्टरनेसनल प्रा.लि.को प्रबन्ध पत्र र नियमावली हेर्दा सो संस्था प्रतिवादी हिरा बहादुर वि.क. आफ्नो एकल स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता भएको देखिन्छ। निजबाहेक सो संस्थाको आधिकारिक व्यक्ति यी प्रतिवादी पनि हुन भन्ने कुनै कागजात रहेको देखिँदैन। जाहेरवालाले यी प्रतिवादीलाई रकम दिएको वा यस प्रकारले झुठ्ठा आश्वासन दिई रकम लिएको भनी भन्न सकेको देखिँदैन। रकम लिन वा चेक दिनमा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण मिसिलबाट देखिँदैन। जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारमा अमेरिका पठाउने झुठ्ठा आश्वासन दिई यी प्रतिवादीले रकम लिएको भन्ने ठोस तथा विश्वासयुक्त प्रमाण वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएको अलावा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्यमा प्रयोग भएको कम्पनीको आधिकारिक कुनै हैसियत नरहेको प्रतिवादी सिंह बहादुर साकीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको मान्न नमिल्ने।

यसप्रकार प्रतिवादी सिंह बहादुर साकीले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७४।१२।२७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल असार १६ गते रोज १ शुभम्।

५८

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-२६१७, ०७५-CR-२६१८, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, विनोद खड्का वि. नेपाल सरकार, दिपक पौडेल वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा पृथ्वी राजमार्गमा चल्ने ट्रक तथा ट्रिपरका चालकहरूले नक्कली सवारी चालक अनुमति प्रयोग गर्ने सुराकको आधारमा सवारी साधन चेक जाँच हुँदा ग १ क २४७३ नं को ट्रक चालक प्रेम गुरुङलाई तलासी लिँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय, भेरीबाट जारी भएको ०३-५२१४७७८ नं को अनुमति पत्र बरामद भई अनुसन्धान सुरु भएकोमा निज प्रेम गुरुङले अनुसन्धानको क्रममा गरेको पोल बयानको आधारमा यी पुनरावेदकहरू विनोद खड्का र दिपक पौडेलसमेत अनुसन्धानमा तानिएको देखिन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा मुनाल ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक विनोद खड्काले रु ५०००।- लिई चालक अनुमति पत्र बनाइदिएको भन्ने प्रेम गुरुङको बयानबाट खुल्न गएको र सो कुराको समर्थन धनकुमार गुरुङ र धनबहादुर गुरुङको बयानबाट भएको देखिन्छ । मौकाको बयानमा विनोद खड्काले आरोपित कसुर स्वीकार गरी प्रेम गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ र धनकुमार गुरुङलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भेटेपछि उनीहरूले आफ्नो लाइसेन्स बनाउन अनुरोध गरेकोले दिपशिना प्रिन्टर्सका सञ्चालक दिपक पौडेलसँग सल्लाह गरी प्रतिलाइसेन्स रु. ५०००।- (अक्षरेपि पाँच हजार रुपियाँ) लिई सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएको भन्ने कुरा स्वीकार गरी बयान गरेको देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहेको देखिए तापनि प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान, पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको मौकाको बयानलगायतका मिसिल

संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट निजहरूको संलग्नता थिएन भनि मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य, वारदातको सिलसिला एकआपसमा मालाकार कडीको रूपमा देखिन आएकोले सो तथ्यलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने नै देखियो । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्था, मुद्दाको प्रकृति यस अदालतबाट यस्तै प्रकारका मुद्दामा यसअगाडि प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अदालतमा बयानगर्दा कसुरमा इन्कार रहेको मात्र भनाइले निजहरू निर्दोष रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

यसप्रकार पुनरावेदक प्रतिवादीहरू विनोद खड्का र दिपक पौडेलले अभियोग मागदाबीअनुसार मुलुकी ऐनको कित्ते कागजातको महलको दफा १ र ९ नं.अनुसार कसुर गरेको भनी निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा ९अनुसार जनही रु ५० जरिवाना र दफा १२अनुसार १(एक) वर्ष थप कैदसमेत हुने गरी भएको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।०५।१९ को फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:-खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ १६ गते रोज १ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७६-CR-००६३, ०७६-CR-०२८१, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान, सतिस भन्ने कृतन खड्गी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सतिस भन्ने कृतन खड्गी

मैले अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान मेरो इच्छा विरुद्धको हो भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएको भए पनि निजको मौकाको साबिती बयान प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी दरखास्त, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, मृतकको

पोष्टमार्टम रिपोर्ट, जाहेरवालाको अदालतसमक्ष भएको बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने प्रेमनारायण पौडेल, गोपाल बहादुर गुरुङ्गसमेतका मानिसहरूको बकपत्र, शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डा.रिना गुरुङ्ग र डा.ढाका कुमार श्रेष्ठको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट समर्थित भइरहेको देखिँदा प्रतिवादी सतिस भन्ने कृतन खड्गीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष कसुरमा साबित भई गरेको बयान अन्यथा हो भन्ने देखिन नआएकाले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम निजका विरुद्ध प्रमाणमा ग्राह्य हुने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा पुनरावेदक/प्रतिवादी रामअसिम महतो कोइरी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अपराधबाट बच्न र कानूनी सजायबाट उम्कन प्रतिवादीले अदालतमा जे जस्तो झुठो कुरा पनि गर्न सक्ने परिप्रेक्ष्यमा निजहरूको इन्कारी बयानलाई मुद्दाको समुचित तथ्यसँग भिडाएर हेर्नुपर्ने । प्रहरीमा गरेको साबितीलाई बरामदी मुचुल्कासमेतबाट समर्थित भएको स्थितिमा सो साबिती र त्यसबाट स्वाभाविक रूपले देखिएको कुराहरू प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिने ।

प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयान परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको अवस्थामा कसुरदार कायम हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट यसभन्दा अगाडिका केही मुद्दाहरूमा व्याख्यासमेत भइसकेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा चार्ल्स गुरुमुख शोभराज वि.नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अपराध गर्दा अपनाइएको तरिका र अपराधको प्रकृति हेर्दा अपराधी पूर्ण सचेत, सावधान रही नियोजित र सङ्गठित रूपमा आफ्नो कार्य योजनालाई पूर्णता दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अभियोजन पक्षद्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष प्रमाण र खास गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाणको आधारमा कसुरदार देखिन आएको अभियुक्तलाई सजाय

गर्नुपर्ने । (ने.का.प.२०६७ अङ्क ५ नि.नं.८३७८) भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यसै गरी “अनुसन्धानको क्रममा तत्काल सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूले अपराध र अपराधीको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणले कसुरदारको नजिक पुर्‍याउने कार्य गर्दछ । कतिपय वारदातमा प्रत्यक्ष प्रमाण नरहेको हुन सक्दछ तर सङ्कलन गरिएका मिसिल संलग्न रहेको परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषणबाट कसुरदार पहिल्याउनुपर्ने” (नेकाप २०८०, अङ्क १० नि.नं.१११७५) भनी प्रकाश भन्ने निशान के.सी.समेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यसै अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइने ।

तसर्थ, प्रतिवादी सतिस भन्ने कृतन खड्गीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद तथा जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं.बमोजिम ५(पाँच) वर्ष थप कैद सजाय हुने र क्षतिपूर्तिर्तर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर हुने ।
इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली
कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक २७ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १३

६०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७७-RB-०३२९, बैंकिङ कसुर, संजय घिसिङ तामाङ वि. नेपाल सरकार

नेपाल बैंक लिमिटेडमा प्रतिवादीको खाता रहेको र जाहेरवालालाई प्रतिवादीले रु.७,५७,२१०/- बराबरको २ थान चेक काटेर दिएको भन्ने तथ्यमा प्रतिवादी इन्कार नरही अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष

तथा अदालतसमेतमा स्वीकार गरी बयान बकपत्र गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाले उक्त चेकहरू सटही गर्न सम्बन्धित बैंकमा पटक-पटक जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नरहेको भनी बैंकबाट उक्त चेकहरू फिर्ता भएको कुरा सुरु मिसिल संलग्न रहेको चेक र नेपाल बैंक लिमिटेडले लेखिदिएको मिति २०७६।०२।१५ को च.नं ६६।२०७५।७६ को पत्रसमेतबाट पुष्टि प्रमाणित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल यी प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा रहेको उल्लिखित खातामा पर्याप्त मौज्जात रकम नभएको अवस्थामा पनि जानीजानी जाहेरवालालाई उक्त चेकहरू काटिदिएको कुरा जाहेरी दरखास्त यी प्रतिवादीको बयान, मिसिल संलग्न सटही हुन नसकी फिर्ता भएको चेकहरू तथा बैंकले लेखिदिएको पत्रलगायत मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट अभियोग दाबीबमोजिम यी प्रतिवादी संजय घिसिङ्गले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा जुनसुकै बखत मिलापत्र हुनसक्ने नै हुँदा मिलापत्र हुन सक्ने अवस्थासमेत भएकोले प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भन्ने विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीले बैंकिङ सुविधाको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको यस अवस्थामा यी प्रतिवादी संजय घिसिङ्गले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५ (१) बमोजिम जाहेरवालाको बिगो रु.७,५७,२१०।- भराइ बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ (तीन) दिन कैद सजाय हुने ठहर्‍याई साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना भएको रकमको चार प्रतिशतले हुन आउने रु.३०,२८९।- रुपियाँ प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति शुल्कबापत बेहोर्नुपर्ने गरी भएको सुरु उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।०८।०२ गतेको फैसला मिलेकै

देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : राम चन्द्र मंडल खत्वे

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १४ गते रोज ४ शुभम् ।

६१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-CR-११३६, ०७६-CR-१२१७, ०७८-RC-०१४१, कर्तव्य ज्यान, कर्मजित वि.क वि. नेपाल सरकार, नर बहादुर बि.क. वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सुनिल बुढासमेत

मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइ, प्रतिवादीको मौकामा भएको बयान सहप्रतिवादीहरूको बयानसमेतका कागजातहरूबाट प्रतिवादीहरू नरबहादुर बि.क. र कर्मजित बि.क.समेतको मृतक गोरे बि.क.लाई कर्तव्य गरी मार्नमा निजहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएकोले तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. को १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरेको जिल्लाको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

प्रतिवादीहरू बीरेन्द्र तुलाचन, धर्मजित तुलाचन, सुनिल बुढाको हकमा निजहरूको पुनरावेदन नपरेको र साधकको रोहमा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानमा गरेको बयानमा मृतकको घरमा पुग्दा मृतकलाई कुटपिट गरी बाँधी राखेको थियो भनी उल्लेख गरेका छन् । मृतकको लास हेर्दा खुट्टाको सबै भागमा छाला रातो भई निस्किएको शरीरको विभिन्न भागमा छाला दल्लिएको टाउकोको पछाडीको भागमा ठाउँ ठाउँमा काटिएको घाँउहरू रहेको भन्ने बेहोराको घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का रहेको देखिन्छ । बीरेन्द्र तुलाचन र सुनिल बुढाले निजलाई समाते र मैले कपडाको रसी बनाई हात बाँधिदिएको हुँ, बाँधेपश्चात् हामी ३ जनाले निजलाई खुट्टामा २/३ पटक हानेको

हौं भनी प्रतिवादी धर्मराज तुलाचनले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र कुटपिट गरी राखेका मृतकको मृत्यु भोलिपल्टै भएको देखिन्छ । मृतकलाई कुटपिट गरिएको वारदातस्थलमा पुनरावदेकहरू चारै जनासँगै गएका हौं भनी निजहरूले बयान बेहोरामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी निजहरूसमेतको कुटाइबाट मृतकको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित भएको देखिने ।

प्रतिवादीहरू विरेन्द्र तुलाचन, धर्मजीत तुलाचन र सुनिल बुढाले मृतकलाई खाबोमा बाँधी मृतकका दाजु एवम् भिनाजुसमेतलाई बोलाई मृतकको गल्लीको विवरण देखाएको पाइन्छ । मृतक स्वयम्को गल्ली कार्यका कारण मृतकका दाजु नरबहादुर वि.क. र भिनाजु कर्मजीत वि.क.समेतले मृतकको आचरण सुधारका लागि सामान्य कुटपिट गरेको कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिन्छ । अतः वारदातको सम्पूर्ण अवस्था, प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नतासमेतको आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन अ.व. १८८ नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय गर्दा पनि न्यायको मक्सद पूर्ति हुने ।

अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरू बीरेन्द्र तुलाचन, धर्मजित तुलाचन, सुनिल बुढा, नर ब. वि.क. र कर्मजित वि.क.उपर ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (३) नं. को कसुरमा ऐ.१३(३) नं. बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरी यी प्रतिवादीहरू बीरेन्द्र तुलाचन, धर्मजित तुलाचन, सुनिल बुढा, नर बहादुर वि.क. र कर्मजित वि.क. लाई जन्म कैदको सजाय गर्दा चर्कोपने देखी अ.व. १८८ नं. बमोजिम न्यायिक स्वविवेक प्रयोग गरी १२ (बाह्र) वर्ष कैद गर्ने राय व्यक्त गरी सुरु रुकुमकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०२।०७ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६ /०५/ २३ को फैसला कसुर ठहरका हकमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने र रायको हकमा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही

१०(दश) वर्ष कैद सजाय गर्दा पनि न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिएकोले प्रतिवादीहरूलाई जनही दश वर्ष कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत: फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बु

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २४ गते रोज २ शुभम् ।

६२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-सी-१००३, लिखत दर्ता बदर दर्ता, सुमेरु सिटी हस्पिटल वि. दिपिका न्यौपानेसमेत

मिलापत्रमा नै सगोलको सम्पत्ति स्वीकार गरी बसेको अवस्था देखिँदा बैंकको धितोबापतको कर्जा तिर्ने बुझाउने दायित्व यी सम्पूर्ण अंशियारहरूको हुँदैन भन्नु कानूनसम्मत र न्यायसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ यी फिरादी प्रत्यर्थीहरूले अंश प्राप्त गर्ने हक अधिकार खोज्ने क्रममा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत बिर्सिन नहुने कुरालाई अन्देखा गरेको फिराद कानूनको दृष्टिले न्यायोचित देखिन आएन । अतः विवादित कि.नं. ३१७ र कि.नं. ३०० का जग्गाहरू एन.एम.वि. बैंकमा धितो राखी लिएको ऋण पुनरावेदक प्रतिवादी सुमेरु सिटी हस्पिटलले तिरी बुझाई कानूनबमोजिम नै खरिद गरी राजीनामा लिखत पारित गराई विवादित जग्गाको हकहस्तान्तरण भएको देखिने ।

सुमेरु सिटी हस्पिटलले मिति २०७०।०८।१६ र.नं. ११४९(घ) को राजीनामा लिखतबाट खरिद गरी लिएको कि.नं. ३१७ को जग्गाको लिखत कानूनसम्मत नै भएको देखिँदा वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०४।२० को फैसला उल्टी गरी र.नं. ११४९(घ) मिति २०७०।०८।१६ को राजीनामा लिखत दर्ता बदर हुने र प्रत्यर्थी वादी दिपिका न्यौपाने र दिनेश न्यौपानेका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१२।२६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो

फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन १६ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७६-CI-१००४, लिखत दर्ता बदर दर्ता, सुमेरु सिटी हस्पिटल वि. दिपिका न्यौपानेसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

६३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८०-MS-००३६, Torture, अवहेलना परमादेशसमेत, अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश कुमार चौधरी वि. श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

यस अदालतबाट भएका उपर्युक्त आदेश प्रत्यर्थीहरूले जाना जान (willful) अवज्ञा गरेको वा दुराग्रह भावराखेको भन्ने प्रस्ट अवस्था देखिन आउँदैन। यस अदालतबाट भएका आदेशहरूले पनि कैद अवधि छुट्याउने प्रचलित कानून एवं कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुसम्म भनेको पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई कैद अवधि छोट्याई निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भएकोमा सोको उपर्युक्त निकास यस अदालतका पूर्ववत आदेशबमोजिम सम्बन्धित साधिकार निकायले नै दिने क्षेत्राधिकार रहेको र सो निकायहरू प्रभावकारी एवं सक्षमसमेत रहेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ हेर्दा पनि असल चालचलन भएमा कारागार नियमावली, २०२० को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय चाडपर्वका बखत कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कैद छुटको सिफारिससमेत हुन सक्ने भनी बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। निज निवेदकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम पाउन सक्ने कैद छुट सुविधा दिन इन्कार गरेको पनि देखिँदैन। तसर्थ उपर्युक्त आधार कारणबाट निवेदकले प्रत्यर्थीहरूको

कामकारबाहीबाट अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्न मिसिलमा तथ्यपरक प्रमाणहरूको अभाव देखिँदा निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बु

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ २६ गते रोज ४ शुभम्।

६४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७७-CR-००३८, जबरजस्ती करणी, दिलिप वहादुर घर्तीसमेत वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूले अदालतमा आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको भनी बयान गरे तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान अन्य तथ्यबाट समर्थित हुने देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको बखत व्यक्त गरेको कुरा अन्य प्रमाणबाट पनि समर्थन भएमा प्रमाण ऐन, २०३१ को परिच्छेद ३ मा प्रमाण लिन हुने अवस्थाको देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य, अनुसन्धानमा गरेको बयान र प्रतिवादीहरू एक अर्काको बयान एकआपसमा मिली सिलसिलेवार रूपमा मालाकार भई तथ्य स्थापित भएको देखिने।

पीडितको प्रतिवादीहरूउपर परेको किटानी जाहेरी, पिडितको मौकाको बयान, प्रतिवादीहरूको मौकाको साबिती बयान, घटना विवरण कागज र पीडितको Hymen intact नभएको भन्ने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट वारदातको दिन प्रतिवादीहरूले पीडिता महिलालाई पालैपालो जबरजस्तीकरण गरेका रहेछन् भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुने।

उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६।१०।१३ गते भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला केही उल्टी भई पीडित स्वयम् मादक पदार्थ सेवन गरी नाङ्गै चौरमा सुतेको अवस्थामा वारदात भएको ले वारदातको प्रकृति, पीडितको उमेर एवम् अवस्थासमेतको रोहबाट वारदात हुँदाको बखत

प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिम प्रतिवादीहरू दिलिप घर्ती, हरिराम पुन, खुम बहादुर भन्ने राहुल पुन, खुम बहादुर पुन र हर्क बहादुर घर्तिलाई जनही ५ वर्ष कैद र निज प्रतिवादीहरूलाई सामूहिक जबरजस्ती करणीमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७) बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय गरी जम्मा ८ (आठ) वर्ष कैद र पीडितलाई पुगेको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिसमेतलाई विचार गरी प्रतिवादीहरूबाट पीडित जाहेरवालीले जनही रु.४०,०००। का क्षतिपूर्ति पाउने।

इजलास अधिकृत: फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बु

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल आश्विन १६ गते रोज ४ शुभम्।

६५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८१-WH-०१०२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रोशन योन्जन वि. कैलाली जिल्ला अदालत, धनगढीसमेत

निवेदकलाई कानूनी रीत पुर्‍याई मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्मानित अदालतको आदेशानुसार राखेको हिरासतलाई न्यायिक हिरासत मान्नु नै पर्ने।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक रोशन योन्जनको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता देखिएन। निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर :- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक ४ गते रोज १ शुभम्।

६६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८०-WO-१५२७, उत्प्रेषणयुक्त

परमादेश, रामदत्त भण्डारी वि. गोदावरी नगरपालिका अत्तरिया कैलाली वडा नं. २ समेत

मिति २०८०।१२।३० मा गोदावरी नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार शंकर आधारभूत विद्यालयलाई २०८१ वैशाख १५ गतेसम्म शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधन) को दफा ८ बमोजिमको विद्यार्थी भर्ना आवश्यक सङ्ख्या पुर्‍याउन १५ दिनको समयावधि दिइएको प्रतिवद्धता पत्रमा उक्त विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बासुदेव भट्टले प्रतिवद्धता जनाए पनि तोकिएको उक्त समयभित्र उल्लिखित कार्यविधिबमोजिम विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा गोदावरी नगरपालिकाले मिति २०८१।०२।३२ मा सोही कार्यविधिको दफा ८ बमोजिम शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा गाभ्ने गरी निर्णय भई मिति २०८१।०३।१० को पत्रमार्फत शिक्षक हाजिरी गराएको, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको संविधानबमोजिम अधिकार भएकोले गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानूनबमोजिम गोदावरी नगरपालिका नगर शिक्षा ऐन, २०७५ लागु भई सोही ऐनबमोजिम शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को पहिलो संशोधनको दफा ८ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गोदावरी नगरपालिकाबाट विद्यालय समायोजनको निर्णय भएकोले शंकर आधारभूत विद्यालयको भवनमा वडा नं. १० को कार्यालय तोकने भनी मिति २०८०।११।३० मा भएको निर्णय एवम् शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा गाभ्ने भनी मिति २०८१।०२।३२ मा भएको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम भए गरेका पत्राचारहरू कानूनसम्मत नै रहेको देखिने।

गोदावरी नगरपालिकाको मिति २०८०।११।३० र मिति २०८१।०२।३२ मा भएको

निर्णय र सोबमोजिम भए गरेका पत्राचारहरुसमेत कानूनसम्मत रहेको देखिएकोले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश गर्नुपरेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर ११ गते रोज ३ शुभम् ।

६७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८१-WH-००९४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अंजु कुमारी चौधरी वि. श्री उच्च अदालत, जनकपुरसमेत

निवेदकलाई नियमित अदालतबाट कानूनी रीत पुर्‍याई मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको हुँदा निजको हिरासतलाई न्यायिक हिरासत मान्नुपर्ने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक अंजु कुमारी चौधरीको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता देखिएन । निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर :- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक ४ गते रोज १ शुभम् ।

६८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७१-CI-०७०३, ०७१-CI-१४०९, लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम, सरस्वती देवी यादव वि. जितेन्द्र कुमार गोइत, रघुवीर प्रसाद यादव वि. जितेन्द्र कुमार गोइत

आफ्नो हकप्रति सुतेर बस्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । आफ्नो कानूनी हक अधिकारको उल्लङ्घन भयो भन्नेले कानूनले व्यवस्था गरेको

समयभित्र आफूलाई अन्याय परेको कुरालाई लिएर अदालत प्रवेश गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थी वादीले हदम्यादभित्र फिराद दायर नगरी लामो समय ५ वर्षसम्म जग्गा बिक्री गरेको कुरालाई अनदेखा गरी बसेको र ५ वर्षपछि आएर आफूलाई अन्याय परेको भनी दायर गरेको फिराद हदम्यादको अभावमा खारेज गरेको सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब नै देखिने ।

वादी दाबीबमोजिम इन्साफ गर्नुपर्नेमा वादी दाबी खारेज हुने ठहर्‍याई सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।८ गतेमा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी बासुदेव यादव गोइतका नाम दर्ताको सप्तरी जिल्ला अगाडी गा.वि.स. वार्ड नं. ७ (क) को कित्ता नं. २६५ क्षेत्रफल ०-९-१५, ऐ. कित्ता नं. २६९ को क्षेत्रफल ०-९-१५ को जग्गा प्रतिवादी बासुदेव यादव गोइतले प्रतिवादी सरस्वती यादवलाई मिति २०६०।५।८ मा पारित र.नं. १२४४ को राजीनामा लिखतद्वारा दिएकोमा सो लिखतबमोजिम निज सरस्वतीका नाममा दर्ता खेस्ता कायम भएको सो जग्गामध्ये कित्ता नं. २६५ को जग्गा निज प्रतिवादी सरस्वतीले प्रतिवादी रितादेवी सुतिहारलाई मिति २०६४।१।२७ मा पारित र.नं. ९९३७ को राजीनामा लिखतद्वारा दिई सो लिखतबमोजिम निज रितादेवी सुतिहारका नाममा दर्ता खेस्ता कायम भएको उक्त कित्ता नं. २६५ को जग्गा निज रितादेवी सुतिहारले प्रतिवादी रघुवीर प्रसाद यादवलाई मिति २०६७।८।२३ मा पारित र.नं. ५९३७ को राजीनामा लिखतद्वारा बिक्री गरेकोमा सोका आधारमा निज रघुवीरका नाममा कायम रहेको दर्ता खेस्तामध्ये नरम गरम मिलाई ३ भागको १ भाग वादीको अंश हकको हदसम्म लिखत एवम् सोको आधारमा कायम रहेको प्रतिवादीहरूका नामको दर्तासमेत बदर भई पुनरावेदक वादीका नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७०।९।२४ मा भएको फैसला

मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सीता अधिकारी

कम्प्युटर :- सन्दिप अवाल

इति संवत् २०८० माघ ७ गते रोज १ शुभम् ।

६९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७८-CI-००६३, मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाउँ, गोलदेवी चौधरी वि. प्रविणा घिमिरे

वादीका ससुरा एवम् पतिले नै प्राप्त नगरेको मोही हक निजका हकदार भनिएको बुहारीले मोही नामसारी गरी मोही प्रमाणपत्र पाउने कानूनी हक देखिन आएन । निवेदक वादीले पुनरावेदन गर्ने क्रममा सम्मानित अदालतसमक्ष योजितराज प्रधान नेपाली वि. कार्तिकलाल चौधरी भएको मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र मुद्दामा (ने.का.प. २०७०, अङ्क ६, नि.नं. ९०२३) प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तलाई आधार बनाएकोमा उक्त नजिर सिद्धान्त अनुसूची प्रकाशन सम्बन्धमा रही मोहीले जग्गा कमाइरहेको तथ्य स्थापित भएको समेतका सन्दर्भबाट एकाले प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग विल्कुलै भिन्न रहेको र यस मुद्दामा आकर्षित हुन आउने पनि देखिएन ।

वादीका ससुरा, सासू एवम् पतिले नै मोही हक कायम गराउन नसकेको, वादीका परिवारले उक्त जग्गा निरन्तर जोतभोग गरेको स्थापित नभएको, ससुरा वा पतिको मृत्यु हुँदाका बखतको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादीको हक नै नभएको समेतको स्थितिमा साबिक कि.नं.१५ भई हाल कायम कि.नं.१४९ को जग्गामा मोही कायम गरी मोही प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको सुरु भूमिसुधार कार्यालय मोरङको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७६।०२।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

इति संवत् २०८० साल पौष २५ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७८-CI-००६२, मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाउँ, गोलदेवी चौधरी वि. प्रपन्न नाथ उप्रेती
- ०७८-CI-००६०, मोही बेदखली, गोलदेवी चौधरी वि. प्रविणा घिमिरे
- ०७८-CI-००६१, मोही बेदखली, गोलदेवी चौधरी वि. प्रपन्न नाथ उप्रेती

७०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७६-CR-१६६०, जालसाजी, किरणप्रकाश भण्डारी वि. प्रेमकुमारी भण्डारीसमेत

वादी प्रतिवादीबिच अंशसमेतको मुद्दा परी मिति २०७१।०९।०२ मा वादी किरणप्रकाश भण्डारी र प्रतिवादी प्रेम कुमारी भण्डारीबिच मिलापत्र भएको देखिन्छ । सो मिलापत्रमा शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर गरी उक्त लिखतमा उल्लिखित दाङ जिल्ला तुलसीपुर ८ ग कि.नं. १४०० ज.वि. ०,१३५.४३ को जग्गा किरणप्रकाश भण्डारी र प्रेम प्रकाश भण्डारीको संयुक्त नाममा रहने गरी लगाउको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत मुद्दामा मिलापत्र भएको, र.नं. ख. ५०७७, र.नं. ख. ६४४२ र र.नं. ख. ८५७२ बाट पारित गरिदिए लिएको राजीनामा लिखतलाई सदर कायम राखी अन्य प्रतिवादीको हकमा समेत दाबी वादी छाडी मिलापत्र भएको र हालैको बकसपत्रको लिखत बदर गरी उक्त लिखतमा उल्लिखित दाङ धनौरी ९ ख कि.नं. १०७४ ज.वि. ०-३-६१/२, ऐ.ऐ. कि.नं. ७५८ क्षेत्रफल ज.वि. ०-५-१ को पुरै जग्गा किरणप्रकाश भण्डारी र प्रेम कुमारी भण्डारीको संयुक्त नाममा रहने गरी मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त मिलापत्र हुँदा विवादको मिति २०५९।११।२८ को जग्गाका सम्बन्धमा वादीले

कुनै विवाद देखाउन सकेको पनि पाइँदैन । यसरी एका मुद्दामा मिलापत्र भई २०५९ सालमा नै आफ्नो हक हस्तान्तरण गरिएको र हाल विवादको जग्गाको सम्बन्धमा विवाद नजनाई रहेको स्थितिमा मिति २०७२।०५।२३ मा मात्र परेको फिरादबाट वादीको हक हनन भएको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । विवादको जग्गा बाबु आमाको स्याहार सुसार गरिरहेको छोरीलाई हालैको बक्सपत्रको माध्यमबाट दिएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ४ मा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने परिवारको सदस्यको कानूनी कर्तव्यसमेत तोकेको एवम् मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १२२ ले आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतअनुसार बाबु आमाको आवश्यक हेरविचार, स्याहार सम्भार, औषधी उपचार वा रेखदेख गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य छोराछोरीप्रति तोकेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा छोरीले बाबुआमाको स्याहार सुसार गरी कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर वादीले बाबुआमाप्रति कर्तव्य पालना गरेको देखिने आधार अवस्था पनि स्थापित गर्न सकेको पाइँदैन । वादी अंश हकबाट पूर्ण वञ्चित भएको अवस्था पनि रहेको पाइँदैन ।

मिति २०५९।११।२८ को र.नं.६१४५ को हालैको बक्सपत्र लिखत ३ भागको १ भाग जालसाज ठहर्‍याई भएको सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०२।२७ को फैसला बदर गरी फिराद दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको मिति २०७४।१२।१८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १० गते रोज २ शुभम् ।

७१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-RB-०९६२, बैंकिङ

कसुर, नेपाल सरकार वि. हरिराम भारती

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेक धारक आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुई वटा उपचारको मार्ग रहेको र पक्षले उपर्युक्त मार्ग चयन गर्न सक्ने नै भएको अवस्थामा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागु हुने नभई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क आकर्षित हुने भनी गरेको व्याख्याका आधारमा अभियोग दाबी खारेज गर्ने गरी भएको फैसला प्रचलित कानून एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादिन भएको नजिर सिद्धान्तसमेतको सन्दर्भबाट मिलेको देखिन आएन ।

उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।११।०८ फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत वारदातका प्रतिवादीले सुर्खेत जिल्लामा खाता खोलेको भए तापनि जाहेरवालाले चेक कैलाली जिल्लाको बैंकमा सटही गर्न गएको हुँदा कैलाली जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार परेको हुँदा अब जो-जो बुझनुपर्ने प्रमाणहरू बुझी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्न कैलाली जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउने ।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

इति संवत् २०८१ साल साउन २८ गते रोज २ शुभम् ।

७२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-RB-०७३०, बैंकिङ

कसुर, नेपाल सरकार वि. गीता डगौरा

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्था भएकोले चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेक धारक आफैं वादी भई उक्त ऐनको दफा १०७क.बमोजिम दाबी लिई अदालतमा उपचार खोज्न सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको जाहेरीबाट कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुई वटा उपचारको मार्ग रहेको अवस्थामा के-कुन मार्ग अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जाहेरवालालाई स्वेच्छिक स्वतन्त्रता हुने भएकोले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर गरेको मिलेन।

प्रतिवादी गीता डगौराले आफ्नो एन.आई.सी. एसिया बैंकमा रहेको खाता नं. २४००२६७३९८५२४००१ को रु.१०,००,०००।- (दश लाख) को चेक निज जहिरवाला जनकसिंह साउँदलाई दिँदा जाहेरवालाले सो चेकबाट भुक्तानी लिन जाँदा चेक बराबरको रकम मौजदात नरहेको भनी ३ पटकसम्म चेक अनादर भएकोले जाहेरवालाले जाहेरी दिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भए पनि अभियोग दायर हुनुअगावै प्रतिवादीले जाहेरवालाको नविल बैंकमा रहेको खाता नं २९१०६१७५०५१८० मा रु.१०,००,०००।- (दश लाख) दाखिल गरिसकेकोले बिगोको हकमा मागदाबी नलिई अभियोग दायर भएको देखिन्छ। यसरी अभियोगपत्र दायर हुनुअगावै प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको र जाहेरवालाले दाबी बिगो पाइसकेको हुँदा बिगो भराइरहन नपर्ने अवस्थामा प्रतिवादीलाई कैद र जरिवाना गर्नु पनि न्यायोचित नहुने।

उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।१०।०९ फैसला

मिलेको देखिएन। तथापि प्रतिवादीले जाहेरवालाले चेकबापतको रकम अभियोगपत्र दायर हुनुअघि नै प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा बिगो शून्यताको अवस्था हुँदा अभियोग माग दाबी नपुग्ने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल साउन २८ गते रोज २ शुभम्।

७३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WH-०११४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, आमोज गोडवा तामाङ वि. श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतसमेत

प्रतिवादी आमोज गोडवा तामाङलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७१।०५।१८ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई २ महिना कैद र रु.२,२७,९५४।- जरिवाना ठहर भएकोमा निज प्रतिवादीले जरिवानाबापत नगद रु.१,०८,२०२।- तथा कैदबापत थुनामा बसेको रकमसमेत गरी रु.१,१३,९७७।- तिरिसकेको स्थितिमा मिसिल संलग्न कारागार कार्यालय भिमफेदी, मकवानपुरको च.नं. २६९ मिति २०७०।०४।२९ को पत्रबाट देखिन आउँछ। यस स्थितिमा निजउपर परेको पुनरावेदनबाट २ महिना कैद र रु.२,२७,९५४।- जरिवाना भएकोले सो बाँकी जरिवानासमेतबापत मिति २०८०।०१।२६ देखि पुनः थुनामा रहेको हुँदा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५को उपदफा (३) बमोजिम दिनको रु.३००।- का दरले हिसाब गर्नुपर्ने भएकोले १ वर्ष १० दिनमा बाँकी जरिवाना कट्टा भइसक्ने देखिन्छ। तर यी निवदेक हाल प्रचलित ऐनबमोजिम जरिवानाबापत भुक्तान कैदको हिसाबबाट १ वर्ष ५ महिनाभन्दा बढी नै कैद बसिसकेको हुँदा र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने

भएकोले साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ५३ नं. जरिवानाबापत कैदको हिसाब गर्दा दिनको रु. २५१- का दरले गरेको कैद मिलेको देखिएन ।

निजलाई भएको जरिवानाबापतको कैद भुक्तान गरिसकेको देखिँदा निज प्रतिवादी आमोज गोडवा तामाङलाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुद्दा नं ०७०-CS-०३६५ को रोहबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर :- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक ५ गते रोज २ शुभम् ।

७४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७६-CR-०३३५, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुनिल पाण्डे

वादी नेपाल सरकारको साक्षी अनिल रानाले अदालतमा उपस्थित भई मृतकले मादक पर्दार्थ सेवन गरी सडकमा ढलमलाउँदै हिँडिरहेका थिए । निजको श्रीमतीले तान्ने क्रममा प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकलको हेन्डलमा ठोक्किन पुगी दुर्घटना भएको हो । चालकको लापरवाही थिएन भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा यी प्रतिवादीले सावधानीपूर्वक सवारी चलाउँदा चलाउँदै पनि मादक पदार्थ सेवन गरी बाटोमा ढलमल गरी हिँडिरहेको मृतक आफैँ प्रतिवादीले चलाई आइरहेको मोटर साइकलको हेन्डलमा ठोकि प्रस्तुत दुर्घटना हुन गएको तथ्य स्थापित हुने ।

प्रतिवादीले चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाई दुर्घटना भएको भन्नेसम्म प्रस्तुत मुद्दामा प्रश्न सन्निहित रहेकोमा प्रतिवादीले सावधानिकपूर्वक चलाई आइरहेको मोटर साइकलको हेन्डलमा मादक पर्दार्थ सेवन गरी हिँडिरहेका मृतक स्वम् आफैँ ठोक्किन आई दुर्घटना भएको र तत्पश्चात् यी प्रतिवादीले निजलाई

हस्पिटलसमेत पुर्‍याई उपचार गराएको अवस्था निजै मृतकको पत्नी एवं जाहेरवालाले अदालतसमक्ष बकपत्रसमेत गरिदिएको स्थितिमा चालकको लापरवाही भनी सजाय गर्न न्यायको रोहमा मुनासिव हुने देखिएन । तसर्थ उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

प्रतिवादीलाई यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गर्ने गरी भएको सुरू अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको मिति २०७५।२।२२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : राम चन्द्र मंडल (खल्बे)

क.अ. : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर ४ गते रोज ३ शुभम् ।

७५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-RB-०७२७, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. राम बहादुर खड्का

विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेक धारक आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुई वटा उपचारको मार्ग रहेको अवस्थामा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागु हुने नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क आकर्षित

हुने भनी गरेको व्याख्यासँग सहमत हुन सकिएन ।

उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।१०।०९ फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब जो-जो बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू बुझी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्न कञ्चनपुर जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउने ।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल साउन २८ गते रोज २ शुभम् ।

७६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WH-००९७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रामचन्द्र थापा मगर वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुनुअगावै जाहेरवालालाई रकम बुझाइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न भरपाई कागज तथा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।१०।१९ को फैसलामा उल्लेख भएको र जाहेरवालाले दाबीको रकम प्राप्त गरी बिगो कायम नरहेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार पुनरावेदक वादी तथा क्रिस्टल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक, प्रकाश राज खत्रीसमेत भएको ०७८-RF-०१९० को बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतबाट भएको व्याख्यासमेतको आधार कारणबाट यी निवेदकबाट बिगोबापत जरिवाना गरेको कानूनसम्मत देखिन आएन । यी निवेदक मिति २०७९।०३।१३ देखि हालसम्म थुना रहेको देखिन आएको एवं निजलाई लागेको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको र बिगोबमोजिमको जरिवानाबापत कैदमा बसेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी रामचन्द्र थापा मगरलाई थुनामा राख्नपर्ने अन्य कुनै कारण पनि देखिन आएन ।

निवेदक प्रतिवादीउपर परेको मुद्दा नं. ०७६-CB-१००८ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको

फैसला हुनुअगावै जाहेरवालाले बुझ्नुपर्ने रकम बुझी लिइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार वि. क्रिस्टल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक, प्रकाश राज खत्रीसमेत भएको ०७८-RF-०१९० को बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको रोहबाट निज निवेदकको थुना गैरकानी रहेको देखिँदा निज निवेदक रामचन्द्र थापा मगरलाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०७६-CB-१००८ को मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर :- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक ५ गते रोज २ शुभम् ।

७७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७७-CI-०३४५, अंश नामसारी, तेतरी केवटीनसमेत वि. श्यामलाल केवट

वादी श्यामलाल केवट र प्रतिवादी स्वामीनाथ केवट दाजुभाइ नाताको व्यक्ति भएको र प्रतिवादी तेतरी केवट स्वामीनाथको श्रीमती भएकाले वादी र प्रतिवादी अंशियार नाता रहे भएकै देखिन्छ । सो सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको मुख मिलेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादी स्वामीनाथ केवट र वादीको मूल घर भारतमा भई २०१९ सालमै आ-आफ्नो नामको जग्गा जोत भोग गरी छुट्टी भिन्न भएको भन्ने जिकिर लिए पनि निजहरूबिच विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भई अलग भिन्न भएको प्रमाण मिसिल संलग्न कागजबाट नदेखिँदा र सेमरा गा.वि.स. कार्यालय रुपन्देहीको मिति २०७३।१२।२८ को सिफारिस पत्रबाट वादी र प्रतिवादी स्वामीनाथ केवट दाजुभाइ साथै रहेको भन्ने देखिन आएकोले निजहरू सगोलको अंशियार भएकोमा पनि अन्यथा देखिएन ।

प्रतिवादी तेतरी केवटीनले केदार थारुबाट मिति २०३०।०४।०१ मा कि.नं ६७समेतका विभिन्न

किताका ज.बि. १-७-१५ जग्गा राजीनामा पारित गरी लिएकोमा निज केदार थारुले म्यादभित्र रजिस्ट्रेसन पारित गरी नदिनु भएकोले रजिस्ट्रेसन पास गरिपाउँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दे.दा.नं ५७९/२४३ को मुद्दा दायर गरी रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने ठहरी फैसला भएको र तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट पनि सुरु अदालतको फैसला सदर हुने भई प्रतिवादी तेतरी केवटको हक कायम भएको देखिन्छ। प्रस्तुत कि.नं ६७ को जग्गा वादी श्यामलाल केवट र प्रतिवादी स्वामीनाथ केवटको कुनै पैत्रिक सम्पत्ति मिसिएको अवस्था कहींकतैबाट देखिन आउँदैन। सो मुद्दामा समेत वादीका तर्फबाट मुद्दामा कुनै सरिकताको वा संलग्नता पुष्टि हुने केही प्रमाण रहे भएको देखिँदैन। वादी २०१९ सालदेखिको लामो समयदेखि भारतमा रहेको भन्ने अवस्था स्थापित भएको र उक्त कि.नं ६७ को जग्गामा वादीको कुनै लगानी वा श्रम वा सहभागिता रहे भएको भन्ने नदेखिई प्रतिवादी स्वयमले नै आफूले मुद्दासमेत गरी निजी आर्जनको रूपमा प्राप्त गरेको सो जग्गामा मुद्दा मामिला परी मुद्दा जिती स्वआर्जनको रूपमा रहेको देखिन आएकोले कि.नं ६७ को जग्गा प्रतिवादी तेतरी केवटीनले राजीनामा पारित गरी लिएको जग्गा बन्दायोग्य हुने देखिएन।

वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलको अंशियार भई निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको सम्पत्ति भएको अनुमान गर्नुपर्ने देखियो। प्रतिवादी तेतरी केवट प्रतिवादी स्वामीनाथ केवटको श्रीमती रहेकाले निजलाई समेत वादीको अंशियार भित्रकै व्यक्ति रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादी तेतरी केवटका नाममा रहेको उक्त कि.नं १०४१ को जग्गा अन्य कि.नं २५ वा ६७ जस्तै निजको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सो जग्गा वादीलगायतका अंशियारबिच बन्डा लाग्ने सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने अवस्थाको देखिने।

वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलको अंशियार रहेता पनि कि.नं १०४१ को जग्गा वादी श्यामलाल केवटलाई २ भागको १ भाग बन्डा लाग्ने हदसम्मको फैसला मिलेकै देखिए तापनि प्रतिवादी तेतरी केवटीनको नाममा रहेको कि.नं २५ र कि.नं ६७ को जग्गाहरू निजी आर्जनको देखिँदा सो जग्गाहरूसमेत बन्डा हुने गरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७६।०३।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई कि.नं २५ र कि.नं ६७ जग्गा प्रतिवादी तेतरी केवटीनको निजी आर्जनको भई बन्डा नलाग्ने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल साउन २७ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७७-सी-०५३१, किर्ते जालसाजी, स्वामीनाथ केवट वि. रामजित मुराउसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

७८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७४-सी-०८१४, अंश, टेकबहादुर रोकासमेत वि. कृष्ण बहादुर रोका

कानून स्वयंले पनि सौतेनी छोरा छोरीलाई आमाका हकमा एकाउदरका छोरा छोरीभन्दा भिन्न राखेको एवम् प्राकृतिक रूपमा नै पनि सौतेनी छोरा छोरीको जन्म नै भिन्न आमाबाट हुने भएको स्थितिमा सौतेनी छोरा छोरी पनि एकै पेटका छोराछोरीसरह निरपेक्ष रूपमा समान भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन। यसरी साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं, स्त्री अंश धनको महल एवं मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ को उपदफा (१) खण्ड (ख)समेतबमोजिम दान, बाकसबाट प्राप्त सम्पत्ति निजी सम्पत्ति हुने भएकोले बन्डा गर्न कर नलाग्ने

सम्पत्तिका रूपमा रहेको पाइन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी भुमी रोकाले आफ्नो माइती बाबुबाट बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको विवादित कि.नं. ३६१ र कि.नं. ४६२ का जग्गाहरू निजको नितान्त निजी सम्पत्ति भएको र विद्यमान कानूनले नै स्त्री अंश धनको संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा बन्डा गर्न कर लाग्ने नदेखिने।

बाबुको सम्पत्ति छोरा श्रीमतीको हकमा पैतृक सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने भए तापनि यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा सौतेनी छोरालाई सौतेनी आमाको बाबुले हालैको बकसबापत दिएको निजी सम्पत्तिमा कुनै हक अधिकार सिर्जना नहुने भन्ने देखिएकोले र स्त्री अंशधनसमेतका कानूनका व्याख्याहरूसमेतका आधार कारणबाट सौतेनी आमा पुनरावेदक प्रतिवादी भुमी रोकाले नाउँ दर्तामा रहको कि.नं. ३६१ र कि.नं. ४६२ का बकसपत्रबाट प्राप्त भएको जग्गाहरू सौतेनी छोरा प्रत्यर्थी वादी कृष्ण बहादुर रोकालाई समेत बन्डा हुने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन।

पुनरावेदक प्रतिवादी भूमि रोकाले नाममा रहेको विवादित कि.नं. ३६१ र कि.नं. ४६२ का जग्गाहरूलगायत तायदातीमा उल्लिखित जग्गाहरूमध्ये पुनरावेदक प्रतिवादी भुमी रोकाले नाममा रहेका कि.नं. ५९६२, कि.नं. ५९६४, कि.नं. ५९६६, कि.नं. ५९६९, समेतका जग्गाहरू निजी आर्जनको भएकोले बन्डा नलाग्ने भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले जिकिर लिए तापनि कि.नं. ३६१ र कि.नं. ४६२ बाहेकका उल्लिखित जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी टेक बहादुर रोकाले अंश भागमा आएको पैत्रिक सम्पत्ति भन्ने देखिने।

लेनदेन कारोबार घरको मुख्य व्यक्ति बाबुबाट घरखर्च प्रयोजनका लागि भएको र सगोलमा हुँदा लागेको ऋण सम्पूर्ण अंशियारले समान ढंगले बेहोर्नुपर्नेमा समान अन्य अंशियारले तिर्नुपर्ने तर वादीले तिर्नु नपर्ने भनी

वादीलाई घर व्यवहार गर्दा लागेको ऋणबाट उन्मुक्ति दिई फैसला भएको हुँदा ऋणसमेत अंशियारका बिच समान रूपमा बाँडफाँड गरिपाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएको पाइन्छ। ऋणको हकमा यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी कृष्ण बहादुर रोकाले मिति २०७०।०२।०१ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरिसकेपछि मात्र करिब पाँच महिनापछि धनी कृतिमान खत्री र ऋणी पुनरावेदक प्रतिवादी टेकबहादुर रोकाले मिति २०६५।०५।०२ मा तयार भएको रु.८,००,०००।- (आठ लाख) को कपाली तमसुकका विरुद्ध मिति २०७०।०७।०३ मा मात्र दाङ जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। सोमध्ये यस कार्यका लागि ऋण लिएको भन्ने स्पष्ट आधार पनि नदेखिएको स्थितिमा सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला अन्यथा भनी मान्न मिलेन।

विवादित कि.नं. ४६२ र कि.नं. ३६१ का जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी भूमि रोकाले बाबुबाट बकसपत्रबापत प्राप्त हुन आएको जग्गा निजी आर्जनको सम्पत्ति भएको पुष्टि भएकोले अंशबन्डा गर्न कर नलाग्नेमा तायदातीमा उल्लिखित उक्त कि.नं. का जग्गाहरूलाई समेत पैतृक सम्पत्तिसरह बन्डा लगाउने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।०९।३१ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

७९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-१४०७, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम बनकट्टा A समेत

प्रतिवादीहरू अदालतमा बयान गर्दा इन्कार रहेको देखिए पनि प्रतिवादीहरू वारदातका दिन राति एउटै कोठामा सुतेकोमा विवाद देखिँदैन । पीडितले दुवै प्रतिवादीहरूले आफ्नो सुसु गर्ने ठाउँमा प्रतिवादीहरूको सुसु गर्नेले घोचेको भनी मौकामा कागज गरेको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्रमा समेत सोही बेहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्रमा आफ्नो भनाइ उल्लेख गरेको देखिन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Hyman intact रहे पनि योनि र मलद्वारमा सानाघाँउहरू रहेको भनी उल्लेख भएको र शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकले बकपत्र गर्दा योनिको बाहिर भाग र मलद्वारबाहिर सानो-सानो घाउ थियो । करणीको प्रयास हुनसक्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । वीर्य स्खलन भएको नदेखिएको भए तापनि योनिको बाहिर मात्र घाँउहरू रहे भएको भन्ने देखिएको र पीडितको योनिमा तथा गुदद्वारमा प्रतिवादीहरूको लिङ्ग प्रवेश गरेको भन्न सकिने ठोस अवस्था भने नदेखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा पनि माथि प्रकरणहरूमा विश्लेषित आधार अवस्थाबाट पीडितको योनिमा प्रतिवादीहरूले पूर्ण वा आंशिक लिङ्ग प्रवेश गराएको भन्ने शङ्काहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको, पीडितको मुख वा गुदद्वारमा लिङ्ग प्रवेश गराएको भन्ने नदेखिएको समेतको स्थितिमा प्रतिवादीहरूको कसुर जबरजस्ती करणीको उद्योगका हकसम्ममा भएको र जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदात स्थापित भएकोले सामूहिक करणी गरिसकेको भन्ने नदेखिएकोले सामूहिक करणीको पुनरावेदन जिकिर स्थापित नहुने ।

प्रतिवादीहरूले पीडित परिवर्तित नाम ५० बुटवल ठ लाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीमध्येका परिवर्तित नाम बनकट्टा A लाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३ (१) बमोजिम हुने तजबिजी सजायको ऐ. महलको ५ नं. बमोजिम आधा ७ (सात) वर्ष कैद सजाय र हाडनाता

करणीको महलको १ नं.ले हुने सजायको जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिम आधा ५ (पाँच) वर्ष सजायसमेत गरी जम्मा १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय हुने र अर्का प्रतिवादी सुनिल परियारलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय १ ले हुने सजायको सोही महलको ५ नं. बमोजिम निजलाई आधा ५ (पाँच) वर्ष कैदको सजाय ठहर गरी भएको सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०८।१९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।०३।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शम्मी कपुर शाह/राम चन्द्र मंडल
कम्प्युटर : संदिप अवाल
इति संवत् २०८० साल चैत्र २१ गते रोज ४ शुभम् ।

८०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-WH-०३३९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पूर्णबहादुर गरँजा मगर वि. नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेत

आफू विरुद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको विषय भई नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्याभुत गरेको न्यायसम्बन्धी हककै विषय भएको र सोही धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूतसमेत गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा उच्च अदालत पाटनबाट निजको नाममा तामेल भएको म्यादबाट यी निवेदकले रीतपूर्वक सुनुवाइको मौका पाएको भन्ने देखिन आएन । यसरी आफूउपर दायर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी रहे-बसेको वा निजको संस्था रजिस्टर्ड रहेको ठेगानामा म्याद जारी नगरी कानूनले तोकेको रीत प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी तामेल गरिएको उक्त म्याद रीतपूर्वक रहेको अवस्था नभई सो म्यादका आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट

मिति २०८०।०२।२६ मा भएको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी ललितपुर जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाबाट कैद ठेकिएको च.नं. ११८६ को पत्र कानूनसम्मत भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

निवेदक हाल कारागारमा हुँदा निजलाई उपस्थित गराई कानूनबमोजिम बयानलगायत जो जे कारबाही गर्नुपर्ने हो गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ ९ गते रोज १ शुभम् ।

८१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WO-००७५, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, सर्वनारायण राय भूमिहार भन्ने सर्वनारायण राय वि. धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुरसमेत

निवेदकको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १३८ क्षे.फ. ०-०-५-० को जग्गा विपक्षी दरोगा साहले लिलाम सकार गरी आफ्नो नाममा मिति २०८०।०६।१९ मा दा.खा. गर्नुपूर्व नै यी निवेदकले मिति २०८०।०६।१८ गतेसमेत गरी पटक पटक डाँक लिलामी बदर गरी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगोबमोजिमको रकम बुझिलिई आफ्ना नाममा रहेको रोकका जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सिर्जना वादी सुजित कुमार चौधरी प्रतिवादी सर्वनारायण राय भूमिहार भएको लेनदेन मुद्दामा सावाँ ब्याज निवेदक सर्वनारायण राय भूमिहारले तिर्नु बुझाउनुपर्ने र सो तिरे नबुझाएकोले कि.नं. १३८ को क्षे.फ. ०-५-० जग्गा लिलामको अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ । लेनदेन बिगो असुलको प्रकृति र उद्देश्य पनि वादीको बिगो असुल गर्नसम्ममा रहेको हुन्छ । बिगो

असुल सम्बन्धमा डाँक लिलाम मिति २०८०।०६।१५ मा भएको र मिति २०८०।०६।१८ मा नै बिगो तिर्न निवेदकले निवेदन गर्दा गर्दै मिति २०८०।०६।१९ मा उक्त जग्गाको दाखिल खारेज हुन पुगेको देखिन्छ । डाँक लिलाम सदर भई बिगो रकम तिर्न पाउँ भनी निवेदकले निवेदन गर्दा उक्त कि.नं. १३८ को जग्गा दाखिल खारेज भई तेस्रो पक्षको हक (Third Party Rights) स्थापित भइ नसकेको अवस्था देखिने ।

निवेदकका नाममा रहेको जग्गाको मिति २०८०।०६।१५ मा भएको डाक लिलामउपर जग्गा दाखिल खारेज हुनुअगावै आफूले सकार गर्न निवेदन दिएको समेतका स्थितिमा मिति २०८०।०९।२० मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र मिति २०८०।११।१७ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश, सो आदेशको आधारमा गरिएका पत्राचारलगायतका लिखतहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब रिट निवेदकले प्रत्यर्थी दरोगा साहले डाक लिलामबापत सुरु अदालतसमक्ष दाखिला गरेको रु.३०,५०,००० (तीस लाख पचास हजार रुपियाँ) र सोको कानूनबमोजिमको ब्याज १ (एक) महिनाभित्र अदालतसमक्ष जम्मा दाखिल गरेमा वा सम्बन्धित पक्षलाई तिरी बुझाई राफसाफ गरेमा उक्त कि.नं. १३८ को जग्गा निवेदकका नाममा यथावत् कायम गर्नु र दाखिल नगरेमा मिति २०८०।०६।१५ को डाँक लिलाम र मिति २०८०।०६।१९ को दाखिल खारेज पुर्जी यथावत् कायम राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल फाल्गुण २० गते रोज ३ शुभम् ।

८२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WO-०६६२, उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत, गणेश ओली वि. नेपाल सरकार, वन

तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत रिट निवेदकलाई बारम्बार भर्ना गर्न अनुरोध गर्दासमेत विश्वविद्यालयले तोकेको समयमा भर्ना हुन नआएकोले भर्ना गर्न नसकिएको भनी प्रत्यर्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयको लिखित जवाफसमेत देखिन आयो। डिन कार्यालयको भर्ना सूचना २०८१।०४।०९ अनुसार विभागीय सिटको लागि छुट्टाएको ९ वटा सिटमा प्रदेश सरकारबाट समयमा मनोनयनका लागि पठाएका विद्यार्थीहरू भर्ना भएका र बाँकी विभागीय सिटमा वन विज्ञान भर्ना समितिको मिति २०८१।०८।०२ गतेको सूचनाअनुसार सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरू नै भर्ना भई तिनै विद्यार्थी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मनोनयनमा परेका देखिन्छन्। रिट निवेदक सूचनाबमोजिम शुल्क तिरी समयमा भर्ना नभएको, निवेदकले माग गरेको निवेदनबमोजिमको स्थानमा विश्वविद्यालयकै सूचनाबमोजिम अन्य व्यक्ति भर्ना भई अध्ययनरत रहेको र मिति २०८१।०८।०२ बाट पठन पाठन सञ्चालनसमेत सुचारु भइसकेको देखिँदा विश्वविद्यालयको पठन पाठनसम्बन्धी स्वायत्तता एवम् पठन पाठनको प्रकृति र परिवेशसमेतका कारणबाट पठन पाठन सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा रिट निवेदकले जिकिर लिएको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था रहेन।

प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल माघ ११ गते रोज ६ शुभम्।

८३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WH-००९९,

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुरज दत्त पाण्डे, सुरज दत्त पाण्डे वि. श्री उच्च अदालत पाटनसमेत

प्रस्तुत मुद्दाको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।०६।०७ को फैसलाउपर निवेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा, कमला तामाङको नाउँमा रहेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक स्याउले गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. १२३ को क्षे.फ. ३-३-२-१ जग्गा जरिवानाबापतमा रु.३६,९२,०००।- मूल्य हुने गरी जेथा स्वीकृत भएको देखिन्छ। यी प्रतिवादी मिति २०८०।०५।०५ मा सरकारी जरिवानाबापत पक्राउ परी हालसम्म कारागारमै रहेको देखिएको स्थितिमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवानाबापतको रकम जमानतबाट असुल गरी नपुगका हदमासम्म कैद राख्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। राजु चौलागाईंको हकमा निजको श्रीमती सरिता चौलागाईं निवेदक तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, चौतरासमेत भएको ०७९-WH-०१६१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यस अदालतबाट भएको व्याख्यासमेतको आधार कारणबाट यी निवेदकलाई यस अदालतबाट माग भएको धरौटीबापतको जेथाबाट प्रतिवादीलाई लागेको जरिवाना असुल नगरी जरिवानाबापत कैद ठेकिएको पत्र कानूनसम्मत देखिएन।

निवेदक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा (०७६-RB-०५३७) पुनरावेदन गर्दा राखेको जेथा सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निजलाई लागेको जरिवानामध्ये रु.३४,७९,८००।- बेरुजु रहेको सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६६ को उपदफा (१) बमोजिम निजले राखेको धरौटीबाट असुलउपर नगरी निजलाई पक्राउ गरेको कार्य गैरकानूनी रहेको देखिँदा निज प्रतिवादी सरोज छतकुलीलाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए सर्वोच्च अदालतको ०७६-RB-०५३७ मुद्दाको

रोहबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर:- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक ५ गते रोज २ शुभम् ।

८४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८१-WO-०१४२, उत्प्रेषण / परमादेश, पपु कुमार वि. उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जसमेत

पञ्चकृते मूल्याङ्कनको स्वाभाविक रकम कायम भएको प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं.२१ को जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकड्डा रु.८,००,०००।-(आठ लाख रुपियाँ) हुनुपर्ने दाबीलाई यी रिट निवेदक प्रतिवादी पपु कुमारले ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गराउन नसकेको देखिँदा कानूनबमोजिम निर्दिष्ट साधारण कार्यविधिअन्तर्गत सुरु जिल्ला र उच्च अदालतबाट आदेश वा फैसला गरी कानूनबमोजिम टुङ्गो लगाइसकेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर भएको देखिन आउँछ । तथापि, कम मोल निर्धारण गरी तयार भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कन बदर गरी सरोकारवाला निकायबाट जारी भएको मूल्याङ्कनसमेतको आधारमा जेथा मूल्याङ्कन गरिपाउँ भनी वादीले निवेदन दिएकोले उक्त जग्गाको पुनः पञ्चकृते मुचुल्का भएकोमा यी निवेदक प्रतिवादीले समेत कम मोल गरी भएको उक्त पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्कासमेत बदर गरिपाउन उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा निवेदन दिएकोमा यी निवेदक प्रतिवादीको उक्त कि.नं.२१ को जग्गाको प्रति कड्डा रु.८,००,०००।-(आठ लाख रुपियाँ) मोल रहेको भन्ने दाबी ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा पुष्टि गराउन सकेको देखिन आएन ।

मालपोत कार्यालय, बारामा दृष्टिबन्धकमा रहेको यी रिट निवेदकको उपर्युक्त कि.नं.२१ को जग्गा

कम मोल निर्धारण गरी पञ्चकृते मूल्याङ्कन तयार भएकोमा बदर गरी पुनः उचित मूल्याङ्कन गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेकोमा रिट निवेदनको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर अपरेटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल भदौ २८ गते रोज ६ शुभम् ।

८५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७२-CR-०९६२, लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार वि. रमेश महर्जन

लागु औषधको ओसार पसार गरेको ठहर भएका प्रतिवादी सुनिल प्रसाद वा मतियार ठहरेका प्रतिवादी रमेश महर्जनबाट बरामद भएको उक्त सवारी साधन मोटरसाइकलका धनी नभई बरामद भएको मोटरसाइकलको धनी प्रतिवादी रमेश महर्जनको बहिनी रमिला महर्जन रहेको देखिन्छ । निजले सो मोटरसाइकल बुबाले खरिद गरेको र प्रतिवादी रमेश महर्जनले कुदाउने गरेकोमा निजले लागु औषध ओसार पसार वा कारोबार गर्ने गरेका भन्ने सम्बन्धमा थाहा नभएको भनी बेहोरा अभिव्यक्त गरेको समेतका कारणबाट बरामद भएको मोटरसाइकल प्रतिवादीलाई मतसल्लाहबमोजिम लागु औषध ओसार पोसारमा प्रयोग गर्न दिएको भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । त्यस्तै प्रकारले प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षले जफत दाबी गरेको रकम लागु औषधको कारोबारबाट आर्जन भएको भन्ने युक्तियुक्त प्रमाणबाट पुष्टि नहुने ।

प्रतिवादी रमेश महर्जनले प्रयोग गर्ने गरेको वारदातस्थलको रूपमा स्थापित होटल मायालुको पार्किङ स्थलबाट बरामद भएको बा.१५प.९२०३ नम्बरको मोटरसाइकल जफत नहुने गरी मिति २०७०।०७।१२ मा सुरु काठमाडौँ जिल्ला

अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने तथा जफत माग भएको रकम जफत नहुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०९।२९ मा फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल अषाढ ३१ गते रोज २ शुभम्।

८६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७७-CR-०५७६, लागु औषध, शंकर कुमार वि.क. वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीबाट ५० ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको तथ्य बरामदी मुचुल्काबाट स्थापित हुनुका साथै बरामद मुचुल्काका व्यक्तिहरूको अदालतसमक्षको बकपत्रबाट समर्थित हुन आएको पाइन्छ। ५० ग्राम खैरो हेरोइन लागु पदार्थ स्वयंको परिमाण र लागु औषधको प्रकृतिबाट पनि सेवनको प्रतिवादी जिकिर खण्डित हुन आएको पाइन्छ। प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उक्त लागु औषध बिक्री गर्ने भारतीय व्यक्ति रहेको, निज प्रतिवादीले लागु औषध ल्याई ओसारपसार गर्दा रकम प्राप्त हुँदाका लाभसमेतको बेहोरा खुलाएको देखिन्छ। प्रहरीले विशेष सुराकीका आधारमा लागु औषधसहित प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ। निजको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान, लागु औषधको प्रकृति, परिमाण, कसुर गर्नाको कारण, पक्राउको पृष्ठभूमिसमेतका आधार कारणबाट समर्थित रहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा उक्त लागु औषध केवल सेवन गर्नको लागि ल्याएको भनी प्रतिवादीले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निजले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको निषेधित कसुर गरेको देखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट निजलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम दश वर्ष कैद र रु. ७५,०००।- (पचहत्तर हजार

रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेकै देखिन्छ। प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर उपर्युक्त प्रमाणको विवेचनासमेतका आधारमा प्रथम दृष्टिमा नै पुग्न नसक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाइरहुपर्ने अवस्था पनि देखिएन।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०१।११ मा प्रतिवादी शंकर कुमार वि.क.लाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम दश वर्ष कैद र रु. ७५,०००।- (पचहत्तर हजार रुपियाँ) जरिवाना ठहर गरी भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१०।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल साउन २३ गते रोज ४ शुभम्।

८७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७८-CR-०६२४, लागु औषध र हातहतियार खरखजाना, नेपाल सरकार वि. प्रकाश चौधरी

प्रहरी प्रतिवेदन, घटनास्थल बरामदी मुचुल्का, प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञान खड्काले गरेको बकपत्रसमेतका आधारमा बरामद गरिएका उल्लिखित हातहतियार तथा अवैध लागु औषध निज प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट बरामद भएको देखिन्छ। प्रतिवादी प्रकाश चौधरीले अदालतसमक्षको बयानमा लागु औषध सेवनकर्ता भएको र अर्का प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट के के बरामद भएको आफूलाई थाहा नभएको भनी बयान गरेको देखिन्छ। साथै, यी प्रतिवादीका साक्षी सुकुम सरी चौधरीले समेत निजले लागु औषध सेवनसम्म गर्ने र बिक्री वितरण केही नगर्ने साथै हातहतियारको कारोबारसमेत नगरेको भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरू प्रकाश

चौधरी र करण कुमार चौधरीसँगै प्रहरीको नियन्त्रणमा परी निजहरूको सोधपुछ तथा खानतलासी हुँदाका बखत यी प्रतिवादी प्रकाश चौधरीको साथबाट लागु औषध तथा हातहतियार केही पनि बरामद नभई बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित हातहतियार तथा लागु औषध अर्का प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट बरामद भएको र यी प्रतिवादीले अदालतसमक्षको बयानमा सेवनसम्म साबिती भई बिक्री वितरण तथा हातहतियार बरामदीमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले अर्का प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट बरामद भएको हातहतियार तथा लागु औषधको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएन । यी प्रतिवादी प्रकाश चौधरीले सेवनसम्म गरेको भनी अदालतसमक्ष बयान गरेकोमा निजको साक्षीले समेत सो कुरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिदिएको अवस्थामा निजलाई लागु औषध सेवनसम्म मात्र सजाय गर्ने ठहरी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

हातहतियार बरामद गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट Made in USA ७.६५ लेखिएको पेस्तोल थान-१, KF ७.६५ लेखिएको ३ राउन्ड गोली र सो पेस्तोलमा लाग्ने कालो रंगको म्यागजिन थान १, सिल्भर रंगको म्यागजिन थान १ बरामद भएको भनी बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको र उक्त हातहतियारको सम्बन्धमा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौंको परीक्षण प्रतिवेदनसमेत संलग्न रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू प्रकाश चौधरी तथा करण कुमार चौधरीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा उक्त बरामदित हातहतियार भारतमा चिनेको बगाहा भन्ने व्यक्तिले राखी पठाएको भनी बयान गरे तापनि अदालतसमक्ष प्रतिवादी करण कुमार चौधरीले कसले झोलामा हातहतियार राखिदिएको थाहा नभएको भनी बयान

गरेको र प्रतिवादी प्रकाश चौधरीले प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट के के बरामद भएको थाहा नभएको भनी बयान गरेको समेतको अवस्थामा हातहतियारसम्बन्धी कसुरमा निज प्रतिवादी प्रकाश चौधरीका हकमा सो हदसम्म भएको फैसला मिलेको देखिन आयो । अर्का प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट आरोपित लागु औषध तथा हतियार बरामद भएको, सो बरामदीलाई निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष स्वीकार गरेको, सहप्रतिवादी प्रकाश चौधरीको बयानबाट पनि प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको बरामदी तथ्य समर्थित रहेको, निज प्रतिवादी लागु औषधको पटके कसुरदार रहेको एवम् उच्च अदालतको फैसलाउपर निजको पुनरावेदनसमेत परेको नदेखिएकोले निजको हकमा सो फैसला मिलेकै देखिँदा थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिएन ।

बरामद भएको मोबाइल जफत सम्बन्धमा लिएको पुनरावेदन जिकिरको सन्दर्भलाई हेर्दा, प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको साथबाट कालो रंगको ९८१०५८०५२२ नं. को सिम रहेको JIVI मोबाइल थान १ बरामद भएको उल्लेख भएको र उक्त मोबाइल निज प्रतिवादी करण कुमार चौधरीको रहेको भनी दुवै यी प्रतिवादीहरू अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा लेखाएको भए तापनि उक्त मोबाइल प्रतिवादी करण कुमार चौधरीले लागु औषध र हातहतियार कारोबार प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको भन्ने तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा उक्त बरामदित मोबाइल जफत गर्न नमिल्ने भनी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

प्रतिवादी करण कुमार चौधरीलाई पटके कसुरदारसमेत ठहर गरी निजलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४१(१) (झ) बमोजिम ४ (चार) वर्ष कैद र रु.३,००,०००/- (तीन लाख रुपियाँ) जरिवाना पटकेतर्फ ऐ. ऐनको

दफा १६ बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र रु.२,००,०००/- (दुई लाख रुपियाँ) जरिवाना तथा हातहतियार खरखजानातर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३०(२) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र रु.३०,०००/- (तीस हजार रुपियाँ) जरिवाना र लागु औषध तथा हातहतियार खरखजानातर्फको एकीकृत कसुरसमेतमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(२) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रु.१,६५,०००/- (एक लाख पैसठ्ठी हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने र अर्का प्रतिवादी प्रकाश चौधरीलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१।२२ मा भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी करण कुमार चौधरीलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम थप १(एक) वर्ष कैद र रु.५०,०००/- (पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३० को २ बमोजिम तजबिजी कैद ४(चार) वर्ष र जरिवाना रु.६०,०००/- (साठी हजार रुपियाँ) हुनेमा ऐ. संहिताको दफा ४३ (१) र (२) बमोजिम सोको आधा २ वर्ष कैद रु.३०,०००/- (तिस हजार रुपियाँ) जरिवाना गरी जम्मा कैद वर्ष ६(छ) र जरिवाना रु.१,८०,०००/- (एक लाख असी हजार रुपियाँ) हुने साथै बरामद हतियार जफत हुने र प्रतिवादी प्रकाश चौधरीलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोजिम २(दुई) महिना कैद र रु.२,०००/- (दुई हजार रुपियाँ) जरिवानासमेत हुने तथा सजाय ठहर भएअनुसार अपराध पीडित संरक्षण ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत लिने ठहरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७७।१।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी
इति संवत् २०८१ साल साउन २३ गते रोज ४ शुभम्।

८८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७३-CI-०५१६, ०७३-CI-०५१४, जग्गा खिचोला, आइतेराम चौधरीको छोरा धनिराम चौधरी वि. बहिनी डगौरा, बहिनी डगौरा वि. धनिराम चौधरी

पुनरावेदक बहिनी डगौराको पति बहिदार डगौराले रु. ७०,००० हजार लिई पुनरावेदक धनिराम डगौरालाई घरसारको लिखतबाट कि.न.५८ को जग्गा बिक्री गरेको कारणले उक्त जग्गामा धनिरामले जग्गाधनीको मन्जुरीले भोग गरेको र हाल उक्त जग्गामा निजले सम्पूर्ण भोगसमेत छाडिसकेको भनी निजका कनून व्यावसायीले इजलाससमक्ष जानकारी गराएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले आधी जग्गामा खिचोला गरेको भन्ने अवस्था नै नरहेको देखिएकोले सो जग्गाको आधा भागमा प्रतिवादीले खिचोला कायम गरेको भन्नुपर्ने स्थिति नदेखिएकोले सो हदसम्म जग्गा खिचोला गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन।

उच्च अदालत दिपायल डोटीबाट पुनरावेदक वादीलाई घरसारको लिखतको आधारमा आंशिक हराई कि.नं. ५८ को क्षे.फ.०-५-०-० को जग्गामध्ये आधा जग्गा धनिराम डगौराको हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत डोटीबाट मिति २०७२।०३।२९ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई वादीको फिराद दाबीबमोजिम कि.नं. ५८ को जग्गाबाट वादीले खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउने र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत डोटीले आधा जग्गा खिचोला गरेको ठहर गरेको हदसम्म वादीको जिकिर पुग्न नसक्ने।
इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्बो लिम्बु
कम्प्युटर : संदिप अवाल
इति संवत् २०८१ साल आषाढ २५ गते रोज ३ शुभम्।

८९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७२-CR-०८३०, वैदेशिक

रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. मकले मगरसमेत

जाहेरवालालाई मुलुकी ऐन, अ.व. ११५ नं.बमोजिम झिकाउँदा निज उपस्थित नभएको साथै प्रतिवादी दिपक सिटौला न्यायाधिकरणबाट जारी भएको म्यादसमेतमा उपस्थित नभई बसेको देखिन्छ। जाहेरवालाहरू यम बहादुर थामी र दिपेस थामीको जाहेरी दरखास्त सम्बन्धमा निज प्रतिवादी मकले मगरले यमबहादुर थामी र दिपेस थामीलाई वैदेशिक रोजगारीमा दुवई पठाउन भनी प्रतिव्यक्ति रु.२,४५,०००।- (दुई लाख पाँतालिस हजार रुपियाँ) का दरले दुई जनाबाट रु.४,९०,०००।- (चार लाख नब्बे हजार रुपियाँ) बुझिलिई प्रा.लि को रसिद काटीएकोमा उक्त रकम प्रा.लि. मा जम्मा नगरी व्यक्तिगत खर्च गरेको हुँदा प्रा.लि. सँग कुनै संलग्नता छैन, उक्त रकम मैले व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपर्ने हो भनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष लेखाइएको र न्यायाधिकरणमा बयान गर्दासमेत जाहेरवालाहरू यमबहादुर थामी र दिपेस थामीबाट रकम लिई विदेश पठाउन खोजेको अवस्थामा मैले पठाउन चाहेको कम्पनी टुटेकाले पठाउन नसकेको हो भनी आरोपित कसुरमा साबिती रही बयान गरेको देखिन्छ। साथै जाहेरवाला प्रेमनारायण कोइरालाको जाहेरीका सम्बन्धमा निज प्रतिवादीले प्रेमनारायण कोइरालासँग कुनै रकम नलिएको र भिम अर्याल र पुरुषोत्तम आचार्यसँग मेरो कारोबार छ, तर प्रेमनारायण कोइरालाले उजुरी गरेकोमा कागजबमोजिमका व्यक्तिहरू भिम अर्याल र पुरुषोत्तम आचार्यको मन्जुरीनामा लिई रकम लिन बोलाएकोमा निज जाहेरवाला प्रेमनारायण कोइरालाले निज पक्षहरूको वारेसलगायतका प्रमाण लिएर उपस्थित नभएकाले उक्त रकम दिन नसकेको हो भनी लेखाइएको अवस्थामा यी जाहेरवाला प्रेमनारायण कोइरालासँग निज प्रतिवादीले कुनै रकम लिएको भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिँदैन।

प्रतिवादीमध्येका प्रतिवादी दिपक सिटौलाको

हकमा विचार गर्दा, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट निजका नाममा जारी भएको म्याद सूचनाबमोजिम निज प्रतिवादी न्यायाधिकरणमा उपस्थित नभएको अवस्था देखिन्छ। साथै, यस अदालतबाट निजका नाममा जारी भएको सूचना म्याद मिति २०७९।०४।०१ मा बेपत्ता तामेल भइआएकोले मिति २०८१।०३।१७ को आदेशबमोजिम मिति २०८१।०३।३१ को गोरखापत्रमा उक्त सूचना म्याद प्रकाशित भएकोमा समेत निज प्रतिवादी उपस्थित भएको नदेखिई अभियोग दाबी स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ। जाहेरवाला प्रेमनारायण कोइरालाले निज दिपक सिटौलालाई रकम दिएको नदेखिएको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणलाई मध्यनजर गरी हेर्दा यी प्रतिवादीहरू मकले मगर र दिपक सिटौलाको हकमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७२।०२।२४ मा निज प्रतिवादीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना र १-६-० (एक वर्ष छ महिना) कैद सजाय भई जाहेरवालामध्येका ज्ञानबहादुर थामीको बाँकी रकम रु.१,६०,०००।- (एक लाख साठी हजार रुपियाँ) र जाहेरवालाहरू यमबहादुर थामी र दिपेस थामीको लिखतबमोजिमको साँवा र हर्जनासमेत प्रतिवादीहरूबाट उल्लिखित जाहेरवालाहरूले भरिपाउने तथा जाहेरवाला प्रेमनारायण कोइरालाका हकमा र कम्पनी तथा सो कम्पनीको सञ्चालकउपर दाबी नभएको हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ तर्फको अभियोग मागदाबी नपुग्ने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १० गते रोज २ शुभम्।

९०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा. न्या. सुनिलकुमार पोखरेल, ०७२-सी-०६४८, खिचोला मेटाई घर भत्काइपाउँ, न्हुच्छेमाया श्रेष्ठ वि. आनन्द बहादुर न्यौपानेसमेत

मिसिल संलग्न ब्लुप्रिन्ट नक्साबाट कि.नं. १८२ को दक्षिणतर्फ कि.नं. ४७३ र कि.नं. ५०० को पूर्वतर्फ कि.नं. ५०३, कि.नं. ५०३ को दक्षिणतर्फ कि.नं. ५०१ को बाटो नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको तथा कि.नं. १८२ र ४७३ को पूर्व कि.नं. १८१ को जग्गा रहेको देखिन्छ। सुरु अदालतको आदेशबमोजिम मिति २०६८।४।२३ मा भइआएको नाप नक्सा मुचुल्काबाट न.न.६ को जग्गा कि.नं. ४७३ को विवादित जग्गा भन्ने देखाएको, सो नं.नं. ६ प्रतिवादी आनन्द बहादुरको बसोबासको पुरानो घर भन्ने देखाएको, कि.नं. ४७३ को उत्तरतर्फ कि.नं. १८२ को वादीको जग्गा र सोभन्दा पूर्व न.न.१ को कि.नं. १८१ यी पुनरावेदक वादीको जग्गा रहेको देखिन्छ। न.न.१ को कि.नं. १८१ को जग्गाभन्दा दक्षिणतर्फ न.न.८ कि.नं. ५०० को जग्गा फटकेर वादी दाबीको न.न.१३ कि.नं. ५०२ र न.नं.९ कि.नं. ५०३ को जग्गा रहेको देखिन्छ। न.नं.१३ भन्दा दक्षिण न.न.११ कि.नं. ५०१ को जग्गा बाटो नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको देखियो। यसरी सुरु अदालतको आदेशअनुसार भइआएको नाप नक्साको आकृति प्रकृति मिसिल संलग्न रहेको ब्लुप्रिन्ट नक्सासँग हुबहु मेल खाइरहेको तथा यी पुनरावेदक वादीले खिचोला गरी कब्जा गरिएको भनी भनिएको कि.नं.४७३ (न.नं.६) को जग्गालाई कि.नं. ५०२ र ५०३ को जग्गामा घुसाई खिचोला गरेको हो भन्ने दाबी सो कि.नं. का जग्गाहरूले नै नछोएकोले वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याई सुरु अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको

फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।२।३२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : राम चन्द्र मंडल (खत्बे)

क.अ. : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर ४ गते रोज ३ शुभम्।

९१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा. न्या. सुनिलकुमार पोखरेल, ०७७-सी-००१३, दूषित लिखत दर्ता बदर, गौरव बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत

पुनरावेदक वादीको अंशियार रत्नबहादुर बाडले बन्डा छुट्याइपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०६९।१२।३० मा र कृष्णबहादुर बाडले मिति २०७०।१२।३० मा दरखास्त दिएकोमा फैसलामा उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरू थाहा जानकारी नभएकोले फेला परेको बखत जगाई कारबाही अगाडि बढाउने गरी हाल तामेलीमा राखिपाउँ भन्ने बेहोराको दिएको निवेदनको आधारमा मिति २०७०।१२।११ मा बन्डा छुट्याइपाउँ भनी निजले दिएको दरखास्त तामेलीमा रहेको पाइयो। तत्पश्चात् यी पुनरावेदक वादीका अंशियार कृष्णबहादुर बाडले दिएको निवेदनअनुसार तामेलीबाट जागी यी वादीसमेतले बन्डा छुट्याउन आउनु भनी मिति २०७१।०६।२९ गतेको तोकी पाएको डोर तारिख गुजारी बसेको अवस्थामा पुनः मिति २०७१।०७।३० गते उक्त फैसला कार्यान्वयनको निवेदन तामेलीमा रहन गएको देखिन्छ। तत्पश्चात् मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ४८ नं.बमोजिम तामेलीबाट जगाई पाउने म्याद समाप्त भइसकेपश्चात् मिति २०७२।०२।०६ को सुरु जिल्ला अदालतको आदेशले उल्लिखित कि.नं. को जग्गा फुकुवा भएको सो जग्गामा मिति २०६६ सालमा नै High Rise Building बनी मिति २०७२ सालपछि साङ्ग्रिला हाउजिङ्ग प्रा.लि. का नाममा दाखिल

खारेजसमेत भई र विभिन्न व्यक्तिहरूले खरिदसमेत गरेको देखियो।

प्रस्तुत विवादको मिति २०६५।०५।०८ को राजीनामा लिखतमा वादीका अन्य अंशियारसहित निज वादी स्वयम् पनि साक्षीसमेत बसेको र यिनै जग्गाहरूको सम्बन्धमा यसै लगाउको ०७७-CI-००८७ को मुद्दामा भएको व्याख्या एवम् विवेचनासमेतको आधार कारणबाट वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने।

फिराद दाबी नपुग्ने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०७।०५ मा भएको फैसला मिल्ने देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रामचन्द्र मंडल (खत्बे)

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८२ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ५ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७७-CR-००५१, जालसाजी, गौरव बाडे वि. गयाप्रसाद उपाध्यायसमेत
- ०७७-CR-००५२, जालसाजी, गौरव बाडे वि. सुनिल कटुवालसमेत
- ०७७-CR-००५३, जालसाजी, गौरव बाडे वि. लक्ष्मी बोडेसमेत
- ०७७-CR-००५४, जालसाजी, गौरव बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत
- ०७७-CR-००५५, जालसाजी, गौरव बाडे वि. सानु अवालसमेत
- ०७७-CR-००५६, जालसाजी, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत

- ०७७-CR-००५७, जालसाजी, गौरव बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CR-००५८, जालसाजी, गौरव बाडे वि. भगवती लामा समेत
- ०७७-CR-००५९, जालसाजी, गौरव बाडे वि. भवानी पोखरेलसमेत
- ०७७-CR-००६०, जालसाजी, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CR-००६१, जालसाजी, गौरव बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CR-०००९, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. सानु अवालसमेत
- ०७७-CI-००१०, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००११, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. गया प्रसाद उपाध्यायसमेत
- ०७७-CI-००१२, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित साङ्ग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००१५, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००१४, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित साङ्ग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००१६, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. भगवती लामा समेत

- ०७७-CI-००१७, दूषित हाल साबिक निर्णय दर्ता बदर, गौरव बाडे वि. लक्ष्मी बोडेसमेत
- ०७७-CI-००१९, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. सुनिल कटुवालसमेत
- ०७७-CI-००१८, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CI-००२१, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CI-००२०, दूषित लिखत बदर, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००९८, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडेको वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००९७, दूषित धितोबन्धक लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बबरमहल स्थित एन
- एम. बि. बैंक लिसमेत
- ०७७-CI-००९९, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. सांग्रिला हाउजिङ प्रा. लि. समेत
- ०७७-CR-०१३९, जालसाजी, रत्नबहादुर बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत
- ०७७-CR-०१४०, जालसाजी, रत्नबहादुर बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत
- ०७७-CI-००९६, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडेको वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित साङ्ग्रिला हाउजिङ प्रा. लि.समेत
- ०७७-CI-००९४, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडेको वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-००९५, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CI-००९२, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CI-००९३, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिसमेत
- ०७७-CI-००९०, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. सुनिल कटुवालसमेत
- ०७७-CI-००९१, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. सानु अवालसमेत
- ०७७-CI-००८८, दूषित हालसाबिक निर्णय बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत
- ०७७-CI-००८९, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित रविभवन स्थित प्रशान्ति बचत तथा श्रण सहकारी संस्था लिसमेत
- ०७७-CI-००८७, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. कान्छी बाडेसमेत
- ०७७-CI-००८६, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. हरिशरण शिवाकोटीसमेत
- ०७७-CR-००६२, जालसाजी, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CR-००६३, जालसाजी, गौरव बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं

- महानगरपालिका वडा नं. २२ गणबहाल स्थित सांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.समेत
- ०७७-CI-०१००, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. हरिशरण के.सी.समेत
 - ०७७-CI-०१०१, दूषित लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. गयाप्रसाद उपाध्यायसमेत
 - ०७७-CI-०१०२, दूषित धितोबन्धक लिखत बदर, रत्नबहादुर बाडे वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० कान्तिपथ स्थित कर्पोरेट कार्यालय रहेको ग्लोबल आइ.एम.ई.बैंक लिमिटेडसमेत

९२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७८-WO-१४१३, उत्प्रेषणसमेत, कृष्ण प्रसाद उपाध्याय वि. श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत विवाद फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको देखिएको र यस सर्वोच्च अदालतले मिति २०७३।५।२१ मा अन्तिम फैसला भएपछि पनि सो फैसला कार्यान्वयनतर्फ तदरूपता नदेखाई विवादमा दुवै पक्षबाट पटक पटक एकपछि अर्को विवाद सिर्जना गरेको अवस्था देखिन्छ। श्रमिकले श्रम कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति रोजगारदाताले परिपूर्ति गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य एकातर्फ देखिन्छ भने श्रमिक स्वयंले समेत आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने रकमलगायत सुविधा यथासमयमा प्राप्त गर्न क्रियाशील हुनु स्वाभाविक कर्तव्य देखिने।

प्रत्यर्थी टिकादेवी प्रसाईंले अन्तिम फैसला हुँदाको प्रचलित श्रम ऐन, २०४८बमोजिम सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएको, सो बखत निजले रु. ५,५२,१३१।८४ पाउनुपर्नेमा सो रकम प्राप्त गर्न नसकी यद्यपि फैसला कार्यान्वयन नभएकोले सो ऐनको दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम सो रु. ५,५२,१३१।८४ र हर्जानाबापत

सोको दोब्बर रु. ११,०४,२६३।६८ समेत गरी रु. १६,५६,३९५।५२ (सोह लाख छपन्न हजार तीन सय पन्चानब्बे रूपियाँ बाउन्न पैसा) प्रत्यर्थी टिकादेवी प्रसाईंले निवेदक Marie Stopes Services Pvt. Ltd बाट भराइपाउने ठहर्छ। सो हदसम्मको श्रम कार्यालयको मिति २०७८।३।२४ को निर्णय तथा श्रम अदालतको मिति २०७८।१२।९ को फैसला उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर्छ। साथै प्रस्तुत विवाद यस सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३।५।२१ मा भएको अन्तिम फैसलापश्चात् पनि कार्यान्वयन नभई अनपेक्षित विलम्ब भइरहेकोले यस फैसला प्राप्त भएको मितिले १ (एक) महिनाभित्र उक्त रकम प्रत्यर्थी टिकादेवी प्रसाईंको बैंक खाता वा निज स्वयं वा निजले अख्तियारी प्रदान गरेको व्यक्ति वा श्रम तथा रोजगार कार्यान्वयन टेकुमा धरौट राखी भुक्तानी दिनु र समयमा भुक्तानी नदिएमा निवेदक रोजगारदाताकै कारणबाट फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको मानी श्रम अदालत काठमाडौंको मिति २०७८।१२।९ मा भएको फैसलाबमोजिमको रकम र फैसला कार्यान्वयन हुदाँको दिनसम्मको ब्याज रकमसमेत निवेदक पक्षबाट प्रत्यर्थी टिकादेवी प्रसाईंलाई प्रचलित कानूनबमोजिम भराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

क.अ.:- जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल मार्ग १९ गते रोज ४ शुभम्।

९३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८०-RC-०१३९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. गंगाकुमार राईसमेत

मृतक चुडाबहादुर थापाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको, सो वारदातमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको अवस्था, चश्मदिद व्यक्तिहरूको बकपत्रबाट स्थापित हुन आएको, प्रतिवादीहरूले मृतकलाई पूर्वसिस्वी राखी बाटो ढुकी शरीरमा यत्रतत्र प्रहार गरेको कारण

मृतकको मृत्यु भएको, प्रतिवादीहरू सुरु अवस्थादेखि नै भागी फरार रहेको समेतको स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूलाई भएको सजाय साधकको रोहबाट हेर्दा पनि मनासिब देखिने।

प्रतिवादीहरू गंगाबहादुर राई, जीवनकुमार प्रधान, विक्रम राई, ठगेन्द्र भन्ने राजेन्द्रबहादुर राना मगरलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं.बमोजिमको कसुरमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्म कैद २०(बिस) वर्ष हुने ठहर गरी सुरु भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०१।१९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट मिति २०८०।०५।१७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल मार्ग १४ गते रोज ६।

९४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८०-RC-०१३१, बाल बिज्याई (जबरजस्ती करणी), नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम हिमाल २०A र हिमाल २०B को छोरा जिल्ला ११ बस्ने हिमाल २०

कानूनको विवादमा परेको बालक परिवर्तित नाम हिमाल २० उपर किटानी जाहेरी परेको, निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुरमा साबिती बयान गरेको देखिएको, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले समान बेहोराको अदालतसमक्ष उपस्थिति भई बकपत्र गरेको, निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन एवम् स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतका आधार प्रमाणबाट कानूनको विवादमा रहेको बालक परिवर्तित नाम हिमाल २० ले आरोपित कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भइरहेको अवस्था देखिँदा निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा

२१९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) ले हुने जन्मकैद र उपदफा (३क) बमोजिम रु.६,००,०००।- जरिवानाको सजाय हुनेमा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम दुई तिहाइ १६ वर्ष ८ महिना कैद र रु.४,००,०००।- जरिवानाको सजाय हुनका साथै पीडित बालिकालाई पीडित राहत कोषबाट रु.५०,०००।- क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर्‍याई सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट भएको फैसला मनासिब देखिने।

साधकको रोहमा निजलाई भएको सजायको हकमा हर्दा, पीडित १९ महिनाको अवोध नाबालिका रहेको, निजको कन्याजाली २०' clock position मा च्यालिएको, पीडितको योनिबाट रगतसमेत आएको एवम् कानूनको विवादमा परेको बालक परिवर्तित नाम हिमाल २० को उमेरसमेतका समग्र स्थितिमा निजउपर ठहर भएको सजाय मनासिवै देखिएकोले अन्यथा भन्न सकिन अवस्था रहेन।

कानूनको विवादमा रहेको बालक परिवर्तित नाम हिमाल २० लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३)को खण्ड (क) ले हुने जन्मकैद र रु.६,००,०००।- जरिवानाको सजाय हुनेमा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम दुई तिहाइ १६ वर्ष ८ महिना कैद र रु.४,००,०००।- जरिवानाको सजाय हुनका साथै पीडित बालिकालाई पीडित राहत कोषबाट रु.५०,०००।- क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर्‍याई सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।११।२८ भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट मिति २०८०।०५।२५ मा भएको मिलेको देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १४ गते रोज ६ शुभम्।

९५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८१-RC-००३३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. च्याङ्वा गुम्बा भन्ने भिवाई सिं तामाङ

प्रतिवादीउपर भएको सजायको हकमा साधकको रोहबाट हेर्दा, प्रतिवादीले पूर्वसिद्धी लिई आफ्नै घरमा सुतिरहेको मृतकलाई बन्चरो जस्तो घातक हतियारले पटक पटक प्रहार गरी मारेको स्थितिमा साधकको रोहबाट पनि निजउपर भएको सजाय मिलेकै देखिन आएन । साथै यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय गरेको हदसम्म मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्वको सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा सोको लगत कायम रहन सक्ने देखिँदैन ।

प्रतिवादी च्याङ्वा गुम्बा भन्ने भिवाई सिं तामाङलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १३ (१) नं. को कसुर ठहर गरी सोही महलको १३ (१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद सजाय हुने गरी सुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।७।२९ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।२९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा साधक सदर हुने ठहर्छ । साथै, यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय गरेको हदसम्म मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्वको सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा सोको लगत कायम नरहने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १४ गते रोज ६ शुभम् ।

९६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७९- CR-०२४४, कर्तव्य ज्यान, सुरज

भन्ने चन्द्रबहादुर वि. क. वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको, निज प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमा साबिती रही बयान गरेको, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले घटना विवरण कागजलाई समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको तथ्य स्थापित भएको समेतको अवस्थामा यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई ऐ. दफाको उपदफा (२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्ने भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादीले आफूले गरेको कसुरजन्य कार्यको सम्बन्धमा साँचो र यथार्थ कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । मृतक र यी प्रतिवादीको नाता बाबु छोरा रही यी प्रतिवादीले मृतक बाबुलाई ज्यानै मार्नुपर्नेसम्मको पूर्व रिसझवी, मनसाय, योजना तथा तयारी भएको देखिँदैन । मृतक र यी प्रतिवादीसमेतले मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा मृतकले कुनै काम नगरी मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेको विषयमा दुई जनाबिच वादविवाद हुँदा यी प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट एवम् लछार पछार गरी घरतिर ल्याउने क्रममा मृतकको टाउको शौचालयको अगाडि सिमेन्टको प्लास्टरमा ठोकी मृतकको मृत्यु भएको, यी प्रतिवादीले मृतकको हत्या गर्न कुनै घातक र जोखिमी हतियार प्रयोग नगरेको, निज प्रतिवादीको उमेर, निज प्रतिवादीले मौका तथा अदालतमा समेत कसुरमा साबित रहेको समेत समग्र परिस्थितिलाई विचार

गर्दा, प्रतिवादी सुरज भन्ने चन्द्रबहादुर वि.क.लाई जन्मकैदको सजाय गर्दा न्यायको रोहमा चर्कोपने देखिँदा निजलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम निजलाई १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी भएको उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएको फैसला मनासिब देखिने।

प्रतिवादी सुरज भन्ने चन्द्रबहादुर वि.क.लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय ठहरी निज प्रतिवादीलाई ऐ.को दफा ४२ बमोजिम २५ वर्ष कैदको सजाय हुने तथा क्षतिपूर्तिको हकमा प्रतिवादीको हक हिस्साको कुनै सम्पत्ति भए उक्त सम्पत्तिको आधा मृतकको पत्नी एवं प्रतिवादीको आमालाई ऐ. संहिताको दफा १८६ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहरी मिति २०७७।०९।२५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई जन्मकैदको सजाय गर्दा बढी हुने देखिँदा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७(क) बमोजिम निजलाई १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय ठहर्‍याई उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७९।११।१२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १४ गते रोज ६ शुभम्।

९७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७९-CR-०३५६, जबरजस्ती करणी, प्रकाश भुजेल वि. परिवर्तित जिल्ला ४१ बस्ने परिवर्तित नाम २०७८ ZZ को जाहेरीले नेपाल सरकार

पीडित १७ वर्षको रही नाबालिग उमेरको रहेको तथ्यमा विवाद नभएको, पीडितले मौकामा

र अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रतिवादीले डर, धाक र प्रलोभन देखाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवतीसमेत बनाएको भनी लेखाइदिएको बेहोरा प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानबाट समेत समर्थित भएको अवस्था रहेको साथै पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत यी प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्था देखिन्छ। पीडितले नै प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको समेतको स्थितिमा उमेर नपुगेकी महिलालाई सहमतिमै करणी लेनादेना गरेमा पनि जबरजस्ती करणी हुने भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेतको रोहमा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरी भएको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिने।

जबरजस्ती करणीको कसुरतर्फ प्रतिवादी प्रकाश भुजेललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम दश वर्ष कैद तथा दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र निज प्रतिवादीले पीडित राहत कोषमा रु. १८००।- दाखिला गर्नुपर्ने ठहर्‍याई कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।११।०६ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७९।०२।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १४ गते रोज ६ शुभम्।

९८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७९- CR-०९०७, कर्तव्य ज्यान, डम्बर

भन्ने छत्रबहादुर गिरी वि. नेपाल सरकार

मौकामा कागज गर्ने मनिष गिरीलगायतका मानिसहरूले प्रतिवादी छत्रबहादुर गिरीले मृतक ज्ञानकुमारी गिरीलाई मादक पदार्थ खाई कुटपिट गरिरहने, निजहरूबिच झै-झगडा भइरहने र वारदातका दिन पनि प्रतिवादीले मृतकलाई ढुङ्गाको लोहोरोले टाउकोमा प्रहार गरी मारेको भनी घटना विवरण कागजलाई समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको बयान तथा मौकामा बुझिएका मानिसहरूको बकपत्रसमेतलाई हेर्दा पनि निज प्रतिवादी र मृतकको बिच झै-झगडा भइरहने र निज प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी मृतकलाई कुटपिट गरिरहने भन्ने बेहोराले प्रतिवादीको बयान एवम् निज प्रतिवादीलाई सुधारका लागि प्रहरी कार्यालयमा समेत २२३ पटक लगेको समेतको अवस्थाबाट वारदातको दिन प्रतिवादीले मृतकलाई तत्काल रिस उठी लोहोरोले हानेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । बुझिएका व्यक्तिहरू तथा निज प्रतिवादी तथा मृतकको छोरा मनिष गिरीको बकपत्रबाट समेत यी प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी मृतकलाई कुटपिट गर्ने गरेको देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

आवेश प्रेरित हत्याको कसुर कायम हुनको लागि कसैले तत्काल उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेको कारणले कसुरदारले आत्मसंयमको शक्ति गुमाएको कारणले उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मारेको हुनुपर्ने अवस्था हुनेमा प्रस्तुत मुद्दामा माथि प्रकरणमा विवेचना गरेबमोजिम प्रतिवादीलाई तत्काल रिस उठी मृतकलाई लोहोरोले हान्दा मृतकको मृत्यु भएको भनी पुनरावेदकले लिएको पुनरावेदन जिकिर वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट शङ्काहित तवरबाट पुष्टि

हुन सकेको देखिँदैन । मृतकलाई मरणासन्न हुने गरी लोहोरोले हानेपछि पनि निज प्रतिवादी लुकेर बसेको देखिन्छ । तथापि निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष वारदातको बारेमा मृतक निजकै प्रहारको चोटपिरले मरेको भनी बेहोरा उल्लेख गरेको, निजको परिवारमा भएका बालबच्चाको स्याहार सुसारसमेतको दृष्टिकोणबाट निजलाई १५ वर्ष कैदको सजाय हुने गरी भएको सजायबाट पनि न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिने ।

खोटाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।१०।१८ मा प्रतिवादी छत्रबहादुर गिरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा (१क) बमोजिम १५ वर्ष कैद तथा प्रतिवादीबाट मृतकका नजिकका हकदारले एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भरीपाउने साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम पीडित राहत कोषमा दुई हजार आठ सय रुपियाँ क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने ठहर्‍याई मिति २०७७।१०।१८ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७८।१०।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर १४ गते रोज ६ शुभम् ।

९९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-८१-०१२३, हक कायमसमेत, अमृतमान अमात्य वि. गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विवादको जग्गा विरराज नारायण राजगुठीको १३, १४ र १६ खलामध्ये १३ नम्बर खलासँग भिड्ने

भन्ने गुठी संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यावसायीले जिकिर प्रस्तुत गरेको पाइयो । सो लगत सम्बन्धमा ऋणी कूलनाथ उपाध्याय धनी दशरथ खड्का भएको मिति २०१७।०१।२४ को र.नं ४७९ को राजीनामा लिखतमा विरराज नारायण गुठी उल्लेख भएको देखिन आउँछ । उक्त गुठीको १३, १४ र १६ का तीन खला रहेकाले कुनै खला दर्ता हुँदा सबै लगत प्रयोग भई समाप्त भयो भन्न मिल्ने हुँदैन । कुनै लगतमा एक भन्दा धेरै खलाहरू रहन सक्ने र कुन लगत नम्बरमा कुन खला भिडेको छ सो नै प्रधान कुरा बन्न जाने हुन्छ । प्रस्तुत लगतमा १३ नम्बर भिडी गए पनि १४ र १६ नम्बर बाँकी रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुनरावेदकहरूले निजी गुठीको भन्नेतर्फ लिएको दाबी सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा १९क को उपदफा (१) मा “निजी गुठीका गुठियारले गुठीको लगत तोकिएबमोजिमको ढाँचामा संस्थानमा दिनुपर्छ भन्ने” व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी पुनरावेदकहरूले गुठियारको लगत गुठी संस्थान मा पेस गरेको भनी दाबी लिई सोको प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन ।

गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरले विरराज नारायण गुठी कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयमा परिवर्तन भएको पनि नदेखिएको, आफ्नो निजी गुठीको भनिएकोमा सोको कानूनबमोजिमको लगत पनि प्रस्तुत गर्न नसकेको, विरराज नारायण गुठी रहेको भनी ललितपुर नगरपालिकाले मिति २०५३।०१।३१ मा दिएको सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्कासमेतलाई पुनरावेदक वादीहरूले वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरी खण्डन गर्न सकेको नदेखिँदा विवादित कि.नं. ४८८, ४८९, ४९० र ४९२ का जग्गाहरू विरराज नारायण राजगुठीका जग्गाहरू देखिँदा निजी गुठी (पूर्णचण्डी गुठी) का जग्गा हुँदा पूर्णचण्डी गुठी निजी गुठीका

नाममा हक कायम गरी दर्तासमेत गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्छ भनी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६५।०४।२७ को फैसलालाई सदर हुने पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको मिति २०६८।०५।१९ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रेम प्रसाद पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-CI-०१२२, निर्णय बदर हक कायमसमेत, शान्ता श्रेष्ठ अमात्य वि. क्यामुनादेवी खड्कासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१००

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-MS-००२५, अदालतको अवहेलना, रमेश कुमार साह वि. जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लाल किशोर साहसमेत

प्रस्तुत निवेदनबाट विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर गरी सजायसमेत गर्न यी निवेदकले दायर गरेको निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रत्यर्थीहरूले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको अवस्था वस्तुनिष्ठ तवरबाट स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । मधेश प्रदेशको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रको सडक विस्तार गर्ने क्षेत्राधिकार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै रहेको र सडक विस्तार गर्ने निकायसमेत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नै रहेकोमा विवाद देखिँदैन । विपक्षीहरूमध्येका सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, सहरी विकास परियोजनाको कार्यालय, जनकपुर, प्रदेश नं.२ को सरकारको सचिवालय जनकपुर

र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा तत् तत् निकाय वा कार्यालयहरूको कुन काम कारबाहीबाट निवेदकको दाबीको घर भत्काउन के के गरेको र के कस्तो असर पुग्न गएको भनी स्पस्ट बेहोरा खुलाई निवेदकले आफ्नो निवेदनमा समेत कहाँकतै उल्लेखसम्म गर्न गराउन नसकेको देखिन्छ । यी निवेदकको घर प्रत्यर्थीहरूले भत्काएको भन्ने तथ्यगत आधार मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट नदेखिएको र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट यी निवेदकले पुष्टि गराउन पनि सकेको देखिन आएन । निवेदकको घर जनकपुर नगरपालिकाभित्र रहेको तथ्य निजकै निवेदन दाबीबाट देखिन आउँछ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र कोही कसैको हक प्रमाणको जग्गा रहे भए तापनि त्यस्तो जग्गामा पनि घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने, नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने, नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेसमेतको कानूनी व्यवस्थाहरू रहे भएको पाइन्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा जग्गा हुन मात्रै जस्तोसुकै घर निर्माणको अधिकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्न । निवेदकले निवेदन दाबीको घर यो यस सालमा नक्सा पारित गरी बनाएको, नक्सा पास गर्न नगरपालिकाले स्वीकृती दिएको, नगरपालिकाको घर निर्माण मापदण्ड पूरा गरेको स्थितिमा प्रत्यर्थीले घर भत्काएको भनी कुनै ठोस तथ्ययुक्त कागजात प्रमाण देखाउन पेस गर्न सकेको पाइँदैन । प्रत्यर्थीहरूले निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिमको अदालतको आदेशको अवहेलना नगरेको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । निवेदकले प्रत्यर्थी धेरै बनाएकोमा कुन प्रत्यर्थीले कुन रोहरीत तवरबाट अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भनी यकिन दाबी गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा सन्तोष भट्टराई विरुद्ध कनकमणी दिक्षितसमेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा (ने.का.प. २०६४ अङ्क ४ नि.नं. ७८४०)

मा यसै अदालतबाट भएको अदालतको अवहेलनाका तत्त्वहरूको विद्यमानता नदेखिएको समेतका अवस्था हुदाँ निवेदकको निवेदन दाबी समर्थित हुन सक्ने देखिएन ।

विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी काम कारबाही गरी निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अवहेलनाको कसुर कायम गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने तथ्यगत आधार र अवस्थाको अभाव हुँदा निवेदन दाबी नपुग्ने ।
इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा
कम्प्युटर: संदिप अवाल
इति संवत् २०८० साल माघ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

१०१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७६-CR-१४५०, दूरसञ्चार हानि नोक्सानी, नेपाल सरकार वि. प्रदिप श्रेष्ठसमेत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नोक्सानीमध्ये एनसेल प्रा.लि.लाई रु.१,९७,४९,७२५।- (एक करोड सन्तानब्बे लाख उन्नन्पचास हजार सात सय पचिस रुपियाँ) र नेपाल सरकारलाई रु.५१,११,८२३।- (एकाउन्न लाख एघार हजार आठ सय तेइस रुपियाँ) हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भनी एनसेलको तर्फबाट जाहेरवाला निरज श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेस गरी जाहेरी दरखास्तलाई पुष्टि हुने गरी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी प्रदिप श्रेष्ठले अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो घरमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गर्न आवश्यक उल्लिखित परिमाणका उपकरणहरू जोडी अवैध रूपमा VOIP सञ्चालन गरी सो आरोपित Call bypass को समय एवम् दररेट सम्बन्धमा कुनै प्रतिवाद रहेको देखिएन ।

टेलिकमसमेतले निर्धारण गरेको सो समयलाई मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट

अन्यथा पुष्टि गर्न गराउनसमेत नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादी प्रदिप श्रेष्ठलाई कैद मात्र गर्ने गरेको सुरु फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा प्रतिवादी प्रदिप श्रेष्ठलाई १(एक) महिना १५(पन्ध्र) दिन कैद र टेलिकम सेवा प्रदायकको हिनामिना गरेको रु.५,११,३६०००।- (पाँच करोड एघार लाख छत्तिस हजार रुपियाँ) र त्यसको २५% बापत नेपाल सरकारको राजश्व हुने रु.१,२७,८४,०००।- (एक करोड सत्ताइस लाख चौरासी हजार रुपियाँ) सहितको कुल रकम रु.६,३९,२०,०००।- (छ करोड उनन्चालिस लाख बिस हजार रुपियाँ) को बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिन्छ। सो फैसला International Call bypass को उपकरण बरामद एवम् बरामदीको स्वीकारोक्ति, जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा एवम् हानि नोक्सानी सम्बन्धमा गरेको बकपत्र, नेपाल टेलिकम एवम् Ncell कम्पनीका पत्रहरू, प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन, तत् सम्बन्धमा भएका प्रचलित कानून एवम् सोको विश्लेषण गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला निज प्रतिवादी प्रदिप श्रेष्ठका हकमा अन्यथा नदेखिने।

प्रमाण ऐन, २०३१ को प्रमाणको भार एवम् प्रमाण ग्रहणका कानूनी व्यवस्था, निज प्रतिवादीउपर सङ्कलित प्रमाणको सारतः मूल्याङ्कनसमेतको सन्दर्भबाट निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा अवस्थाको देखिन आएन।

प्रतिवादीहरूमध्ये संजित मेचे, सुजन धिताल र नरेश मेचेको हकमा निजहरूको आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने ठोस प्रमाणको अभाव हुँदा निजहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०७।०८ को फैसला सदर हुने ठहर गरी

भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।१२।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा वादी नेपाल सरकारको सो हदमा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ। साथै, प्रतिवादी प्रदिप श्रेष्ठले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको आरोपित अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गर्न आवश्यक उपकरणहरू आफ्नो घरमा ल्याई आफैले जडान एवं सञ्चालन गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा नेपाल सरकारको राजश्वमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको कसुर मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र अभियोग दाबीबमोजिम हानि नोक्सानीको बिगोसमेत मिसिल प्रमाणबाट यकिन भएको देखिँदा निजलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम १(एक) महिना १५(पन्ध्र) दिन कैद र टेलिकम सेवा प्रदायकको हिनामिना गरेको रु.५,११,३६०००।- (पाँच करोड एघार लाख छत्तिस हजार रुपियाँ) र त्यसको २५% ले हुने नेपाल सरकारको राजस्वबापत हुने रु.१,२७,८४,०००।- (एक करोड सत्ताइस लाख चौरासी हजार रुपियाँ) सहितको कुल रु.६,३९,२०,०००।- (छ करोड उनन्चालिस लाख बिस हजार रुपियाँ) को बिगो देखिँदा सोहीबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।१२।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ ०३ गते रोज ४ शुभम।

१०२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-००७०, नामसारी दर्ता बदर दर्तासमेत, फुल महम्मदसमेत वि. कादिफ धोवीसमेत वादीको सो दाबी जिकिरलाई मिति

२०५०।१०।१५ मा प्रतिवादीका पिता नुर महमद धोवी र वादीका बिचमा भएको घरायसी कागजबाट पनि स्थापित हुन आउँछ । वादीका साक्षीले दाबीअनुरूप बिक्रीनामाबाट पाएको जग्गामा घर बनाइ वादीहरूले भोग गरी आएको बेहोरासमेत उल्लेख गरेको र प्रतिवादीका साक्षी अमरनाथ महतोले जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा उक्त जग्गामा वादीको भोग बसोबास रहेको बेहोरा खुलाइ बकपत्र गरेको पाइन्छ बिक्रीनामाको सम्बन्धमा सद्दे साँचो बेहोरा बुझ्न खोज्दा प्रतिवादीले सनाखत नै नगरी तारेख छाडी बसेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादीका पितासँग वादीले दाबीको जग्गा घडेरी किनी निरन्तर भोग गरी आएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट पुष्टि हुने ।

वादीलाई प्रतिवादीका बाबुले विवादको ऐलानी घर घडेरी क्षेत्रफल ०-०-५ धुर २०५० सालमा लिखत गरी भोग चलन गरी रु.४०,०००।- मा बिक्री गरेको देखिन्छ । सो घडेरी प्रतिवादीका पिताले बिक्री गर्दा आमा समेत साक्षी राखेको देखिन्छ । सो क्षेत्रफल ०-०-५ धुर घडेरी जग्गामा वादीले घरसमेत बनाइ निरन्तर भोग गर्दै आइरहेको बेहोरा प्रतिवादीका साक्षीसमेतले बकपत्र गर्दा खुलाइदिएको देखिन्छ । वादीले सो जग्गामा २०५० सालमा खरिद गरेदेखि नै घर बनाइ स्ववासी हैसियत प्राप्त गरेको तथ्य प्रतिवादीका बाबु आमालाई तत् बखत नै थाहा जानकारी एवं सहमति भएको देखिन्छ । जग्गाको प्रकृति हेर्दा पनि स्ववासी ऐलानी भएकोले जग्गाको मोठ खेस्ता बन्न सक्ने अवस्था नभएको र रजिस्ट्रेसन लिखत पारित हुन सक्ने अवस्था पनि नरहेको, ऐलानी स्ववासी भएकोले घरायसी बिक्रीनामाबाट वादीले खरिद गरी घर बसोबास गरी निरन्तर भोग गरेकासमेतका बाध्यात्मक व्यवहार सञ्चालनका अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आउँछ । प्रतिवादीले विवादको जग्गा बाबुको जग्गाको

हकाधिकारको आधारमा प्राप्त गरेको देखिन्छ । तसर्थ लिखत रजिस्ट्रेसन पारित नभए पनि जग्गाको प्रकृति र परिमाण, विवाद उठानको समयको अन्तराल, दाताको क्रियाकलाप र सहमति, प्रापकको भोग र भोगको व्यवहार एवं परिस्थितिसमेतको रोहबाट विवादको जग्गामा वादीको प्रतिकूल भोगाधिकारसमेत स्थापित भएको देखिने ।

वादीहरूको नाउँमा दर्ता हुने ठहर्‍याई सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०२।०७ गते भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७३।०३।२७ को फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम्

१०३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७६-MS-००२०, अदालतको अवहेलना, लक्ष्मी नारायण मिश्र वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लागु भइसकेपछि सो ऐनबमोजिमका व्यवस्थाहरूसमेत निवेदकको सम्बन्धमा आकर्षित हुन आउँछ । यद्यपि, सो परमादेशबमोजिम यी निवेदकलाई पूर्ववत् तह र पद कविराज (आयुर्वेद सहायक) मा कामकाज गर्ने गरी मिति २०७५।०१।०७ मा आयुर्वेद विभागबाट निर्णय भई निज रिट निवेदक यथावत् रूपमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र संखुवासभामा पाचौँ तहको कविराज (आयुर्वेद सहायक) पदनाममा कार्यरत रहेको स्थितिमा निजको निवेदन तथ्यपरक देखिन आएन ।

श्रेणी तथा तहले पाउने सेवा सुविधामा कुनै फरक नपर्ने गरी कार्यालयको कार्य प्रकृतिको आधारमा

मन्त्रालय र विभागले समायोजन, सुरुवा वा पदस्थापन गर्न सक्ने कार्य विशुद्ध प्रशासनिक कार्य भएको र कुनै खास स्थान वा पदमा अनिश्चित कालसम्म कोही कर्मचारी रहन नसक्ने स्वाभाविक प्रक्रिया पनि भएको पाइन्छ । साथै, यी निवेदकलाई छैठौँ तहबाट घटुवासमेत नगरेको देखिँदा कानूनबमोजिम मन्त्रालयले गरेको कार्यले अदालतको निहित उद्देश्यका साथ अवहेलना भएको भन्ने अवस्था वस्तुनिष्ठ रूपमा स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको कसुर कायम गरी सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन दाबी स्थापित हुन सक्ने देखिन आएन ।

परमादेशको अवहेलना हुने गरी कामकारबाही गरेकोले प्रत्यर्थीहरूलाई अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी नपुग्ने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ ०३ गते रोज ४ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-१२३५, अंश चलन, विद्यानन्द बैद्यसमेत वि. अमेश्वरानन्द बैद्यसमेत

बाबुलालको हाँगातर्फ बाबुलालको छोरा दिव्यानन्द निजको छोरा सचितानन्द भई सचितानन्दका छोराहरू विपक्षी प्रतिवादीहरू अय्युतानन्द, अमेश्वरानन्द र गोबिन्दनन्द भएकोमा गोबिन्दनन्द परलोक भई निजको हकमा छोराहरू शारदानन्द र किशोरानन्द भएको र अर्को मूल पुरखा गर्भानन्दको हाँगातर्फ निजको दुई छोराहरू हिरानन्द र विद्यानन्द भएका हिरानन्दका छोरा छत्रानन्द निज छत्रानन्दका छोराहरू निवेदक वादीहरू हर्षानन्द, बिद्यानन्द, गयानन्द भएकोमा निज गयानन्दको मृत्यु

भएकोले निजको छोरा विनोद भएका, विमलानन्दको छोरा एकानन्द भई निज एकानन्दका छोराहरू प्रतिवादीहरू वासवानन्द, भिष्मानन्द र निर्जरानन्द भएकोमा निज निर्जरानन्दको मृत्यु भएकोले निजको पत्नी प्रतिवादी नुजु बैद्य भएको तथ्य फिरादबाट देखिन्छ । उपर्युक्त अंशियारहरू रहेकोमा विवाद नरही स्वीकार गरेकोमा मुख मिलेकै देखिने ।

अंशबन्डासम्बन्धी विधिशास्त्रले अंश हकलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । अंश त्यस्तो कानूनी अधिकार हो, जुन विधिवत् रूपमा प्राप्त वा परित्याग नगरेसम्म समाप्त हुन सक्दैन । विधिवत् रूपमा अंश प्राप्त गरेको वा परित्याग गरेको प्रष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा घरसारमा अंशबन्डा भइसकेकोले अंश नपाउने भन्न नमिल्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यही विधिवत् अवस्थाको कानूनी मान्यतालाई आत्मसात गरी मुलुकी ऐनको सातौँ संशोधन मिति २०३४।०९।२७ भन्दा अघि घरसारलगायत अन्य बेहोरासमेतबाट अंशियारहरूका बिच बन्डापत्र खडा गरी नगरी, घरसारमा नरम गरम मिलाई अंशबन्डा गरी छुट्टिएको, आ-आफ्नो अंश भाग लिइपाइ दाखिल खारेजसमेत गरिसकेको, बन्डाबमोजिम आ-आफ्नो भागको अचल सम्पत्ति भोग गरेको र बिक्री व्यवहार गरे भएको अंशबन्डाले मान्यता पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । वादी प्रतिवादीहरूका मूल पुरखाबिच अंशबन्डा भएको साथै मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०४६।०८।०४ मा केही कित्ताका जग्गाहरू यी बादी प्रतिवादीलगायत १५ जनाको संयुक्त नाममा दर्ता ख्रेस्ता कायम हुने मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णय बदर हुने अवस्था नदेखिए पनि यही निर्णयको आधारमा मिति १९६३ साल एवम २००१ सालमा भएको अंशबन्डालाई

मान्यता नदिई यी वादी प्रतिवादीहरू एकाघर सगोलका अंशियार हुन भनी भन्न नमिल्ने ।

वादी प्रतिवादीहरूको मूल पुर्खाबिच मिति १९६३ सालमा नै बन्डा भई उक्त बन्डाबमोजिम यी वादी प्रतिवादीहरूले विभिन्न मितिमा जग्गाहरू दाखिल खारेज गरी लिई उक्त दाखिल खारेजबमोजिम प्राप्त गरी पाएको जग्गाहरूको भोग गरेको र बिक्री व्यवहारसमेत भए गरेको अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन ।

वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट चार भागको एक भाग अंश दिलाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।१०।२५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी

इति संवत् २०८१ साल माघ १३ गते रोज १ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-CI-१२३७, दूषित लिखत दर्ता बदर, विद्यानन्द वैद्यसमेत वि. काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति तथा बागमती जग्गा एकीकरण आयोजना काठमाडौंसमेत
- ०७९-CI-०४२२, हक कायम, जगदिश्वरानन्द वैद्यसमेत वि. विद्यानन्द वैद्यसमेत
- ०७९-CI-०४२१, हक कायम, जगदिश्वरानन्द वैद्यसमेत वि. बासुनन्द वैद्यसमेत
- ०७५-CI-१२३८, दूषित लिखत बदर,

विद्यानन्द वैद्यसमेत वि. अमेश्वरानन्द वैद्यसमेत

- ०७९-CI-०८५१, ०७३-CI-१०३८, हक कायम, जगदिश्वरानन्द वैद्यसमेत वि. विद्यानन्द वैद्यसमेत, विद्यानन्द वैद्य वि. अमेश्वरानन्द वैद्यसमेत
- ०७९-CI-०८५०, ०७३-CI-०९६१, हक कायम, जगदिश्वरानन्द वैद्यसमेत वि. विद्यानन्द वैद्यसमेत, विद्यानन्द वैद्य वि. अमेश्वरानन्द वैद्य
- ०७५- CR-२६४४, जालसाजी, विद्यानन्द वैद्यसमेत वि. अमेश्वरानन्द वैद्यसमेत
- ०७९-CI-०४२३, जग्गा दर्ता हक कायम, जगदिश्वरानन्द वैद्यसमेत वि. प्रभाष वैद्यसमेत

१०५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७८-CR-०२४५, लागु औषध (खैरो हिरोइन), तोयानाथ न्यौपाने वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरे पनि अदालतसमक्षको इन्कारी बयान मात्र निर्दोषिताको निरपेक्ष आधार हुन सक्ने होइन । प्रतिवादीले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मिति २०७५।११।०१ गते काकडभिट्टा हुँदै भारतको पानी ट्याङ्की पुगी भारतीय मूलका मानिससँग प्रतिग्राम रु. २५००।- का दरले जम्मा ३० ग्राम नेपाली रु.७५,०००।- मा खरिद गरी लागु औषध ल्याई दिन बापत रु.१०००।- समेत दिई आफू काकडभिट्टा फर्की बसेको र केही समयपछि एकजना रिक्सा चालकमार्फत लागु औषध प्राप्त गरी आफूले लगाएको कालो रंगको बाटरप्रुफ (पातलो ज्याकेट) को अगाडिपट्टि दाहिने साइडको गोजीमा लुकाइ झापाको दमक आई केही लागु औषध सेवन

गरी अरु लागु औषध बिक्री गर्न भनी १३५३९६६ नं.को मोटरसाइकल चढी दमक नगरपालिका-५ बेलडाँगी रोड स्थित दमक चलचित्र सिनेमा हल नजिक मोटरसाइकल रोकी उत्रिन लाग्दा प्रहरीले गोजीबाट लागु औषध बरामद गरेको भनी आरोपित कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादीले गरेको उक्त बयान अन्यथा भएको भन्ने पनि देखिँदैन। मिसिल संलग्न खानतलासी, बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, बरामद वस्तु लागु औषध रहेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदकसमेतले अदालतसमक्ष गरिदिएको बकपत्र एवं प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयानसमेतका प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुर प्रमाणित भइरहेको देखिने।

प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष केही लागु औषध सेवन गरेको र बाँकी साथीहरूलाई बिक्री गर्ने भनी मोटरसाइकल रोकी उत्रिन लाग्दा लागु औषधसहित पक्राउ परेको तथ्य खुलाई बयान गरेको देखिन्छ। निज प्रतिवादी सेवनकर्ता रहेको भनी अदालतसमक्ष जिकिर लिएको समेत देखिँदैन। सेवनकर्ता रहेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण पेस हुन आएको पनि देखिँदैन। लागु औषध कारोबारको घटनाक्रम हेर्दा भारत पानीट्याङ्की गई लागु औषध खरिद गरेको र अन्य व्यक्ति मार्फत नेपालको दमकमा प्रतिवादीले लागु औषध प्राप्त गरेको देखिन्छ। बरामद लागु औषध (खैरो हिरोइन) को प्रकृति र परिमाणलाई विचार गर्दा पनि न्यून मात्राको सेवन प्रयोजनको भन्न मिल्ने देखिएन। यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा उल्लिखित ने.का.प.२०५७ नि.नं. ६८६१ मा भएको न्यायिक व्याख्या सम्बन्धमा हेर्दा उक्त मुद्दामा प्रतिवादीबाट दुई ग्राम लागु औषध बरामद भएको, बरामदी मुचुल्काका

कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी अदालतसमक्ष बकपत्र नगरेको समेतका फरक तथ्य रहेको सन्दर्भ देखिँदा पृथक तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने पनि देखिएन। तसर्थ सुरु फैसला बदर गरि अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी इन्साफ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

मिसिल संलग्न खानतलासी बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदक किशोर श्रेष्ठसमेतले अदालतसमक्ष गरिदिएको बकपत्र, बरामद वस्तु लागु औषध(खैरो हिरोइन) रहेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयानसमेतका प्रमाणबाट प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको देखिँदा प्रतिवादीबाट बरामद लागु औषध(खैरो हिरोइन) को प्रकृति र परिमाणसमेतलाई विचार गरी प्रतिवादी तोयानाथ न्यौपानेलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ)(च)को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद र रु. ७५,०००/- (पचहत्तर हजार) जरिवाना हुने तथा बरामद मोटरसाइकल, मोवाइल फोन, नगद रकम जफत हुनेसमेत ठहरी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट मिति २०७७।१।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

फैसला लेखनमा सहयोग गर्ने - देवी ढकाल
इजलास अधिकृत:- फुलमाया मेयाङ्गवो लिम्बु
इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २६ गते रोज ४ शुभम्।

१०६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७५-CR-०५८७, करकाप, डिल्लीबहादुर

तामाङ वि. प्रकाशचन्द्र मोक्तानसमेत

पुनरावेदक वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा मिति २०६८।६।२७ गते बिहान ८:०० बजे गोङ्गबु बसपार्कमा साथीसँग चिया नास्ता गरिरहेको बेलामा चिनजानका मानिस प्रकाशचन्द्र मोक्तान र नवराज सिलवाल आई दाइसँग गोप्य कुरा गर्नु छ भनी हात समाती बाहिर ल्याई अन्य नचिनेको ४/५ जना व्यक्तिहरूले मेरो बाइकको साँचो खोसी ट्याक्सीमा हाली कलंकीस्थित एक हुल मानिस बसिरहेको रेस्टुरेन्टमा लगी आफूलाई कुटपिट गरी बियरको बोतलले समेत प्रहार गरी कागज गराई वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा यी पुनरावेदकले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमेतमा बयान गर्दा उक्त कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन । कुटपिट गरी टाउको समेतमा बियरको बोतलले प्रहार गर्दा पनि निजले घाउ जाँच गरिपाउँ भनी जिकिर भएको पाइएन । घटना भएको भनिएको रेस्टुरेन्टका नामसमेत भन्न नसकेको, सोतर्फ केही भन्न नसकेको तथा आफ्नो लुटिएको भनिएको मोबाइल तथा सुनको सिक्री सम्बन्धमा कुनै कार्यवाही चलाएको भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगारसमक्ष गरेको बयानमा समेत भन्न सकेको नदेखिको समेतको स्थितिमा सुरु तथा उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रतिवादीहरूसमेतको यी वादीउपर वैदेशिक रोजगार ठगीको कसुरमा वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी दरखास्त परी वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रतिवादीहरूमध्ये नवराज सिलवालको रकम रु. ३,८२,०००।- (तीन लाख बयासी हजार) र हर्जाना रु. १,९१,०००।- गरी जम्मा रु ५,७३,०००।, अमरराज डल्लाकोटीको रकम रु ३,४०,०००।- र हर्जाना रु. १,७०,०००।- गरी जम्मा रु ५,१०,०००।-

राजिव नकर्मको रकम रु.३,४०,०००।- र हर्जाना रु. १,७०,०००।- गरी जम्मा रु. ५,१०,०००।- र प्रकाशचन्द्र मोक्तानको रकम रु ३,१०,०००।- र हर्जाना रु. १,५५,०००।- हजार गरी जम्मा रु. ४,६५,०००।- समेत तथा अन्य जाहेरवाला तथा पीडितको समेत गरी जम्मा रकम रु.८३,७४,०००।- र हर्जाना रु.४१,८७,०००।- समेत जम्मा रु १,२५,६१,०००।- यी वादीबाट दिलाई भराई निज वादीको उक्त कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर हुदाँ सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम हदैसम्म सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट श्री वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा वैदेशिक रोजगार ठगीको कसुरमा अभियोग पत्र दायर भई उक्त मुद्दामा यी वादी रु.१,२७,००,०००।- धरौटीमा छुटी मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा मुद्दामा तारेखमा रहेको र यस अदालतको आदेशानुसार उक्त वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको सक्कल मिसिल यस अदालतमा पठाइएको हुँदा उक्त मुद्दा मिति २०७५।०५।१२ गतेदेखि मुलतबीमा रहेको भन्ने देखियो । यस स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित लिखतहरूको सम्बन्धमा यी पुनरावेदक वादीउपर वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोग दर्ता भई वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा उक्त राजीव नकर्मसमेतको विवादित लिखत सम्बन्धमा समेत सोही मुद्दाबाट अन्य सम्बद्ध प्रमाणसमेत बुझी सबै लिखतको व्याख्या भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा सो विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पर्ने गरी थप विचार गरिरहनु मिल्ने देखिएन ।

पुनरावेदक वादीले उठाएका विषयमा वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणसमक्ष विचाराधीन रहेको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाबाट समेत प्रमाण

मूल्याङ्कन गरी विवेचना हुन सक्ने नै देखिँदा लिखत करकापबाट तयार भएको भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१।२० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रामचन्द्र मंडल (खत्बे)

क.अ.: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २ गते रोज १ शुभम्।

१०७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०८१-WO-०८४२, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, रामकाजी थापा वि. उच्च अदालत जनकपुरसमेत

प्रमाण कागज एवम् अन्य तथ्यहरू विवेचना गरी दायर भएको फिराद हदम्यादभित्रको छ छैन भनी प्रथमतः निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ। सो हदम्यादको निरूपण गर्दा स्वभावतः दुवै पक्षबाट पेस

हुने सम्बद्ध प्रमाण कागजात मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नै हुन जान्छ। यस्तो स्थितिमा विवादको फिराद हदम्यादभित्र परेको हो होइन भन्ने विषयको निरूपण गरेर मात्र मुद्दाको अन्य कामकारबाही अगाडि बढाउन भनी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०८१।०९।०४ मा भएको आदेश कानूनसम्मत नै देखिन आउँछ। यसरी प्रस्तुत आदेशबाट निवेदकले समेत आफ्नो फिरादपत्र कानूनको हदम्यादभित्र रहेको भन्ने दाबी प्रमाण पेस गर्ने, तत्सम्बन्धमा दुवै पक्षबिच प्रमाण पेस भई न्यायिक निरूपण हुनेसमेतको स्थितिमा निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर परेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।

रिट निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल चैत्र ५ गते रोज ३ शुभम्।